

Libro Mandatario



Automotor

2023

GraduarteYA



**UN RUBRO
APASIONANTE!**

BIENVENID@S

UNIDAD I DNRPA y CP:

¿De Que se encarga la DNRPA?

- ⑨ Las estructuras principales de la DNRPA y CP
- Facultades y funciones de la DNRPA y CP:
- ⑨ Certificado de Antecedentes Penales en los RS
- ⑨ Departamento de Gestión de Calidad para Mandatarios
- ⑨ Registros Seccionales.
- ⑨ Incompatibilidad e inhabilitaciones.
- ⑨ Sistema de turnos Web para la atención en los Registros Seccionales
- ⑨ Forma de Acreditar identidad o personería
- ⑨ Legajo Electrónico Personal.

UNIDAD II: RÉGIMEN JURÍDICO AUTOMOTOR

- ⑨ Régimen Jurídico del Automotor o Régimen Registral del Automotor
- ⑨ Principios Registrales.
- ⑨ Recurso judicial directo. Procedencia y plazo
- ⑨ Interpuesto el Recurso ante la DNRPA Y CP
- ⑨ ST 08, Circulares, Proceso Judicial.

UNIDAD III: SOLICITUDES TIPO

- ⑨ La diferencia entre Formularios y ST
- ⑨ En la ST debe figurar
- ⑨ Clases de ST
- ⑨ SITE: Sistema de Trámites Electrónicos
- ⑨ La implementación del SITE
- ⑨ Expedición de la ST y validez

⑨ La ST puede INSTRUMENTAR O NO DERECHOS
MERO PRESENTANTE – MANDATARIOS – COMERCIANTES
HABITUALISTA:

⑩ En el caso de Personas Jurídicas

⑩ Poderes

UNIDAD IV: RADICACIÓN DE LOS AUTOMOTORES

⑨ El Domicilio y la Guarda Habitual

⑨ Radicación

⑨ Formas de acreditar el domicilio para las personas Humanas y Jurídicas

Identificación de los Automotores – PLACAS:

⑨ Placas Provisorias y Permiso de Circulación en Extraña Jurisdicción.

⑨ Placas Alternativas y Placas para Mavi.

⑨ Placas Metálicas.

⑨ Placas Para Trailers

⑨ Patente del Mercosur. Automotores Fuera de Fábrica y Automotores Importados.

UNIDAD V: VERIFICACIÓN FÍSICA DE AUTOMOTORES

⑨ Verificación física.

⑨ Verificaciones Aclaraciones Especiales.

⑨ Verificaciones en Transporte de Carga Y Pasajeros

Obligatoriedad de Verificación. Revenido Químico.

Codificación de identificación de Chasis. Identificación del Motor.

⑨ Peritaje. Legajo B. Oficio. Cedula y Medidas Cautelares.

⑨ Verificación observada. Embargos.

⑨ Consentimiento Conyugal.

⑨ Para que se dicte una MC se deben dar ciertos requisitos

⑨ Sobre un bien en concreto existen 3 tipos de embargos

Inhibición General de Bienes puede presentarse ante el RS o la DNRPA y CP.
Recae sobre la persona:

UNIDAD VI: REGISTRO DE MANDATARIOS

⑩ ¿Qué son los mandatarios?

UNIDAD VII: INSCRIPCIÓN INICIAL

- ⑨ Existen dos clases de automotores. Nacionales e Importados.
- ⑨ Acreditar Identidad y Personería.
- ⑨ Como se identifica un Automotor.

- ⑨ Cedula Verde
- ⑨ Cedula Azul
- ⑨ Cedula Digital

Inscripción inicial de Automotores ingresados al amparo de la ley 21.92346

- ⑩ Automotores afectados al régimen de la ley 19.640
- ⑩ Automotores importados con nacionalización temporaria
- ⑩ Automotores destinados a personas discapacitadas según la ley 19.279.
- ⑩ Inscripción inicial de Automotores Nacionales adquiridos bajo el régimen de la ley 19.486
- ⑩ Alta de Rentas.

UNIDAD VIII: INSCRIPCIÓN INICIAL ESPECIALES

- ⑨ Automotores armados fuera de fábrica.
- ⑨ Automotores importados por Diplomáticos, por Funcionarios y Extranjeros.
- ⑨ Automotores condicionados a la Inscripción de un contrato de Prenda.
- ⑨ Automotores condicionados a la inscripción de un Contrato de Prenda.
- ⑨ Inscripción de Acoplados y Semirremolques

UNIDAD IX: TRANSFERENCIA

- ⑩ Características
- ⑩ Certificación de firmas en la ST08
- ⑩ Transferencia Digital 08-D
- ⑩ Trámite de transferencia
- ⑩ Tipos de transferencias
- ⑩ CETA
- ⑩ Mora por Presentación del 08
- ⑩ Nueva Modalidad de acreditar CUIL/CUIT/CDI
- ⑩ Negativa de Pago del IMPUESTO DE PATENTE

UNIDAD X: ALTA DE CARROCERÍA

- ⑨ Alta de Carrocería. Denuncia de robo/hurto. Motos eléctricas.
- ⑨ Cambio de tipo de Carrocería. ⑨ Denuncia de venta
- ⑨ Notificación de recupero de un Automotor objeto de una denuncia de venta
- ⑨ Denuncia de compra

- ⑨ Cambio de uso

UNIDAD XI: BAJA DEL AUTOMOTOR

- ⑨ Legitimados para peticionar baja del Automotor
- ⑨ Cambio de radicación y de domicilio
- ⑨ Del chasis y del cuadro
- ⑨ Expedición de certificado de baja para desguace y destrucción.

- ⑨ Baja de Automotor para su desguace y destrucción en centros habilitados
- ⑨ Baja Con Recuperación de Piezas / Entrega de Placas Provisorias.
- ⑨ De la cesión de certificado de desguace y destrucción
- ⑨ Motores para sustitución provisoria.
- ⑨ Alta, baja y cambio de cilindro para almacenamiento de GNC
- ⑨ Alta de cilindro legitimado para peticionar.
- ⑨ Baja de Cilindro.
- ⑨ Desarmaderos.

UNIDAD XII: CERTIFICADO DE ESTADO DE DOMINIO / INFORME DE ESTADO DE DOMINIO

- ⑨ Informe de Estado de Dominio y Gravámenes
- ⑨ Certificado de estado de dominio
- ⑨ Expedición de constancias registrales
- ⑨ Rectificación de datos

UNIDAD XIII: COMERCIANTES HABITUALISTAS

- ⑩ Altas de Motores Electricos
- ⑩ Baja de carrocería
- ⑩ Cambio de tipo de carrocería
- ⑩ Los concesionarios tienen derechos y obligaciones
- ⑩ Comerciantes en la compraventa
- ⑩ Cédula de identificación
- ⑩ Identificación del automotor
- ⑩ Automotores importados en tránsito en la República Argentina

UNIDAD XIV: PERSONAS JURÍDICAS

- ⑨ Características de SA:
- ⑨ Características SRL
- ⑩ Sociedad en formación estipulación a favor de terceros, cesión de derechos a Entidades

Aseguradas: LEASING

(Ley 25248)



¿De qué se encarga la DNRPA?

La **Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA)** es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya misión es regular todo lo concerniente a la inscripción de la propiedad de los automotores, sus trámites posteriores y a los créditos prendarios.

El primer Registro de Automotor fue creado en el año 1958 bajo el Decreto Ley 6582.

Directora Nacional

- **Dra. María Eugenia Doro Urquiza**
- Decisión Administrativa N° 5/2020

Por otra parte, la DNRPA también se encarga de firmar otros tipos de convenios, como por ejemplo aquellos relacionados con provincias por la percepción de impuestos a los sellos o los relacionados sobre el control de infracciones de tránsito.

La base de todos estos convenios es que tanto los municipios como las provincias se han encargado de la designación de los Encargados de Registros como agentes de percepción de tributos e infracciones; dichos convenios permiten una designación de forma estandarizada y ordenada para todos los RS (Registros Seccionales).

Al momento de ubicar o explicar la función de la DNRPA y CP dentro del Organigrama de la Administración Pública Nacional (APN), primero que nada, se debe tener claro que: El Poder Ejecutivo (PE) está a cargo de la AN, la cual a su vez se encarga del jefe de Gabinete (Presidente), siendo éste el Responsable Político de la Administración General del país.

Las estructuras principales de la DNRPA y CP son:

- 1) Administración Descentralizada:** Es necesario la creación de una nueva entidad que cuente con personería jurídica propia, además debe vinculada al Poder Ejecutivo, mediante el control administrativo. Se debe delegar facultades a cada uno de los ministros, que a su vez también están a cargo de los diferentes ministerios de la Nación, luego los ministros deberán delegar funciones a los Secretarios o Subsecretarios y estos a los directores, etc.
- 2) Administración Central:** No es necesaria la inclusión de una nueva personería jurídica.

La **DNRPA y CP** está bajo el mando del PE (Poder Ejecutivo), en la actualidad, el

Ministerio de Justicia Seguridad y DDHH de la Nación.

No cuenta con personería jurídica propia, teniendo como consecuencia una repartición común dentro de la Administración Central. Es un Organismo de Aplicación del Régimen Jurídico Automotor

Se encarga de regular la actividad de todos y cada uno de los Registros Seccionales del país. Tiene a su cargo el Registro Nacional de Propiedad Automotor.

Facultades y funciones de la DNRPA y CP:

- **Se encarga de llevar a cabo la organización de las prestaciones de los RS.**
- **Controla todas las actuaciones o desempeños de los RS,** también se encarga de verificar que se encuentre en correcto funcionamiento.
- **Lleva a cabo propuestas para la creación de los RS,** así como también las posibles modificaciones de cada una de sus jurisdicciones.
- **Propone la designación de los ER** y la fijación de sus retribuciones.
- **Imparte instrucciones generales y particulares de sus encargados.**
- **Asigna las funciones de los ER suplentes e interinos.**
- **Fija los requisitos de toda la documentación emanada de los RS,** como por ejemplo la cédula, el título, las placas, entre otros.
- **Propone los aranceles para los trámites registrales,** quien se encarga de fijarlas es el Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH de la Nación.
- **Ejerce las facultades que le han sido delegadas,** siempre y cuando hayan sido directamente por el MJS y DDHH.
- **Fiscaliza la actividad de la planta verificadora.**
- **Brinda asesoramiento a los destinatarios de los servicios** sobre la normativa registral vigente y también se encarga de difundir información referente a la misma.
- **Controla que los automotores circulen con la documentación habilitante.**
- **El Régimen Jurídico Automotor (RJA),** según Decreto Reglamentario 6582/58 por el Art.7, dispone que la DNRPA y CP sea el Organismo de Aplicación y por ende tendrá a su cargo el Registro de la Propiedad Automotor.

Departamento de Calidad de Gestión Para Mandatarios

La Dirección Nacional del DNRPA se estableció que el DEPARTAMENTO CALIDAD DE GESTIÓN intervenga en todos y cada uno de los controles referidos a la Matrícula de Mandatarios del Automotor, su inscripción, revalidas, aprobación de Entidades para el dictado de Cursos de Actualización de Conocimiento, registro y acreditación de cada uno de estos cursos anuales de actualización de conocimiento efectuado por cada Mandatario Matriculado con matrícula vigente en esta Dirección Nacional.

Sólo pueden inscribirse en el Registro de Mandatarios del Automotor, que a esos efectos lleve la Dirección de Registros Seccionales, las personas humanas que reúnan los siguientes requisitos:

- a) Acreditar tener título de estudios secundarios conforme artículo 8°, Sección 1a del presente Capítulo.
- b) No estar comprendido en las incompatibilidades e inhabilidades contempladas en la presente Sección.
- c) Acreditar tener clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.), código único de identificación laboral (C.U.I.L.) o clave de identificación (C.D.I).
- d) Presentar certificado de aprobación del curso de capacitación y formación para aspirantes a la matrícula de mandatarios sobre el régimen registral automotor, emitido por Institución acreditada ante la Dirección Nacional en el marco de los cursos aprobados, con los recaudos del artículo 8°, Sección 2a, de este Capítulo.
- e) Presentar Declaración Jurada en la que manifieste no tener causas penales en trámite, conforme modelo que a tal efecto apruebe el Departamento Calidad de Gestión.

INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES.

No pueden inscribirse en el Registro de Mandatarios del Automotor:

- a) Las personas que registren condena firme por delito doloso.
- b) Los concursados y fallidos no rehabilitados.
- c) Los funcionarios y empleados de la Dirección Nacional.
- d) Los Encargados de Registro y sus colaboradores.
- e) Los Interventores de Registro y sus colaboradores.

Artículo 10.- OBLIGACIONES DEL MANDATARIO DEL AUTOMOTOR.

- a) Los trámites que presenten deben estar completos, no pudiendo en ningún caso exigir la entregagratis de Solicitudes Tipo en el marco de lo establecido en el artículo 2°, Sección 1°, Capítulo I de este Título.
- b) Presentar los trámites acompañando la Solicitud Tipo “59” completada y firmada o la solicitud tipo digital que a tal efecto se disponga.
- c) Cumplir con el Régimen Registral Automotor, con los Convenios suscriptos con Órganos Fiscales y Contravenciones, como así también con las normas que se dicten en consecuencia.
- d) Observar en el ejercicio de la actividad una conducta ética y moral acorde a las buenas costumbres.
- e) Comunicar dentro de los CINCO (5) días de concluida la relación laboral, la baja del personal bajo su dependencia, mediante nota dirigida al Departamento Calidad de Gestión.
- f) Asesorar de modo y forma correcta a sus clientes.
- g) Mantener decoro en el trato con Encargados y empleados de Registros como así también con los funcionarios de la Dirección Nacional.
- h) Los empleados estarán alcanzados por los incisos a), b), c), d), f), g) y h).”

DERECHOS DE LOS MANDATARIOS DEL AUTOMOTOR

- a) Ser atendidos en la Mesa Diferenciada habilitada por los Registros Seccionales, para la presentación y retiro de trámites.
- b) Efectuar consultas de Legajos previo pago del arancel correspondiente, con constancia en Hoja de Registro, firmando Y aclarando nombre y número de matrícula.
- c) Suscribir la Solicitud Tipo “TP”, “TPM” (o ST “02”) peticionando la cancelación en los términos del inciso b), del Artículo 25 de la Ley 12.962, conforme lo establecido en el artículo 3°, Sección 6ª, Capítulo XIII, Título II.

- d) Tener acceso a información y normativa que la Dirección Nacional publique.
- e) Acceder al Sistema Integrado de Trámites Electrónicos (SITE) exclusivo para Mandatarios.
- f) Retirar trámites inscriptos, presentados de conformidad al Formulario “59”, por el mandatario y sus empleados.

Registros Seccionales (RS): Es creado debido a la enorme extensión territorial del país, sumándose el crecimiento fluido y sostenido en el tiempo de los legajos automotores. Cada distritoposee un número determinado de Registros, cuando fueron creados los primeros RS, se da en las capitales más importantes y estaban a cargo de los nuevos Escribanos, quienes no cobraban por realizarlo, ya que es un cargo público. En la actualidad los ER cumplen un horario de atención al público de 4 horas diarias de 8.30am a 12.30am de lunes a viernes, y el resto del horario es destinado para la realización de los trámites. Todos aquellos gastos de alquiler, servicios, librería, aportes provisionales, etc. Corren por cuenta del ER.

- **El RS asume doble rol:**

Registral: Función jurídica para la transmisión del Derecho de Dominio del Automotor.

Fiscal: El RS constituye un solo órgano recaudador (por ejemplo: DDJJ de Fondos, Formulario CETA, Formulario Empleado Público, Control de pago de patentes —, sin necesidad alguna de saber de dónde provienen los fondos. El ámbito de jurisdicciones de la recepción de los trámites y percepción de los aranceles será determinado por la DNRPA y CP, siempre y cuando esté de acuerdo al volumen de legajos sin sufrir sub-divisiones.

- **Los encargados del Registro son:** Todos aquellos funcionarios públicos, la delegación que tienen a su cargo es la conducción del RS, son dependientes de la DNRPA y CP, designados por el MJS y DDHH a propuesta de la DNRPA y CP. El Director Nacional está encargado de la delegación de la facultad registradora. Estos funcionarios públicos dependen del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. Prestan servicio para el Estado para el cumplimiento de fines públicos y permanecen en su cargo mientras duren su idoneidad y buena conducta (si surge algún incumplimiento o situación que se defina como “conducta no apropiada”, los funcionarios públicos pueden ser removidos previo sumario). Son civil y penalmente responsables de los daños y perjuicios que por negligencia, impericia, solo o culpa pudiera producir al momento de sus inscripciones registrales. Pueden proponer que se designe a uno de sus colaboradores las funciones de Suplente, para que así sea sustituido en caso de alguna ausencia o impedimento legal.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES EN LOS REGISTROS SECCIONALES

Establece la entrada en vigencia de las previsiones contenidas en la Disposición para el día 17 de junio de 2019. **(Actualmente sigue Vigente).**

ARTÍCULO 2°.- A partir de la fecha indicada en el artículo 1° de la presente, en los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor consignados en el listado obrante en el Anexo , funcionarán las Unidades de Expedición y Recepción (UER) del REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA para la obtención por parte de los particulares del Certificado de Antecedentes Penales (CAP), en la medida en que el Departamento de Servicios Informáticos de esta Dirección Nacional habilite a dichas oficinas registrales.

ARTÍCULO 3°.- A los efectos de petitionar la emisión de un Certificado de Antecedentes Penales (CAP) los interesados deberán solicitar un turno a través de la página web de esta Dirección Nacional para acceder a una Unidad de Expedición y Recepción (UER) operativa en alguno de los Registros Seccionales habilitados.

Luego, deberán concurrir a la sede seleccionada con la documentación que acredite su identidad y la impresión de la precarga de la Solicitud de Certificado de Antecedentes Penales aprobada por el REGISTRO NACIONAL DE REINTEGRACIÓN.

ARTÍCULO 4°.- El Registro Seccional interviniente percibirá el arancel que se indica en la precarga y emitirá el Certificado de Antecedentes Penales de acuerdo con los instructivos que se impartan al respecto.

El DIEZ POR CIENTO (10%) del arancel percibido por la prestación del servicio quedará a favor del Registro Seccional y el resto deberá depositarse mensualmente a favor del REGISTRO NACIONAL DE REINTEGRACIÓN en la cuenta que se indique a esos efectos.

FORMA DE ACREDITAR IDENTIDAD O PERSONERÍA

Los trámites ante el Registro podrán ser peticionados mediante la firma del propio interesado, de su representante legal, de su apoderado, de autoridad judicial o administrativa y de las personas autorizadas por estas últimas a suscribir las Solicitudes Tipo correspondientes.

PERSONAS MENORES DE EDAD: Las personas menores de edad podrán peticionar la inscripción o anotación de trámites ante el Registro en los siguientes casos y con los alcances que se mencionan a continuación:

- a) Cuando se encuentren emancipados por matrimonio.
- b) Cuando tengan título habilitante para el ejercicio de una profesión.

PERSONAS HUMANAS:

Deberán acreditar su identidad mediante la exhibición de los siguientes documentos, según el caso:

- a) Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) en formato tarjeta para los argentinos nativos o naturalizados y para los extranjeros con residencia permanente en el país.
- b) Pasaporte, para los extranjeros sin residencia permanente en el país.
- c) Documento o Cédula de Identidad del país de origen, o pasaporte, para los extranjeros de países limítrofes.
- d) Los documentos indicados precedentemente, según el caso, o la Credencial Diplomática expedida por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, para los agentes diplomáticos y consulares extranjeros o los de organismos internacionales acreditados en la República.

La *capacidad personas con síndrome de Down es plena*, salvo que conste alguna restricción judicial expresa”.

En los casos indicados en el inciso a), las personas mayores de SETENTA Y CINCO (75) años de edad al día 31 de diciembre de 2014, y los incapaces declarados judicialmente, podrán acreditar su identidad con los siguientes documentos: Libreta de Enrolamiento (L.E.), Libreta Cívica (L.C.) o Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) en cualquiera de sus formatos. La credencial virtual del Documento Nacional de Identidad argentino para dispositivos móviles inteligentes será considerada, a todos los efectos, Documento Nacional de Identidad, debiendo, los Registros Seccionales comprobar que la última actualización del documento en la aplicación no exceda de las VEINTICUATRO (24) horas.

PERSONAS JURÍDICAS:

- 1) **Sociedades Anónimas:** El representante legal de una persona jurídica tiene facultades suficientes para obligar a aquella frente a terceros en la venta, compra, gravamen y otros trámites ante el Registro y por ende no requiere de Acta Especial de Directorio a tales efectos.

En consecuencia bastará con que acredite su personería con algunos de estos medios:

a) Contrato Social y Acta de designación del representante (v.g. Estatuto de Sociedad Anónima, Acta de Asamblea de designación de Directores y Actas de Directorio de distribución de cargos en la que se nombra Presidente). Si en el contrato social se han limitado las facultades del representante legal, estableciéndose que los actos mencionados requieren ser autorizados por el Directorio, Asamblea u otro órgano según el tipo de persona jurídica de que se trate se acompañará también el acta que expresamente lo autorice. Una copia simple de dichos documentos se presentará para agregar al Legajo, previa constatación por el Registro de su autenticidad, lo que así hará constar con la firma y sello del Encargado.

b) Copia certificada por escribano público de los instrumentos mencionados en a), la que se agregará al Legajo.

c) Manifestación de escribano o autoridad certificante de la firma del representante legal en la que conste el carácter de éste y que cuenta con facultades suficientes, la que se agregará al Legajo. Dicha manifestación deberá mencionar detalladamente la documentación que ha tenido a la vista para certificar la personería o las facultades suficientes para disponer del bien, de modo tal que cualquiera que lo desee pueda compulsar los originales. Se hará constar la fecha, número, folio y tomo de las escrituras públicas o Actas de Asamblea y de Directorio u otros datos individualizantes si los hubiere.

PERSONA MENOR DE EDAD O CON RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD

Son representantes y acreditarán su condición de tales:

- a) De las personas menores de edad no emancipadas, sus padres, lo que acreditarán con las pertinentes partidas expedidas por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
- b) De las personas menores de edad no emancipadas Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicios-, de las personas con capacidad restringida y con incapacidad, sus apoyos, tutores o curadores lo que acreditarán con las pertinentes constancias judiciales.

LEGAJO ELECTRÓNICO PERSONAL

A fin de acreditar la personería podrá optarse por conformar el “Legajo Electrónico Personal” (LEP), debiendo ajustarse al siguiente procedimiento:

- 1) Las personas jurídicas indicadas en el artículo 1° de esta Sección (con excepción de las del punto 3) podrán solicitar la creación de un LEP que será administrado por la Dirección Nacional, observando el siguiente procedimiento:
 - a) Solicitar el alta de usuario, por medio de un correo electrónico enviado desde un mail institucional del requirente a la dirección lep@dnrpa.gov.ar. Esa comunicación deberá incluir el nombre o denominación de la persona jurídica que solicita su incorporación a este sistema; su clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.); nombre, apellido y documento de identidad del responsable que

suministrará la información pertinente; teléfono de contacto; y dirección de correo electrónico institucional. **Analizada la solicitud por parte de la Dirección Nacional, se le otorgará al interesado una clave de ingreso que le posibilitará efectuar la pertinente carga de datos. El nombre de usuario corresponderá a su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).**

b)) Una vez obtenida la clave de ingreso, acceder al sitio web <http://www.dnrpa.gov.ar>, opción “Envío de archivos” incluida en “Acceso restringido”, y desde allí remitir por vía electrónica, junto con la constancia de CUIT, la siguiente documentación de conformidad con las instrucciones impartidas por el sistema informático:

- 1) Documentación requerida antes Mencionada en el Inicio.
- 2) Escritura que instrumente el otorgamiento de poderes.
- 3) Los archivos deberán individualizarse indicando el tipo de documento que contiene el archivo, seguido del período comprendido (año-mes-día, con la siguiente configuración: aaaa-mm-dd), con formato de documento portable (extensión PDF).
- 4) Presentar en forma personal o por correo en sobre cerrado con la leyenda Legajo Único Personal dirigido a la Dirección Nacional, Avenida Corrientes 5666, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la documentación indicada en el punto 1)
- 5) b), en soporte papel, en las condiciones exigidas por la normativa vigente en la materia. Cumplido, se procederá a compulsar esa documentación con su correlato electrónico y, de coincidir, se procederá a su validación.

Sistema de turnos Web para la atención en los Registros Seccionales

Mediante la Disposición DN 27/16 se estableció y aprobó la modalidad de asignación de “turnos vía web” para la atención del público usuario en los Registros Seccionales. Por ese medio, los usuarios pueden programar el día y horario en que concurren a realizar los trámites por ante el Registro Seccional que corresponda, a través de https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/

A través del sistema de turnos podrán presentarse:

- trámites por derecho propio
- trámites de terceros como apoderado, representante legal o mero presentante
- trámites presentados por personas que tienen derecho al uso de la mesa diferenciada de atención.

Cabe destacar que:

- Los turnos pueden solicitarse tanto para la petición, retiro de trámites y documentación registral como también para efectuar consultas al respecto.
- El turno que se peticione es personal e intransferible, debiendo concurrir al Registro Seccional la persona que peticionó el mismo.
- Los turnos sólo podrán aplicarse para trámites referidos a un mismo automotor o para un único trámite cuando no se refirieren a un dominio determinado.

En virtud de ello, actualmente en los Registros Seccionales coexisten tres metodologías de atención al público:

- Atención espontánea por número o fila.
- Atención diferenciada (Art. 12, Sec. 3, Cap. XII, Título I del DNTR).
- Atención por turno solicitado por internet.

Las Decisiones sobre los Trámites Observados de los Encargado de Registro ER: Podrán ser recurridas por el usuario por los MN (mandatarios) ante la DNRPA y CP. Podrán recibir los aranceles, sellados, pagos de impuestos (tanto de patentes como de infracciones), en el caso de no

llegase a existir convenio con las delegaciones generales de Renta y Tribunales de Faltas. Lo percibido bajo el concepto de “aranceles”, será remitido a la DNRPA y CP, los días de cada mes, descontando al ER los salarios y honorarios.

Algunas Preguntas Frecuentes:

- **¿Cuáles son los Requisitos para ser ER?**

Argentino o naturalizado con más de 4 años de ciudadanía; además debe ser abogado, escribano, contador o tener idoneidad para el cargo, el cual es acreditado mediante concurso; por otra parte debe contar con una aptitud psicofísico; no residir a más de 100km de la sede del RS; tener entre 21 y 60 años; sin antecedentes penales, por último debe acreditar solvencia económica y financiera.

- **¿Cuáles son los Derechos de los ER?**

Mientras permanezcan en su función, no concurren las circunstancias que lleguen a la autorización de su remoción, Art 40 del Decreto Ley 6582/58 y modificaciones. Mientras cumpla con sus funciones, tendrá derecho de percibir retribución por sus servicios, además de otros beneficios como licencias, justificaciones y franquicias.

- **¿Cuáles son las Obligaciones del ER?**

Deben prestar un servicio eficiente, indelegable, personal, en forma y condiciones de tiempo determinados, además de cumplir lo determinado por la DNRPA y CP; igualmente debe cumplir con las Normas encargadas de regular la función y régimen registral automotor o prendario, con las instrucciones impartidas por la DNRPA y CP, por medio de los funcionarios autorizados; deben pedir autorización a la DNRPA y CP, antes de presentarse a las autoridades superiores al momento de tratar asuntos vinculados al Organismo, a su función o para ejecutar alguna declaración pública respecto a los temas ya mencionados; afectar al servicio o local, de su propiedad, recibido en comodato o por cualquier otro título que sea legítimo, el cual le otorgará la posesión, para así afrontar los gastos que hagan al funcionamiento del RS, como persona, papelería, etc.

De acuerdo a lo que establezca la Secretaría de Justicia; excusarse de intervenir en todo asunto en que tenga interés personal o en el que forme parte, intervenga o tenga interés su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, sus colaterales (hasta cuarto grado de consanguinidad), segundo de afinidad o persona con la cual tenga cualquier tipo de sociedad a excepción de la anónima o cuando su actuación pueda originar alguna interpretación de parcialidad o violencia moral; concurrir a prestar declaración como testigo en los asuntos sumarios e informaciones sumaria que se susciten en sede administrativa; se debe comunicar a la DNRPA y CP a su domicilio real y cambios posteriores; deben velar por el estricto cumplimiento por parte del personal a cargo de todas las obligaciones vigentes para los ER.



Unidad 2 REGIMEN JURIDICO AUTOMOTOR

Esta es la principal normativa que se encarga de regular la actividad registral. Es un **Acto Jurídico** (lo que quiere decir, que es un acto voluntario, lícito que tengan por fin inmediato establecer entre las partes relaciones jurídicas para crear, modificar, extinguir o transferir derechos). **El acto jurídico es bilateral, entre vivos y de carácter formal.**

Régimen Jurídico del Automotor o Régimen Registral del Automotor: Engloba las normas jurídicas, es decir, leyes, decretos, resoluciones, circulares e instrucciones administrativas que se encargan de regular todo lo que esté relacionado con los automotores y los requisitos para realizar su inscripción y efectos, constitución, modificación y extinción de los derechos reales sobre los automotores, organización y funcionamiento de los RS. La ley de 1958, mediante el Decreto Reglamentario

6582/58 es la normativa principal que regula la seguridad registral del automotor. Es muy extenso y de gran transcendencia para la actividad registral.

- **Características:**

- **Constitutivo:** Únicamente se adquieren derechos de titularidad y oposición a terceros siempre y cuando se inscriba el trámite en el RS.
- **Obligatorio:** Respecto a los actos que emanen de actos convencionales, judiciales o administrativos.
- **Público:** Todos aquellos actos registrales estarán a plena disposición de quien manifieste algún interés legítimo que lo requiera. **Decreto 335/88, Art. 10:** El RS tendrá carácter público y cualquier interesado podrá solicitar informes sobre el estado del dominio de los automotores inscriptos, y respecto de las anotaciones personales. Que abren en ellos previo pago del arancel correspondiente, y dando cumplimiento a los requisitos que establezca la DNRPA y CP.

- **Principios registrales:**

- El RS se encarga de otorgar el Título de Propiedad (Legitimidad).
- Buena fe de la inscripción.
- Legalidad.
- Concepto del automotor (especialidad).
- Informe previo presunto obligatorio (prioridad).

- **Recaudos registrales:**

- Cumplimiento de los Artículos 9 y 13 RJA Obligatoriedad del arancel Inscripción inmediata por insistencia.
- Validez de la ST Exención arancelaria para el CH Petición solo en la ST Validez intemporal de la oferta de venta manifestaciones de derecho.
- Acreditación de personería con certificación de firmas.
- Poderes especiales y generales.

- **La ST08 es conocido por ser el Instrumento Privado más utilizado...** Realmente posee poca importancia si se trata de un Instrumento público o privado, el hecho es que es la única formada para expresar la voluntad, no existe documento alguno que lo reemplace.
- **La inscripción es obligatoria y tiene un efecto constitutivo...** Produce efecto entre las partes y respecto a terceros genera una relación a partir de la inscripción, comienza a tener valor.
- **La ST08 no tiene fecha de vencimiento. Se encarga de expresar la voluntad tanto del vendedor como del comprador.**
- **Las voluntades no tienen fecha de vencimiento...** Se puede revocar la ST08, se habla de mora en la Certificación. Todo automotor tendrá asignado un documento al inscribirse en el RS, dicho documento es el “**Título de Propiedad del Automotor**”, el cual tendrá carácter de Instrumento Público. Éste acreditará al automotor las condiciones de dominio y los gravámenes que le afecten, es decir, la inscripción de la propiedad automotor es constitutiva, por lo que solo se adquiere una vez que se inscribe en el Registro petitionado mediante ST01 o ST08, quien compra un automotor (sin importar que lo tenga en su poder), no es propietario hasta el momento en que no lo inscriba a su nombre.

- **Artículo 5:** Define que se tiene que inscribir y cuáles son los automotores que regula. Faltan los motos vehículos, a partir de 1988, se estableció la obligatoriedad de la inscripción de moto vehículos de más de 50cc.

- **Artículo 6:** La primera parte marca cuáles son los automotores que se deben inscribir. Remarca la inscripción para que produzca efectos (se debe inscribir, sino no existen, no tienen efecto jurídico). Sobre ésta base se crea el **REGISTRO DEL AUTOMOTOR**. En 1964 se creó la DNRPA y a fines de 1960 y principios de 1970 se crean los RS. Disposiciones, circulares y dictámenes son: resoluciones, órdenes de servicio y opiniones, emanadas de la DNRPA y CP, de carácter vinculantes para los usuarios del sistema registral. Legislación aplicable a la compra-venta de automotores normas del Código Civil y Arts. 1 al 6, 10, 14, 15 y 27 RJA.

- **Artículo 9:** Los trámites que se realicen ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, deberán abonar el arancel que fije el Poder Ejecutivo Nacional, salvo los casos expresamente exceptuados por la reglamentación. No podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones, por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro. Las personas físicas o jurídicas registradas en el Organismo de Aplicación como comerciantes habituales en la compra-venta de automotores, deberán inscribir a su nombre los automotores usados que adquieran para la reventa posterior.

- En tal caso no abonarán arancel alguno por el acto y por su inscripción, siempre que dentro de los NOVENTA (90) días contados desde esta última la reventa se realice e inscriba. Si ello no ocurre, el arancel se deberá abonar dentro de los CINCO (5) días de vencido dicho plazo; y a partir del sexto día el arancel se incrementará con el recargo por mora que fije el Poder Ejecutivo Nacional. El beneficio que otorga este artículo no regirá cuando el adquirente y el vendedor sean comerciantes habituales, y este último haya hecho uso de la exención al efectuar su adquisición. El Organismo de Aplicación establecerá los requisitos que deberán cumplir los interesados para inscribirse como comerciantes habituales en la

compraventa de automotores, y las causas por las cuales se suspenderá o cancelará esa inscripción.

La DNRPA y CP ejerce su potestad reglamentaria al dictar las “Disposiciones”, de las cuales existen dos clases:

1. **Reglamentos Internos:** Son aquellos relacionados al régimen de administración de éste Organismo y con el RS.
2. **Reglamentos Externos o Disposiciones Técnico-Registrales:** Son importantes, ya que si no se dictaran los particulares, se desconocerían el procedimiento para poder ejercer los Derechos y cumplir con las obligaciones.

Circulares: Son las instrucciones u órdenes que se realizan de carácter general, es decir, están dirigidos a todos los RS. Hay circulares emanadas de la DNRPA y CP y del Departamento Técnico-Registral, por ejemplo en Impuestos, Patentes, Transferencias.

Recurso judicial directo. Procedencia y plazo: Para notificarse personalmente de las Resoluciones de DNRPA y CP o de los RS, para consentirlas expresamente o para interponer recursos; el presentante debe acreditar su condición de parte, mediante la exhibición de documentos de identidad, o si se tratase de un representante, mediante escritura pública, carta de poder o constancia expresa en la solicitud tipo. En los dos últimos supuestos, la firma del mandante deberá estar certificada por alguna de las personas autorizadas para certificar firmas en las ST o haber sido estampada en presencia del ER. El recurso previsto en la Ley se deducirá y tramitará en la forma y dentro de los plazos que se establecen.

Este recurso es la única vía conocida para impugnar las decisiones de los ER en materia registral, y de la DNRPA y CP en la misma materia, cuando se trate de conflictos de carácter individual, en los supuestos de cancelación o suspensión en el registro de CH o de aplicación de las sanciones de multa contempladas en el Artículo 23 de la Ley.

- **Plazo:** Dentro de los quince (15) días hábiles administrativos y computados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución recurrida. El recurso se interpondrá ante el RS o ante la DNRPA y CP, según cual sea el organismo que dictó la resolución recurrida. Las notificaciones se practicarán por los medios y con los recaudos previstos en la reglamentación de la **Ley Nacional de Procedimientos Administrativos**, exceptuando cuando se trate de la notificación de resoluciones de los RS por los cuales se llegara a observar un pedido de inscripción o anotación, las que quedarán notificadas a los interesados en la sede registral martes o viernes, o el siguiente día hábil, si alguno de ellos fuere feriado o administrativo.
- **Requisitos:** Deberán ser presentados por escrito, con patrocinio de letrado, habilitado para actuar ante el fuero federal, e incluirá su fundamentación y el ofrecimiento de prueba; de manera particular expresará lo siguiente:
 - a) Denominación y domicilio real del recurrente y la constitución del domicilio en la ciudad de la sede del Tribunal.
 - b) El acto o situación que motiva el recurso.
 - c) La finalidad que se desea obtener.
 - d) Los hechos pertinentes, explicados detalladamente.
 - e) El Derecho aplicable, precisándose la ilegitimidad que se atribuye al acto o situación impugnada.
 - f) La prueba ofrecida, se agregarán los instrumentos originales que se invoquen y que no

obrenen las actuaciones administrativas.

Respecto de los instrumentos que no estén en poder del recurrente, se referenciará sucintamente su contenido y se indicará el lugar donde se encuentren.

Del escrito y de los instrumentos originales adjuntos se acompañarán de las copias. Interpuesto el recurso se suspenderán los efectos de la resolución recurrida y se extenderá la prioridad para registrar el acto observado hasta tanto sea resuelto.

Interpuesto el Recurso ante la DNRPA Y CP: Ésta deberá elevar las actuaciones al Tribunal por intermedio de la Secretaría de Justicia dentro de los diez (10) días hábiles administrativos siguientes a la presentación del recurso. La DNRPA y CP podrá revocar el acto impugnado. En caso contrario, remitirá dentro de ese lapso las actuaciones a la Secretaría de Justicia, pudiendo acompañar un informe con las observaciones que le merezca el recurso y ofrecer prueba. La Secretaría de Justicia podrá revocar el acto impugnado dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos siguientes a la recepción de las actuaciones. En caso contrario, dentro de ese lapso las elevará al Tribunal competente, pudiendo ampliar el informe y la prueba ofrecida por la DNRPA

y CP, o producirlo y ofrecer prueba si ésta lo hubiere omitido. Si la DNRPA y CP o la Secretaría de Justicia revocaren el acto impugnado notificarán de ello al recurrente en la forma y plazo establecido en el artículo anterior. Recibidas todas las actuaciones, el Tribunal proveerá dentro de los diez (10) días hábiles judiciales siguientes, la prueba ofrecida, desestimando la que juzgue de forma impertinente. La resolución se notificará por cédula o personalmente. Producida la prueba o desestimado su ofrecimiento, según el caso, el Tribunal llamará a los automotores para dictar la sentencia, pudiendo disponer de otras medidas para mejor proveer. El plazo para dictar sentencia será de sesenta (60) días hábiles judiciales, desde que se encuentra firme el llamado de autos. Supletoriamente será aplicado el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Interpuesto el Recurso ante el RS: Éste deberá elevar las actuaciones al Tribunal por intermedio de la DNRPA y CP dentro de los (5) días hábiles administrativos siguientes a su presentación. El RS podrá revocar el acto impugnado. En caso contrario, remitirá dentro de ese lapso las actuaciones a la Dirección Nacional, pudiendo acompañar un informe con las observaciones que le merezca el recurso y ofrecer pruebas. La DNRPA y CP podrá revocar el acto impugnado dentro de los (10) días hábiles administrativos siguientes a la recepción de las actuaciones. En caso contrario, dentro de ese lapso las elevará al Tribunal competente, pudiendo ampliar el informe y la prueba ofrecida por el RS o elaborado y ofrecer prueba si éste lo hubiere omitido. Si el RS o la DNRPA y CP revocaren el acto impugnado, notificarán de ello al recurrente dentro del tercer día, personalmente, por telegrama colacionado o carta documento remitidos al domicilio especialmente constituido y a falta de éste, al real de aquél. Si se hubiere omitido la constitución de domicilio especial y la denuncia del real, el acto se notificará en la forma prevista en el Artículo 13.

¿Cómo nos relacionamos con el RS? Cuando comercializamos automotores; lo llevamos al RS a través de la ST, comúnmente llamada “Formularios”.

La diferencia entre Formularios y ST: El **Formulario** es utilizado, por ejemplo en el caso de que vaya a un Organismo Público y deba llenar una planilla.

Cada trámite tiene una ST (Solicitudes Tipo), la cual actúa jurídicamente y se puede presentar una ST aunque llegase a faltar alguna documentación, generando así derecho de prioridad y tiene 10 días hábiles administrativos para salvarlos. El Artículo 13, Decreto Reglamentario 6582/58 determina que, los pedidos de inscripciones o anotación en el Registro y en general los trámites que se realicen sólo pueden efectuarse mediante las ST.

- **Características del ST:** Acciona como trámite, tienen carácter de declaración jurada, por lo tanto asumen las responsabilidades penales que pudieran corresponder en algún momento determinado, ya que constituye derechos. Sus características son las siguientes:
 - Deben llenarse a máquina, Impresa en computadora o con letra imprenta en tinta negra o azul.
 - Deben cubrirse todos los datos requeridos, tachándose los espacios no utilizados.
 - Debe utilizarse una ST por cada trámite y por cada automotor (Excepción: alta y baja simultanea de motor, de cilindro para el almacenamiento de gas – comprimido).
 - Tienen un color y valor determinado.
 - El número no tiene implicancia.
 - Tienen fecha de expedición, es en la que se certifica la firma de la persona que realizó la petición, si hay más de una firma, se considera fecha la primera, a partir de esa fecha, se establecen 90 días hábiles administrativo para presentarla cumplimentando con la documentación pertinente ante el RS.
- **Enmiendas de las ST:** Todos los datos insertos en la ST pueden ser enmendados, siempre y cuando esté salvada dicha enmienda por el peticionario o el perito (en el caso de peritaje, debe haber alguna verificación) y debe firmar nuevamente en el Rubro Observaciones.
- **No deben considerar enmiendas, por lo tanto no deben ser salvadas:** El llenado de la ST por distinta persona o distinto tipo de letra o color de tinta.
- **Excepción al principio general:** No pueden enmendarse en una ST la totalidad del prenombre y apellido de alguna de las partes o la totalidad de la identificación de dominio, aunque sea en uno solo de los lugares donde este deba figurar, aunque estén salvados no son

válidos.

- **Los datos de identificación de dominio son:** Número de dominio, marca, tipo, modelo, marca y número de motor o chasis.

En la ST debe figurar:

1) Todos los datos que identifican a las partes que intervengan. Tales como los casos de:

- **Personas Humanas:** (acreditan identidad con DNI, Pasaporte, Cédula de Identidad, etc.) en caso de que el titular registral estuviere casado: Cualquiera de los cónyuges puede optar por el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella. Sin embargo no se exige acreditación del estado civil ni apellido del cónyuge.
- **Personas jurídicas:** Se debe copiar textualmente su denominación o razón social del contrato o documento de creación) si se trata de sociedades que irregularmente constituidas se deberá completar una ST con los datos de la sociedad, CUIT, suscripta por cualquiera de los socios.

En el caso de una inscripción inicial o transferencia a favor de una de esas sociedades, se deberá acompañar con carácter de minuta tantas ST como socios tenga con sus datos personales y porción en la que participan, suscripta por cualquiera de los socios.

Se deberá consignar la autoridad que otorgó la personería con los datos de inscripción y fecha. En caso de sociedades y asociaciones civiles que no requiera de matriculación, solo fecha de creación.

- **Las personas jurídicas con derecho público:** Organismos oficiales, nacionales, provinciales, municipales, empresas y sociedades de su propiedad, deberán consignar sólo su denominación.

2) La clase identificación tributaria del peticionario (CUIL/CUIT), certificación de firmas, domicilio del solicitante y demás partes en su caso. Los mandatos que se hubieren otorgado. Completar las observaciones necesarias. Se pueden apreciar los siguientes casos:

- **Cuando ingreso la ST al RS, previo pago del arancel y se estampa el cargo,** comienza el plazo de procesamiento y **puede: 1- Tomar razón el trámite; 2- Observarse:** que a su vez puede consentirlo o impugnarlo.

Los trámites comienzan con una petición ante el RS con la ST. La finalidad de la ST: promover la actuación del RS. La ST ingresada al RS: le da derecho a la quien hizo la petición para que el RS dentro del plazo de procesamiento previsto (sea de 24hrs o de 48hrs) procesa a su despacho, sea a favor u observado.

- **Si el trámite estuviera observado:** El peticionario del trámite tendrá que decidir si:
- **Va a consentir la observación,** para que después se pueda inscribir o retomar el trámite, por el contrario, si va a impugnarlo total o parcialmente: deberá interponer el recurso previsto en los Art. 16 y SS del Decreto N° 335/88 contra las resoluciones de los ER, debe interponerse dentro de los 15 DHA (días hábiles administrativos), a partir del día siguiente a la notificación, se trata de un recurso contra la observación.

Clases de ST: Serán mencionadas las ST utilizadas hasta el día de Hoy:

- **ST01: Inscripción inicial** y se utiliza para peticionar la II (inscripción inicial) de un 0km nacional o importado, ese último debe decir “importado” en forma transversal.

- **ST02:** Es una especie de **Vale Todo**, ya que **puedo hacer 19 trámites** concretos, por ejemplo: Duplicado de título, RPA – nueva codificación de motor o chasis, Informe Estado de Dominio, Certificado Estado de Dominio, etc.) Y el **Casillero 20 es para OTROS**

TRÁMITES, si surge un trámite que no está contemplado en otras ST, se utilizó ésta ST Casillero 20.

- **ST02 E:** Para anotaciones de medidas judiciales y pedido de informes de personas físicas, ordenados por autoridad competente. Es de libre impresión. Es gratuita y va como minuta.

- **ST03: Inscripción de prenda:** Básicamente se da en los casos de compra de automotores en concesionarias, cuando lo compro en cuotas, está prendado, el automotor ya está pago, y tengo que devolver el dinero, es como una hipoteca, me prestan el dinero y el automotor queda en garantía. Este documento se debe tramitar para **solicitar** una prenda, ya es un requisito esencial para la inscripción y adquisición de una prenda.

- **ST04: Varios trámites:** Cambio radicación, denuncia de robo/hurto, denuncia de recupero, cambio motor o chasis, alta o baja de motor, cambio de carrocería, etc.

- **ST04D:** Confeccionada por la empresa aseguradora para ser presentada en el RS luego de evaluar el siniestro automotor.

- **ST05: Básicamente para tres trámites:** Inscripción de automotores subastados, armados fuera de fábrica y usados nunca inscriptos.

-



Graduarte YA

- **ST08: Inscripción de contrato de transferencia:** Con firma del vendedor (actual titular) y del comprador (futuro titular) y firma del cónyuge del vendedor, el cual nunca vende solo consciente la venta del otro cónyuge, el cual podrá reclamar luego vía judicial el 50% al separarse por disolución de la sociedad conyugal, fallecimiento, etc.

- **ST08 E:** Transferencia ante escribano público.

- **ST08D:** Esto sería la versión digital luego de sacar el turno vía online.

- **ST10: Denuncia de compra:** Se utiliza cuando uno compra, pero no tiene la firma del vendedor (consentimiento de venta con ST08): no puedo circular con el automotor. El objeto es que se llame al vendedor y es la única alternativa.

- **ST11: Denuncia de venta:** denuncio ante el RS que vendí el automotor de mi propiedad.

Tiene efecto declarativo, pero no constitutivo.

- **ST12:** Verificación física del automotor. (También se hace versión online). Este formulario sirve para realizar la verificación Policial.

- **ST12 P:** Peritaje.

- **ST13 D:** Tienen que ver básicamente con **Rentas e Infracciones:** informes de Rentas, altas, bajas, etc. Esta Solicitud será impresa en soporte Papel con determinadas medidas de seguridad determinadas por DNRPA.

- **ST15: Cesión de derechos:** Se utiliza generalmente cuando hay un vehículo robado o hurtado, y habíamos contratado un seguro, se realiza la cesión de derechos a favor de la compañía aseguradora.

- **ST16:** Revocación de la cesión de derechos.

- **ST17:** Se utiliza para transferencias de vehículos usados a nombre del comerciante habitualista con costos mínimos evitando así problemas con la transferencia al cliente Final.

- **ST20:** Inscripción de posesión o tenencia.

- **ST21:** Solicitud de habilitación e impresión parcial.

- **ST22:** Solicitud de habilitación e impresión de nuevo ejemplar por pérdida o deterioro del certificado de importación.

- **ST24:** Inscripción de contrato de leasing. (Se puede imprimir).

- **ST31:** Permite regularizar el alta provisoria de un automotor que adeuda la baja de la jurisdicción anterior

- **ST53:** Convocatoria a presentación del Parque Automotor.

- **ST57: Informe de estado de dominio en extraña jurisdicción:** se puede solicitar in IED en cualquier RS, por ejemplo un automotor registrado en Jujuy y solicito IED en RS de CABA. Suele tardar una semana aproximadamente, el RS envía por Fax la información al RS que lo solicita.

- **ST58:** Informe de estado de dominio ante la DNRPA y CP.

- **ST59:** Mandatario/mero presentante/comerciante habitualista.

- **ST99: Informe de estado de dominio urgente:** Se presenta junto con la ST02, en las dos primeras horas de atención del RS y se lo otorgan dentro de las dos últimas horas, donde está radicado el automotor.

- **ST121:** Cedula de Identificación (libre deuda de patente).

- **ST153:** Empadronamiento petitionado por el mero poseedor.

- **Solicitud Tipo “TP” Trámites Posteriores**

- **Solicitud Tipo “CH” Comerciantes Habitualitas**

- **Solicitud Tipo “CL” Automotores Clásicos**

- **Solicitud Tipo “M” Mandatarios.**

Ante cualquier duda de aplicación al respecto, si la misma refiriera al sistema (SURA) deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda, por ticket de consulta o telefónicamente y si se relacionara a la normativa, a los teléfonos 4011-7617/7691/7230 o mediante correo electrónico a: asesoramiento@dnrpa.gov.ar

En los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Moto vehículos serán de uso obligatorio las siguientes Solicitudes Tipo:

- 1) **Solicitud Tipo “01-D** : Solicitud de Inscripciones INICIAL tipo 01 Nacional o Importado.
- 2) **Solicitud Tipo “02”** exclusiva para motovehículos.
- 3) **Solicitud Tipo “02”** Especial.
- 4) **Solicitud Tipo “03”** exclusiva para motovehículos. Se emplea para la inscripción de una prenda automotor.
- 5) **Solicitud Tipo “03 D”** Motovehículos
- 6) **Solicitud Tipo “04”** Es aquel formulario empleado para llevar a cabo el cambio de radicación o cuando se realice el cambio de domicilio del titular o del lugar donde guarda normalmente el automotor, que hubieren determinado la permanencia de éste.
- 7) **Solicitud Tipo “05”** para re empadronamiento de moto vehículos. Se retira únicamente en persona con DNI o matrícula.
- 8) **Solicitud Tipo “08”** exclusiva para moto vehículos.
- 9) **Solicitud Tipo “08D”** Moto vehículos.
- 10) **Solicitud Tipo “11”** exclusiva para moto vehículos.
- 11) **Solicitud Tipo “12”** Este formulario sirve para realizar la verificación policial.
- 12) **Solicitud Tipo “13D”** Declaración Jurada de patentes firmada por el presentante del trámite. Comprobantes de pago de impuesto provincial o municipal a la radicación de automotores - Patentes: automotores radicados: en Cap.
- 21) **Solicitud Tipo “31D” Motovehículos.**
- 22) **Solicitud Tipo “TPM” Trámites Posteriores de Motovehículos.**

SITE: Sistema de Trámites Electrónicos.

La Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) a más de cincuenta años del primer patentado del actual régimen jurídico del organismo, lanzó el Sistema de Trámites Electrónicos (SITE), el cual se ha convertido en un hito para la gestión pública en el **Sistema de Registro de Automotores en Argentina**. De esta forma, los ciudadanos por medio del portal web de la DNRPA, la cual es <http://www.dnrpa.gov.ar> podrán realizar una pre-carga de los datos de algunos formularios, para luego completar el trámite en el Registro Seccional correspondiente.

El nuevo sistema **empezó a funcionar el 5 de marzo de 2014**, y en un principio, los usuarios de todo el país podían realizar los trámites de expedición de Cédulas de Identificación para Autorizado a Conducir Vehículos (Cédula Azul) y Motos (Cédula Rosa).

A dichos trámites se le suman:

- La Revocación de Cédula de Identificación para autorizado a conducir.
- Duplicado de Cédula de Identificación para autorizado a conducir.
- Expedición de Cédula Adicional.
- Renovación por vencimiento de la Cédula de Identificación.
- Duplicado de Cédula de Identificación.
- Duplicado de Título de Automotor.
- Reposición de placa metálica.
- Informe de Estado de Dominio.
- Informe Urgente.
- Informe Nominal.
- Informe Histórico de titularidad.
- Informe de Estado de Dominio.

Los usuarios ya no tienen que completar las solicitudes en el Registro Seccional y así, en las oficinas **se agilizará la recepción de los trámites** en la mesa de entrada.

La **Disposición 70/14**, afirma que la DNRPA y CP, al ser el organismo de aplicación del Régimen jurídico del Automotor, le compete la organización y funcionamiento del Régimen Nacional de la Propiedad del Automotor a su cargo, se encuentra facultada para determinar la creación, contenidos y demás requisitos de validez de la ST de uso obligatorio.

Mediante **Disposición 245/12**, se dejó en vigencia el Sistema Único de Registración del Automotor (SURA), el programa de gestión informática de todos aquellos trámites que se presentan ante los RS, entre cuyas ventajas se encuentra la estandarización de los procesos administrativos al interior de cada sede registral, en todas sus competencias. La implementación gradual del SURA completó el 1° de noviembre de 2013, cuando la totalidad de los RS se incorporaron definitivamente al sistema.

Se encuentra en marcha distintas medidas de gestión a fin de simplificar trámites registrales del automotor, entre los que se encuentran la unificación y sustitución de los Formularios y Solicitudes Tipo (ST), utilizadas para presentar trámites ante los RS.

La Circular 000003/14 establece que: “el SITE permitirá a los usuarios pre-cargar sus datos anticipadamente en las Solicitudes tipo “TP y TPM” que luego serán impresos directamente en la sede de los RS, se reducirá el tiempo de espera y atención en las mesas de entradas de los RS, los cuales deben otorgar una atención preferencial a los usuarios que opten por la recarga de los trámites electrónicos, debiendo disponer de un lugar visible y correctamente señalados, tres numeraciones distintas para la atención al público: 1- Usuarios Particulares, 2- Usuarios de Trámites electrónicos preferencial y 3- Mandatarios.

Expedición de la ST y validez

- **Expedición:** La ST tiene fecha de expedición y es la fecha que se certifica la firma de quien hace la petición (si hay más de una firma, se considera como fecha de expedición la primera certificación de firma). **Validez:** A partir de la fecha de expedición se establecen 90 días hábiles administrativos para presentarlas cumplimentadas en su totalidad ante el RS, caso contrario perderá eficacia y no puede utilizarse.

La ST puede INSTRUMENTAR O NO DERECHOS

- **Si la ST NO instrumenta derechos:** Es decir, esta perfeccionado por una sola parte: por ejemplo: duplicado de título, tienen 90 días hábiles administrativos presentarlo, sino caduca (se extingue), **no la puedo presentar.**
- **Si la ST Instrumenta derechos el otorgamiento de los mismos:** Por ejemplo: transferencia, firmada por el vendedor en poder del comprador, NO CADUCA, vence a los 90 DHA y debe abonar un arancel por mora. Un primer arancel y otro al año por igual suma que el primer arancel estaba en los \$80. **Las ST Que instrumentan derechos son, por ejemplo: ST01, ST03, ST05, ST10, ST15, ST20 Y ST24.**
 - **La Verificación Física tiene una validez de 150 DHA**
 - **La Pericia tiene una validez de 30 DHA**
 - **Los RS no entregan ST01, sólo la DNRPA puede hacerlo.**

- **Presentación:** En la ST debe realizarse ante el RS, donde se encuentra radicado el automotor o de futura radicación, pagando el arancel y acompañando la documentación pertinente por cada trámite, con la firma debidamente certificada. Si ambos registros tienen asiento en una misma ciudad no opera el cambio de radicación
- **Recepción:** Estará a cargo del RS que intervenga en el trámite que se solicita.
- **Cargo:** Es el horario y fecha de ingreso fehaciente del trámite que el RS pondrá sobre la misma ST, es importante para determinar la “PRIORIDAD REGISTRAL”.

MERO PRESENTANTE – MANDATARIOS – COMERCIANTES HABITUALISTA: Según Artículo 10 del RM (Registro de Mandatarios), será obligación de los MN (MANDATARIOS MATRICULADOS) y sus empleados presentar los trámites acompañados de las ST 59, con sello y firma.

Si se trata de **MN NO MATRICULADOS**, con certificación de firmas, es decir, es un **MERO PRESENTANTE**, se deberán presentar cualquiera sea el trámite que se realice registralmente, y se acreditará identidad de quien realice la presentación, cuando no se trate del titular registral o del adquirente del automotor en caso de transferencia; CH sin certificación de firmas. Los abogados, procuradores y escribanos públicos, colocarán verticalmente en el margen izquierdo de cada ST con sello y firma que lo identifique.

- **Mandatario/a:** Es la tercera persona que ha pedido de los legitimados vendedor, adquirente, apoderado, representante legal, etc. – encargará a la misma la presentación de un trámite ante los RS.
- **Peticionarios:** Son los legitimados para solicitar la inscripción de cualquier trámite registral.
 - **Transmitente:** Vendedor
 - **Adquirente:** Comprador, apoderado, representante legal, etc.
- **Arancel:** Es percibido por el empleado que se encuentra en mesa de entradas. Se abona en concepto de pago por trámite que se pretende realizar dentro del RS. Están fijados por la DNRPA y CP. Justificando el pago ante el RS se extienden recibos oficiales con una validez de 90 DHA (días hábiles administrativos). Hasta 1987 los aranceles eran depositados por los usuarios ante la sucursal del Banco Nación o de otro banco oficial que se asignaba a cada RS con boletas que éstos emitían. Mediante Resolución del MJS y DDHH, se autorizó a la DNRPA y CP a implementar un sistema de percepción de cobro directo por los RS, facilitando de este modo a los usuarios con la realización de los trámites, siendo esta la primera medida, **luego se siguió con el cobro de impuestos a los sellos**, lo cual es la percepción de las patentes de automotor o de impuesto a la radicación, etc.; que convirtió a los RS en una oficina donde se cumplen todas las obligaciones registrales y fiscales relacionadas con el automotor.

NO SE ENTREGARAN GRATUITAMENTE: Las que tengan carácter de MINUTA, si en ellas no se certifica la firma de quien realizó la petición. Las ST en las que las partes no concurren a firmar ante el ER en un mismo acto. No presenten con el trámite en el acto de certificación de firmas.

- **Para solicitar la ST gratuita:** Tiene que ir el peticionario a solicitarla ante el RS donde está radicado el automotor o de futura radicación – donde debe presentarse el trámite –. En caso de comprar la ST deben entregarle el correspondiente recibo de compra, en caso de comprar la ST independiente de los aranceles percibidos por la función registral. No serán entregadas gratuitamente: ST12, ST57, ST59, ST59 M, ST13 relacionado con **RENTA**.
- **Recibo:** Una vez abonado el arancel, se entrega un recibo de pago, en el que se deberá

consignar: día y hora de la presentación; número de código de identificación del RS, número de dominio – salvo en las II (inscripciones iniciales) y las inhibiciones – el tipo de trámite que se presenta. Si se trata de distintos trámites para un mismo dominio, podrán incluirse hasta tres constancias de pago. En ese caso se registrará cada uno de ellos en forma individual y si se acompaña documentación, se deja constancia de la recepción de la misma en el recibo.

- **Peticionarios:** En una ST es siempre una persona que puede ser humana o jurídica.
- **Los trámites pueden ser peticionados mediante la firma de:** Propio interesado, su representante legal, su apoderado, autoridad judicial/administrativa.
- **Las personas menores de edad:** Pueden peticionar la inscripción o anotación ante el RS si se encuentran emancipados por matrimonio (con las limitaciones establecidas en el Código Civil, respecto de automotores adquiridos por título gratuito, por ejemplo donación: antes y después de la emancipación, sólo tendrán la administración y para poder disponer necesitaran pedir Autorización Judicial) o posean título profesional habilitante (en este caso tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere producto de su profesión, y puede estar en juicio por cuestiones vinculados a ellos).
- **Representantes legales:** Hay que diferenciar si se trata de Representantes Legales de Personas jurídicas o Representantes Legales de menores de edad o con restricción a la capacidad: en caso de menores de edad no emancipados sus padres debieron acreditar con partida de nacimiento, si faltaran los padres o ambos fueran incapaces, están privados de la responsabilidad parental, suspendidos en su ejercicio o en el caso de las personas con Capacidad restringida y con incapacidad, sus apoyos, tutores o curadores lo que acreditaran con las pertinentes constancias judiciales.

En el caso de Personas Jurídicas:

- **Sociedades Anónimas:** Los Representantes legales tienen facultades suficientes para obligar a que aquella frente a terceros en la venta, compra, gravamen y otros trámites ante el RS, no requiere de Acta Especial de Directorio, bastará que se acredite personería con 1) el Contrato Social o Acta de directorio con designación de representantes – v.g. estatuto de sociedades anónimas, acta de distribución de cargos). Si en el contrato social se ha limitado las facultades del representante legal, se deberá acompañar el acta que expresamente lo autorice. Debiendo presentar en el RS copia certificada por escribano y copia simple para adjuntar al legajo, 2) certificación de firma por ER o Escribano público dando cuenta de la documentación que tuvo a la vista.
- **Otras Sociedades:** Es suficiente la firma del representante legal, acreditando esa condición con el contrato social.

Es importante tener claro que:

Un poder es un documento público, autorizado por un escribano público, que **permite a una persona humana o jurídica designar a otra como su representante**, para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos, de modo tal que, el representante deberá acreditar su cualidad de apoderado, mediante la exhibición de la copia autorizada o testimonio del poder.

El que otorga el poder es el poderdante. El que recibe el poder es denominado apoderado.

Los poderes se realizan por escritura pública ante un escribano. En el caso de que un poder se presente en un Registro Seccional de una provincia distinta donde se expidió, **debe contar con una legalización del Colegio de Escribanos** de la provincia donde fue emitido.

- **Apoderados:** Las partes podrán hacerse representar por un tercero ante el RS. Suscribir las

ST o para notificarse personalmente de las resoluciones de la DNRPA y CP o de los RS: para consentirlas expresamente o para interponer recursos. Debiendo acreditar su personería mediante **escritura pública, carta de poder o autorización expresa en la ST**. En estos **dos últimos** casos la **firma del mandante** deberá estar **certificada o haber sido puesta en presencia del ER Plazo validez 90 DHA**, desde la certificación de firmas.

- **Principio de poderes:** Las partes pueden otorgar poderes para que se realicen en el RS actos o trámites en su representación. El apoderado deberá acreditar su poder mediante Escritura Pública de poder o representación.

- **Clases de Poderes admitidos en el DNRPA**

1. **Poderes generales:** Son aquellos que no especifican los actos que autorizan a celebrar y que en atención a su vaguedad, sólo comprenden los actos propios de la administración ordinaria y los necesarios para su ejecución. Comprende la administración de todos los negocios del mandante, siempre que expresamente así lo determine el poder. No autorizan a transferir, a menos que expresamente se haya incluido en ellos esa facultad. (Art. 375 código civil, comercial y concordantes). Los poderes conferidos en términos generales no autorizan a constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales.
2. **Poderes especiales:** Son aquellos que consignan algo concreto y específico, (por ejemplo vender, comprar, preñar, transferir, enajenar, arrendar, etc.), Tiene una validez de 90 días hábiles de expedido. Éste poder tiene revocación finiquitad, que es cuando se concreta el fin para el cual fue creado, (conforme artículo 375 del Código Civil, Comercial, y concordantes).

Para que un poder sea suficiente para transferir la propiedad de los automotores, deberá contener expresamente esa facultad, ya sea consignándose la autorización para “transferir”, “disponer”, “vender”, “enajenar”, u otra similar, de la que resulte clara la facultad que se otorga.

1. **Poderes especiales irrevocables:** En los términos del Art. 1330 y 380 incisos b y c del Código Civil y Comercial, siempre que lo sean para actos especialmente determinados, limitados por un plazo cierto, y en razón de un interés legítimo, que puede ser únicamente del representante, de un tercero, de un común a representante y representado, representante y un tercero o representando y tercero.
2. **Poderes especiales titulados como irrevocables:** A pesar de que no reúnan todos los requisitos establecidos por el artículo 1330 del CCC. En éste caso en particular se considerará como simples poderes especiales.

- **Validez de los Poderes**

A pesar de que los poderes vencen a los 90 días hábiles de ser expedidos, los poderes generales y los poderes para interponer recursos tienen el vencimiento que disponga el texto del poder.

- **Se considera que un poder es especial**, cuando las facultades otorgadas se encuentran limitadas a uno o varios automotores identificados por dominio o por sus numeraciones de chasis y motor.
- **Se considera que el poder es general**, cuando las facultades otorgadas no se refieran

a uno o varios automotores determinados, comprendiendo por ende a todo el género “automotor”.

- **Sustitución de los Poderes**

En los casos de sustitución de poderes especiales, se trate de una o de varias sustituciones, el plazo de NOVENTA (90) días, deberá computarse siempre desde la fecha de otorgamiento del poder originario al primer mandatario.

- **Mandatos:** Para transferir o realizar trámites ante la DNRPA y CP o RS. – igual poder general o especial.

- **Certificación de firmas:** La firma de quien realiza la petición de la ST debe ser certificada, y se hace solamente en el original. EL ESCRIBANO PÚBLICO, puede certificar firmas en el Libro de Requerimientos, según jurisdicción. Estos certifican identidad del compareciente, la cual podrá justificarse: por afirmación de conocimiento por parte del Escribano, por declaración de dos testigos, que deberán ser de conocimiento del Escribano y serán responsables de la identificación y por exhibición que se hiciere al Escribano de documento idóneo.

- **Legalización:** Tanto en los poderes con intervención de escribano público, como en la Certificación de Firmas en otros documentos, donde también interviene el escribano, deberá procederse a la legalización ante el Colegio Público de Escribanos que corresponda la legalización del documento que se ingresa en extraña jurisdicción a los fines de verificar que el escribano se encuentre con una matrícula vigente, sin sanciones, ni impedimentos legales que imposibiliten el ejercicio de su profesión.

- **Los ER:** También pueden certificar firmas, ya sea porque el legajo B se encuentre allí o por ser el de la futura radicación (por ejemplo con ST08 más ST04; certifica solo la firma del comprador y el ER donde está el legajo B el del vendedor y cónyuge). DIRECTOR NACIONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y SUBDIRECTOR, JEFES DE DEPARTAMENTOS, JUECES, SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS: sólo para los RS, cuya jurisdicción comprenda el tribunal o juzgado. EMBAJADORES, CONSULES, JEFES DE MISIONES, DIPLOMÁTICOS EXTRANJEROS, debidamente acreditados en la República Argentina (sólo certifican al personal administrativo y diplomáticos, además las firmas deben ser legalizadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto).

En el caso de INSCRIPCIONES INICIALES DE 0km IMPORTADOS O NACIONALES:
POR LA PERSONA DESIGNADA POR LA EMPRESA TERMINAL O

CONCESIONARIA HABITUAL, importadores, distribuidores oficiales de empresas extranjeras que haya comercializado el vehículo. Deben estar inscriptos las personas habilitadas para certificar en la DNRPA y CP y en el REGISTRO DE COMERCIANTES HABITUALISTAS. FUNCIONARIOS DEL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL. EL ER que tenga el legajo B, puede certificar la firma del titular y cónyuge, si es necesario y comprador si vende.



El Domicilio y la Guarda Habitual: Según el Decreto 6582/58 ART. 11 (LA LEY 20167):

El automotor tendrá como lugar de radicación para todos sus efectos, el domicilio del titular del dominio, (titular registral) o el de su guarda habitual, – esto entraña una situación de hecho – el sitio donde regularmente se encuentra el vehículo. Acreditación del domicilio: de acuerdo a lo establecido por la autoridad de aplicación de la ley (DNRPA y CP). RECAUDOS (TITULO I CAPITULO VI y TITULO II CAPITULO II SECCION 8º del Digesto).

El DTNR (Título I Capítulo VI, Sección 2ª), establece que... Quien invoque la guarda habitual como lugar determinante de la radicación deberá acreditar la real existencia de dicha guarda, en la forma y con los medios que para cada caso se establecen.

Radicación: Es un concepto estrictamente registral que refiere al RS donde está radicado el legajo “B” de un automotor.

- **Es determinada por:**
 - El domicilio del titular registral (Art. 11 del Dto. 6582/58).
 - “Guarda habitual” del automotor.

Formas de acreditar el domicilio para las personas Humanas y Jurídicas

- **Personas humanas con ciudadanía argentina:**

Con el DNI, LC o LE original y copia (ésta última visada por el RS quedará en el legajo del automotor). Presentando copia certificada del DNI (escribano, juez, secretario nacional o jefe de departamento, cónsul argentino en el extranjero, etc.) – en el caso de II (inscripción inicial) podrán certificar las copias los certificantes habilitados por el comerciante habitualista, siempre que certifiquen la firma del adquirente en la ST01. Presentando testimonio de la resolución judicial que aprueba la información sumaria mediante la cual se acreditó el domicilio. Para los casos de domicilio legal, presentando una constancia de la autoridad correspondiente, en la que se informe el domicilio legal. (Art. 90 CC) Sólo si se acredita haber extraviado el DNI, LE o LC (acreditándolo con el comprobante de documentación en trámite que expide el RS). Mediante un certificado de domicilio expedido por autoridad policial, Juez de Paz o Escribano Público pertenecientes al lugar del domicilio. Con la constancia expresa del certificante de firma (NO ER) de que el domicilio en ella consignado es el que resulta del DNI, LE o LC que tuvo a la vista o por fe de conocimiento.

- **Personas humanas con ciudadanía extranjera:** Con DNI extranjero, copia autenticada o la constancia expresa del certificante de la firma en la ST (salvo ER) de que el domicilio en ella consignado es el que resulta del DNI que tuvo a la vista. Si no tiene DNI de extranjero residente en Argentina: pasaporte, Carnet diplomático expedido por el MRE (Ministerio de Relaciones

Exteriores) y una DDDJJ (con firma certificada autorizado por la DNRPA y CP) manifestando su residencia o habitación en el país (y un domicilio).

- **Personas jurídicas de derecho privado (SA, SRL, Fundaciones, asociaciones civiles, etc.):** Exhibiendo ante el ER original y copia del contrato social, estatuto o constancia del organismo estatal de contralor de las personas jurídicas o de cualquier otro organismo estatal del que resulte el domicilio. Presentando copia autenticada del contrato social, estatuto o constancia de cualquier organismo estatal del que resulte el domicilio. Con la constancia expresa del certificante de la firma en la ST (salvo ER) de que el domicilio en ella consignado es el que resulta del contrato social, estatuto o constancia de cualquier organismo estatal que tuvo a la vista, instrumento emanado de Escribano Público del que resulte el domicilio legal, del cual debe por haber tenido a la vista el contrato social.

Identificación de los Automotores – PLACAS: Se identifican desde su inscripción inicial mediante placas metálicas. En el caso de los automotores, las placas metálicas deberán ser colocadas al frente y dorso del mismo y la numeración surgirá de la combinación de tres letras y tres números a continuación. En el caso de la moto-vehículo, la placa metálica será puesta únicamente en la parte delantera de la unidad y su codificación será el resultado de la combinación de un grupo de tres números con tres letras a continuación. En el caso de las MAVI (Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial – autopropulsada –) la codificación surgirá de la combinación de tres letras con dos números a continuación y será colocada en la parte delantera y trasera de la unidad.

Graduarte YA

Placas provisionales: - Antes de su inscripción inicial, los automotores sólo podrán circular exhibiendo placas de identificación provisorias y exclusivamente en los casos que se enumeran a continuación:

- a) Para Fábricas Terminales de la industria automotriz y Representantes y Distribuidores oficiales de fábricas extranjeras.
- b) Para Importadores.
- c) Para Concesionarios Oficiales inscriptos como Comerciantes Habitualitas en la Dirección Nacional.
- d) Para automotores armados fuera de fábrica, para circular hasta la planta de verificación.
- e) Para automotores subastados respecto de los cuales se opte por la verificación en planta habilitada, previo a su inscripción Inicial y para los 0 Km. de fabricación nacional no verificados por la empresa terminal o los concesionarios oficiales Inscriptos como Comerciantes Habitualitas que los hubieren comercializado, para circular hasta la planta de verificación.
- f) Para automotores importados: para circular hasta tanto se dé cumplimiento a las normas emanadas de la Dirección Nacional En materia de inscripción inicial de estos automotores y las establecidas en el Título II, Capítulo I, Sección 3ª.
- g) Para automotores adquiridos en una jurisdicción distinta a aquella donde deba practicarse su inscripción inicial.
- h) Los automotores ya inscriptos durante el trámite de reposición de las “placas de identificación metálicas”, por robo, hurto, pérdida o deterioro de éstas.

Las características y todo lo concerniente al otorgamiento, uso y demás modalidades de las placas provisorias deberán ajustarse a las normas específicas que regulan la materia -Título II, Capítulo XVI.

- **Patente única del Mercosur:** Las nuevas chapas patentes se utilizarán en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela en forma obligatoria desde 2016 (en Argentina desde abril). La intención de esta patente única es el intercambio de datos para evitar robos o hurtos.
 - Tendrán siete caracteres compuestos por letras y números
 - Contendrán identificación con nombre y bandera de cada país
 - Serán de tamaño único, con emblema oficial del bloque y medidas de seguridad comunes
 - Posibilitarán 450 millones de combinaciones alfanuméricas
 - Serán un símbolo de la unificación e integración alcanzada entre los países
- En Argentina tendrá una codificación de 2 letras, 3 números y 2 letras, con la bandera del país emisor.

Existirá un sistema de interconsulta para los países integrantes del Mercosur: patente, marca y modelo, VIN/Nº de chasis, año de fabricación, datos del propietario e informe de Robo/hurto.

- **Fábricas terminales de la industria automotriz, representantes y distribuidores oficiales de fábricas extranjeras:** Son placas de papel, y cada fábrica tendrá asignadas las letras que le indique la DNRPA y CP.

- **Vigencia máxima:** 7 días corridos a partir de su expedición y 15 para camiones y vehículos de transporte. El vencimiento es improrrogable. Además de las placas, para circular deberán exhibir el certificado correspondiente de la Dirección Nacional.

- **Importadores:** Para rodar en tránsito entre la aduana y el domicilio del importador o desde estos y el concesionario y viceversa. Son de papel y las entregará el Registro Seccional correspondiente al domicilio del importador. Se peticionan mediante St02 y exhibición del certificado de nacionalización del automotor.

- **Vigencia máxima:** 7 días corridos autos y pick-up y 15 días corridos camiones y vehículos de transporte.

- **Comerciantes habitualistas inscriptos en la DNRPA y CP:** Los concesionarios oficiales inscriptos en el Registro de Comerciantes habitualitas (ST85) podrán solicitar al RS de su domicilio el otorgamiento de “Placas Provisorias para uso exclusivo de Concesionarios”. Su uso es restringido para traslado desde la empresa terminal, representante, importador o Aduana hasta el concesionario, de un local a otro del mismo concesionario, desde el concesionario a la empresa terminal, representante, importador o a otro concesionario, para el carrozado de la

unidad o para prueba de pre-entrega de la unidad, Son dos juegos de placas de material plástico. Un certificado de Placas Provisorias.

- **Vigencia:** 1 año calendario, vencido ese plazo el concesionario será responsable de su destrucción. A cada concesionario le corresponde la asignación de 162 placas. Podrá pedir hasta un máximo de 6 siempre que la cantidad solicitada represente el 10% de su promedio mensual de ventas estimado para el año en que las solicite. Para acreditar este extremo deberá suministrar una DDJJ. Si desea más de 6 placas deberá obtener la autorización de la DNRPA y CP.
- **Petición:** Mediante ST02 y copia de la ST85 para circular deberá exhibir además de las placas, el certificado de placas provisorias para uso exclusivo de concesionarios y una DDJJ confeccionada por el concesionario y/o su representante en la que manifiesta su pleno derecho sobre el automotor y la identificación del mismo (marca-tipo-modelo-motor y N°, chasis y N°). Este tipo de placas se solicitan a partir del 1° de diciembre para el siguiente año calendario.
- **Automotores armados fuera de fábrica:** Para circular hasta la planta de verificación. Automotores subastados respecto de los cuales se opte por la verificación en planta autorizada, previo a su inscripción inicial y para los 0km. De fabricación nacional no verificados por la empresa terminal o los concesionarios oficiales inscriptos como comerciantes habitualistas, que los hubieren comercializado, para circular hasta la planta verificadora: su uso estará limitado para rodar en tránsito hasta la correspondiente planta de verificación. Son de papel y las asignará gratuitamente el RS correspondiente al domicilio del adquiriente o dueño de la unidad, siempre que este haya solicitado la inscripción inicial de la unidad, con la presentación de la ST y documentación pertinente al efecto.
 - **Vigencia:** 7 días corridos para automotores y 15 para camiones y vehículos de transporte. En caso de no ser utilizada en el plazo estipulado en el punto anterior, el usuario deberá abonar la renovación.
- **Automotores importados:** Para circular desde la iniciación de la inscripción inicial y hasta tanto esta se materialice y sólo cuando no se encuentren ya verificados por las empresas terminales, concesionarios o importadores y distribuidores oficiales inscriptos como CH (comerciantes habitualistas).
 - **Vigencia:** 7 días corridos en el caso de los automóviles pick-up y 15 en el caso de camiones y vehículos de transporte.
- **Automotores adquiridos en una jurisdicción distinta a aquella donde deba practicarse su inscripción inicial:** Para automotores adquiridos en una ciudad distinta a aquella en la que deba practicarse la inscripción inicial y siempre que entre ambas medie una distancia superior a los 100km. Se otorgan exclusivamente para rodar en tránsito hasta esta última, a los fines de iniciar el trámite de inscripción. Son de papel y las entregará el ST con jurisdicción en el lugar de compra de la unidad previa petición mediante ST02 y pago del arancel respectivo y serán devueltas al momento de iniciarse el trámite de inscripción al RS donde se presente el trámite. Únicamente utilizables para el automotor sobre el que se peticionó la placa.
 - **Vigencia:** 7 días corridos para automóviles y pick-up y 15 días corridos para camiones y vehículos de transporte. Son improrrogables.

PLACAS PROVISORIAS Y PERMISOS DE CIRCULACION EN JURISDICCION

EXTRAÑA :

Al otorgamiento de Placas de identificación provisorias y permisos de circulación peticionadas en extraña jurisdicción por extravío de placas metálicas o cédulas de identificación. Al respecto y a los fines del eficaz desarrollo de la tramitación, tras la emisión del correo electrónico por el cual se solicita al Registro de radicación que indique quién es el titular registral y si no existen impedimentos para la expedición de la Placa Provisoria, deberá efectuar una llamada telefónica a dicho Seccional a fin de asegurar la recepción de la solicitud. Aún más, en caso de no poder comunicarse por la vía telefónica, deberá dirigirse a la oficina de Asistencia Funcional del Departamento de Registros Seccionales al teléfono 011 5300-4000 internos 77381 / 77502 / 77489, informando sobre ello.

El correo electrónico aludido en el párrafo anterior deberá contener además, el número de trámite cobrado por el Registro requirente. Asimismo el Registro de radicación del dominio deberá dejar asentado en el legajo que procedió a brindar la información solicitada (en hoja de registro).

Se hace saber a usted además que la tramitación que nos ocupa deberá arancelarse como placa provisoria sin dominio (código SURA 022032) a fin de poder percibir la certificación de firma y la expedición de la placa.

Finalmente se le informa que el trámite establecido por la Disposición de referencia no implica la reposición de la documentación extraviada o robada. En caso de que el pedido de reposición sea realizado con posterioridad, ante el Registro de radicación, el mismo deberá requerir la restitución de las placas provisorias o el permiso de circulación expedido en extraña jurisdicción, a los efectos de sudestrucción y archivo en el legajo del dominio. En caso de robo o extravío de dicha documentación bastará que se presente constancia policial o declaración jurada de extravío.

Ante el extravío, robo o hurto de la Cédula de Identificación, del dispositivo que contenga la Cédula de Identificación Digital o de las Placas de Identificación metálicas, el titular registral del vehículo podrá peticionar ante cualquier Registro Seccional de la competencia que le corresponda, cuando éste se encuentre a más de DOSCIENTOS (200) kilómetros en línea recta del Registro de la radicación del dominio, placas provisoria para circulación.

A esos fines, se procederá del siguiente modo:

- a) El titular registral, o uno de ellos en caso de condominio, deberá practicar la petición mediante el uso de la Solicitud Tipo 02 o TP.
- b) Efectuar por escrito manifestación expresa de extravío, robo o hurto del elemento de que se trate.

No será requisito para la presentación del trámite que se acompañe el Título del Automotor.

Artículo 2º.- Recibida la petición, el Registro requerido procederá a:

- a) Solicitar vía mail (casilla oficial) al Registro de radicación de dominio que indique quién es el titular registral y si no existen impedimentos para la expedición de la Placa

Provisoria, teniendo en cuenta que se solicita por el extravío de la Cédula o la Placa de Identificación (v.g. que la unidad cuente con LCM, que no se hubiera retenido la Cédula por deudas de patentes).

b) Una vez recibida la respuesta favorable del Registro de radicación, asignar de forma inmediata, la Placa provisoria o el permiso de circulación (según el vehículo de que se trate) con vencimiento de TREINTA (30) días corridos desde su expedición.

c) Notificar al Registro Seccional de radicación, vía mail, para que deje constancia tanto en la hoja de Registro del legajo B como en el SURA (en el campo “datos complementarios” del dominio).

Artículo 3°.- El Registro Seccional que reciba la solicitud por correo electrónico indicada en el artículo 2° inciso a), con relación a un dominio cuya radicación ostenta, deberá responderla por el mismo medio dentro de las DOS (2) horas contadas desde su recepción.

PLACAS ALTERNATIVAS Y PLACAS PARA MAVI

Norma establece en su parte pertinente que “Aquellos vehículos que por sus características y/o prestaciones técnicas no reúnan los requisitos y estándares establecidos en la reglamentación de la certificación de seguridad vehicular portarán una placa identificatoria alternativa, que será entregada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS en su inscripción inicial, quedando su circulación restringida a los alcances que determine la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y/o la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL en el marco de sus competencias.”

GraduarteYA

En relación a las la “Placa de Identificación Metálica para Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial” oportunamente creadas, esta Dirección Nacional emitió la Disposición N° DI-2018-480-APN-DNRNPACP#MJ, que aprueba el modelo así como indica el mecanismo de otorgamiento de las mismas.

PLACAS PARA TRAILERS NUEVA REGULACION Y PROCEDIMIENTOS

El ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de Transporte de la Nación, oficializo la normativa entrada en vigencia del nuevo patentamiento de tráileres y casas rodantes categoría O1 el 1 de agosto 2022, momento en el cual ya no podrán circular sin patente emitida por la DNRPA.

Esta Normativa incorpora variaciones al peso y al ancho de los tráileres de la categoría O1 para no dejar afuera a pequeñas casas rodantes y admitiendo, por ejemplo, espejos extensibles cuando el tráiler ó casa rodante resulte más ancho que el vehículo tractor.

Otra modificación importante que hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a cargo de Pablo Martínez Carignano, dentro de la categoría O1 es la puesta en marcha de una chapa única que sirva en todos los casos, esto significa que el tráiler será homologado y patentado junto a un vehículo tractor, dicho patentamiento también le servirá para ser utilizado en conjunto con cualquier otro vehículo tractor - reemplazando la situación vigente que establecía la necesidad de tener una chapa por cada vehículo tractor.- Esto tiene como objetivo facilitar la reglamentación de la medida y agilizar los procesos de patentamiento a los rodantes.

A su vez, en lo referido a los tráileres y casas rodantes categorías O2 y O3, la Subsecretaría de Transporte Automotor, organismo dependiente del ministerio de Transporte de la Nación, determinó una ampliación en el tiempo de adecuación y regularización que abarca hasta el 31 de diciembre del 2023. Asimismo, incluye la modificación en la necesidad de tener a cada vehículo tractor con una chapa diversa, por lo tanto, unifica y reemplaza esto por la obligatoriedad solamente de una única chapa para todos los vehículos tractor.

Es necesario aclarar que en todos los casos aquellos propietarios que trasladen este tipo de vehículos sin cumplir con los nuevos requisitos a partir de vigencia de la medida, podrán recibir las sanciones previstas en la Ley Nacional de Tránsito ya que no estará permitido circular con la placa denominada como “patente 101”. En este sentido, se reemplazará con una placa de identificación metálica otorgada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), una vez certificado y corroborado que son seguros para la circulación por la vía pública.

¿Cómo patentar un tráiler o casa rodante Categoría O1 y O2?

En primer lugar, para realizar el trámite de patentamiento de los tráileres y casas rodantes categoría O1, la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor se requerirá un Certificado de Seguridad Vehicular emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La emisión de dicha certificación requiere de un informe técnico confeccionado y firmado por un ingeniero matriculado.

En el caso de los tráileres y casas rodantes categorías O2 y O3, El informe Técnico (CSV) deberá ser realizado por los talleres de Jurisdicción Nacional distribuidos en todo el territorio nacional, correspondientes al registro de los mismos bajo Disposición 1/2022 de la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de Transporte.

Luego, una vez que el informe técnico sea remitido por el colegio de ingenieros o taller de revisión técnica -según corresponda- y abonado el certificado, se iniciará un trámite online ante el Registro de Propiedad Automotor, ingresando en https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/ a fin de finalizar el trámite y retirar la nueva chapa patente.

Una vez recibido el informe y aprobado por la ANSV, el organismo remitirá por correo electrónico una boleta de pago para que el interesado pueda abonar la certificación solicitada. Cuando la ANSV recibe el pago del Certificado, se envía el mismo directamente al registro seccional de la DNRPA en el que el propietario del vehículo inició el trámite y se lo notificará para que se dirija a dicho registro a fin de concluir con el patentamiento.

Finalmente, concluidos estos pasos, el registro de propiedad automotor le indicará a partir de qué fecha podrá retirar las nuevas placas.

Nueva normativa trailers y casas rodantes



Argentina



Categoría 01*	Normativa actual	Nueva normativa
Plazo de adecuación no punitivo	1 de abril de 2022	1 de agosto de 2022
Ancho del trailer o casa rodante	No puede ser mayor que el vehículo tractor	Se admiten espejos extensibles cuando el trailer ó casa rodante resulte más ancho que el vehículo tractor
Peso	Vehículos de 1 eje con Peso bruto total hasta 750kg	Vehículos de 1 eje - Se evaluarán aquellos que superen los 750kg debido al equipamiento incorporado para considerarlos categoría 01
Patente	Un trámite por cada vehículo tractor	Patente única

* 1 eje

Categoría 02 y 03**	Normativa actual	Nueva normativa
Plazo de adecuación no punitivo	Disposición 58/ 2018 Anexo I - Inciso d) vigente	Tiempo de adecuación y regularización hasta el 31/12/2023
Condiciones Técnicas a verificar	Cuadro I de verificación para obtener CSV	Cuadro I de verificación para obtener CSV
Patente	Un trámite por cada vehículo tractor	Patente única

** 2 ejes

SEGURIDAD
VIAL

Ministerio
de Transporte

ANTES



AHORA



GraduarteYA



Para acreditar la buena fe en la compra venta de un automotor, se debe constatar el Dominio, si hay embargos, anotación de Litis, medida de no innovar, etc... Es decir, si el titular puede disponer o no de sus bienes y constatar las codificaciones de identificación del automotor. Se puede sacar el turno a la planta verificadora vía online.

Verificación física: Se refiere a la constatación física y visual de los datos de identificación del automotor o chasis, del bastidor o de carrocería del automotor, la que puede completarse con el **peritaje técnico**, especialmente con revenidos químicos, que mediante un determinado procedimiento posibilita la constatación en algunos casos de la existencia del número original que se encuentran ilegibles, ya sea por oxidación de esa parte del vehículo o por limado intencional para adulterar los números de identificación: lo que es un delito.

Esta verificación física permite comprobar la coincidencia de los códigos grabados en las partes esenciales del vehículo, tales como motor, chasis, con los datos de identificación que obran en la documentación que extiende el RS (título y cédula) y las causas por las cuales se modifican o se tornan ilegibles los datos de identificación.

En caso de que la verificación física a presentar en el trámite de inscripción inicial, sea efectuada por una planta verificadora habilitada, se practicará con Solicitud Tipo "12" o "12P" tradicional, no siendo necesario acompañar una Solicitud Tipo "12D".

Nota: Obtener el turno para sacar la solicitud Tipo 12D puede ser vía online

Verificaciones Aclaraciones Especiales

Corresponde aclarar que por la modificación introducida a la Sección 1°, artículo 1°, inciso c), El establecido desde el 10/04/2019 deberán de cumplir con el requisito de verificación, las transferencias que se petitionen respecto de automotores cuya inscripción inicial se hubiere efectuado entre el **01/01/2008 al 31/12/2017**.

Con relación a la incorporación efectuada en la Sección 4°, artículo 1°, inciso k), corresponde señalar que para estar exceptuada de verificación la inscripción de una transferencia entre **familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad** deberá acreditarse el vínculo acompañándose las partidas respectivas.

Verificaciones en Transporte de Carga Y Pasajeros

El 29 de Julio de 2019 se establece que, Los vehículos cuyo Tipo de Automotor sea uno de los previstos en los Anexos I de las Disposiciones Nros. 288/02 y 207/03 -camión, chasis con cabina, tractor, tractor de carretera, unidad tractora, furgón, pick-up, acoplado, semiacoplado, semirremolque, full-tráiler, transporte de pasajeros, minibús, midibus, ómnibus- y, a su vez, su uso declarado sea transporte de pasajeros interjurisdiccional, transporte de pasajeros intrajurisdiccional, transporte de carga interjurisdiccional, transporte de carga intrajurisdiccional, transporte de carga de sustancias peligrosas o transporte escolar o de menores, se encuentran alcanzados por lo establecido en el citado inciso.

Obligatoriedad de Verificación

A partir del vencimiento del plazo de NOVENTA (90) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de expedición de una Solicitud Tipo que instrumente el otorgamiento de derechos, se abonará el recargo de un arancel adicional equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del arancel de transferencia a percibir, por cada año o fracción posterior al día de vencimiento, hasta un máximo de CINCO (5) aranceles adicionales.

Asimismo, debe recordarse que cuando el trámite de transferencia fuere petitionado mediante el uso de la Solicitud Tipo "08-D", el arancel por mora también se encontrará bonificado en un veinte por ciento (20%) durante la vigencia de la Resolución N° RESOL-2017-828-APN-MJ. En ese caso, el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) practicará en forma automática los descuentos que correspondan.

Revenido Químico: Procedimiento termo ácido que permite detectar la existencia en algunos casos de los códigos originales, cuando se encuentran ilegibles o sea difícil identificarlos. Cuando se trata de causas debidamente demostradas: el RS otorga nuevos códigos de identificación para las partes que no lo tenían o eran poco visibles. Cuando se advierte la comisión de un delito: el RS puede impedir que ese vehículo se comercialice y efectuar la denuncia del hecho. Según el Artículo 23 del Decreto Reglamentario 6582/58 la DNRPA y CP, está facultado para requerir la colaboración de la policía federal o gendarmería, policía provincial para verificar cambios o adulteraciones en los códigos de las partes que conforman el automotor. Si se constata con la verificación que la identificación del motor o chasis están adulteradas el ER negará al peticionante la inscripción y comunicará a la autoridad policial del lugar la situación, y si no obstante resuelve proceder a la inscripción, dejará constancia de ello en el título y en la hoja de Registro, mediante la leyenda *“inscripto con numeración dudosa”*.

- **Lugar de verificación:** Se puede efectuar en la planta habilitada del lugar de radicación o de futura radicación. Si el automotor se encontrase secuestrado por autoridad nacional o provincial, también podrá verificar en cualquier planta habilitada se puede verificar en cualquier planta verificadora cuando el automotor se encuentre a más de 100 km del lugar de radicación o de futura radicación, con la finalidad de beneficiar al adquirente en la tramitación, junto con la ST12, debiendo estar visado por el ER el lugar donde se hizo la verificación a los fines de dar fe el RS de que se puede proceder para continuar con la transparencia para dar fe que lo realizó una persona competente. El peritaje se realizará en las mismas plantas habilitadas para la verificación física.
- **Quienes pueden verificar inscripción inicial nacional:** La persona designada por la empresa terminal o concesionaria que ha comercializado el vehículo.
 - **Inscripción inicial importada:** La persona designada por el importador habitual o concesionario del importador habitual que ha comercializado el vehículo.
 - **Importación directa:** Cuando la persona compra directamente en el extranjero o en el país y el que entrega el vehículo no quiere hacer la verificación física, no puede inscribir el automotor, no podrá circular y podrá solicitar o contratar al perito verificar, para que lo lleve a la planta verificadora: Si quiere llevar el vehículo circulando debe ir al RS con la ST01 completa, certificado de fabricación o importación, factura de compra o despacho de plaza en original y copia. El RS retiene copias y le da juntar de placas de papel exclusivamente para que llegue a la planta verificadora.
- **Documentación a presentar para la verificación:** ST12 es la única que si se comete un error al presentarla NO se puede salvar. El único que puede salvar ese error, enmienda es el perito verificador que practique la verificación física. En el Rubro Observaciones tendrá que hacer el salvado correspondiente, quedando la ST con doble sello y firma. (la versión online se entrega solo un ticket luego de la reserva de turno y visado del vehículo).
 - **Para Automotores no Inscriptos:** Placas provisorias o permiso para circular para automotores inscriptos: título y cédula o autorización del ER para verificar u oficio judicial que ordene la verificación.
 - **Si no tiene la documentación:** Debe pasar primero por el RS que tenga el legajo y pedir autorización para verificar – sin título ni cédula –. La autorización la da el ER con nota simple o en la misma ST12. Es necesario que concurra el interesado hasta la planta verificadora al efecto de que el mismo realice la constatación física de datos de identificación del motor, chasis, bastidor y/o carrocería.
 - **Excepciones: no se exige la verificación:** Inscripción declaratoria de herederos, en la sucesión del titular registral o su cónyuge o adjudicación. En las ventas, cesiones o adjudicaciones que se realicen entre condóminos, cesiones o adjudicaciones entre cónyuges por disolución de la sociedad conyugal. En la solicitud del duplicado del título por deterioro parcial, en transferencia de automotores clásicos, siempre con la constancia de origen y titularidad expedida por el club de automotores clásicos de Argentina. Inscripción de transferencia simultáneamente con baja definitiva del automotor. Transferencia que opere por fusión de la sociedad titular del dominio con otra sociedad.
 - **Obligados a verificar:** Inscripción inicial nacionales e importados. Cambio de carrocería y motor (simultánea alta y baja). Cambio de chasis o cuadro. Alta motor/block. Recupero automotor. Denuncia de compra subastados. Solicitud de codificación: motor/chasis: RPA Duplicado de título por robo/hurto o extravío. Transferencia de automotores inscriptos a partir del 01/01/1985 y moto vehículos importados o nacionales a partir del 01/01/1994.

Verificación observada: No se puede continuar con el trámite. Para continuar hay que subsanar el motivo de observación. Por ejemplo: diferencias en las codificaciones certificadas por la ANA (Administración Nacional de Aduanas), y las que verifiquen las plantas respectivas: los ER procederán a inscribir los automotores respecto de los cuales las diferencias no hagan presumir que se trata de vehículos distintos, por ejemplo: números de códigos invertidos, omisión o agregados de un código del motor o chasis. Si la verificación resultase observada por carecer de numeración de chasis o por reparación de panel, y estos hechos tuvieran una causa legítima o alguna alteración sufrida por el chasis o reemplazo de la parte donde estuviera grabada su codificación original, el ER otorgará una codificación RPA/M, siempre que se acredite fehacientemente el origen de esa alteración o reemplazo, por ejemplo un siniestro por choque, deberán presentar: Acta Policial o denuncia ante compañía aseguradora y factura del taller que efectuó la reparación con firma certificada por escribano público.

Si se hizo reemplazo de parte donde está grabada la codificación del chasis, deberá presentar factura compra de la pieza sustituida del taller que efectuó el reemplazo, con firma certificada por escribano. Siempre que se acredite el motivo de la observación, y si la causa es legítima de la alteración o reemplazo no está contemplada en el Digesto, se puede hacer una consulta verbal por una sola vez ante el RS que tenga el legajo y éste elevar a la DNRPA y CP, la cual dará las instrucciones para salvar la observación comunicará que no hay forma de salvarla. **Si no se puede se “agota la vía administrativa” y el Digesto establece que se puede recurrir a la vía judicial.**

Cuando la codificación se fue deteriorando por el uso o se deterioró como resultado de un ilícito, esa codificación perdió seguridad, entontes comprobada la causa, la DNRPA y CP entregará nueva codificación que empieza con la sigla RPA/M. Cuando se otorga una nueva codificación que hay que grabar. Esa regrabación, se **VERIFICA**, para que el oficial verificador comprueba que ya se otorgó la codificación otorgada por la DNRPA y CP, a partir de ese momento cuando el automotor debe efectuar trámite que obligue a hacer verificación, no podrá hacer esa verificación, sino que consistirá en **PERITAJE**.

- **Grabado de nueva codificación:** A los RS de todo el país, se le asignará una cantidad determinada de codificaciones de identificación que estará constituido por 3 letras y 6, las que deberán asignarse por orden correlativo, evitándose repeticiones. Se utiliza ST02, Casillero 15.
- **Peticionante:** Titular registral, si ya condóminos cualquiera de ellos. Si se trata de una transferencia: con ST08 y ST02 y la presenta el nuevo adquirente, con firma certificada. El ER emitirá una **orden o autorización de grabado** para el motor o chasis, según corresponda con firma y sello, esta codificación está precedida con la sigla RPA/RPM.
- **La codificación de identificación de chasis** se grabará en el parante derecho de la parte exterior y en el parante delantero izquierdo de la puerta del conductor. Cuando el apronte sea de plástico, se graba en un chapita y se aplica con remaches no originales.
- **La codificación de identificación del motor** se grabará en el Black en lugar visible. **El requisito de grabación lo debe cumplimentar el peticionante de la inscripción bajo su responsabilidad y a su cargo.**
- Luego debe concurrir por segunda vez a la planta verificador para constatar la correcta grabación de la codificación. Una vez constatada, el ER entregará el triplicado de la ST02 al peticionante. A partir de allí el automotor **NUNCA SERÁ VERIFICADO SINO PERITADO**, presentándose en el RS donde está el legajo y solicitarlo allí. Si luego de la

designación del RPA, debe realizar un trámite en el que sea obligatoria la verificación debe requerirse verbalmente en el RS que tenga el legajo de ese automotor, el cual extenderá una **ORDEN DE PERITAJE**.

El ER extenderá esa orden de peritaje consignando todos los datos que individualicen el automotor y en particular las características de la pieza – modelo y marca – a las que se le hubiese otorgado código de identificación – RPA/RPM – y pedirá que el perito se expida expresamente respecto de: si la pieza identificada como RPA/RPM, presenta el grabado de ese código. Si las características de la marca y modelo de la pieza identificada con el código RPA/RPM que se perite coinciden con las informadas por el RS. Si se presume actitud delictiva, el peritaje se realiza en el mismo lugar donde funciona la planta verificadora.

- **Plazo de verificación:** 150 DHA
- **Peritaje:** 30 DHA
- **Excepción:** No vence cuando lo realiza autoridad aduanera, comerciante habitualita, fábricas terminales y sus concesionarios oficiales.

Consentimiento Conyugal: El artículo 470 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que, **la administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido, sin embargo es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar:**

bienes registrales, las acciones nominativas no endosables y las no caratulares con excepción de las autorizadas para oferta pública, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1824, las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior, los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. También requieren de asentimiento las promesas de los actos comprendidos anteriormente.

Los bienes adquiridos conjuntamente, en cuanto a la administración y disposición son de ambos, cualquiera sea la importancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que se lo autorice judicialmente. En el caso de transferencia, baja de dominio o constitución de prenda, si el titular registral es de estado civil casado y no se tratare de un bien propio según constancias obrantes en el RS, u cónyuge deberá prestar el asentimiento. No se requiere del mismo en los casos de constitución de prenda para garantizar saldos de precio.

- **Formas de prestar el consentimiento conyugal:** En caso de transferencia, baja de dominio o constitución de prenda, si el titular registral es de estado civil casado y no se tratare de un bien propio según constancias obrantes en el Registro, su cónyuge deberá prestar el asentimiento (artículo 470 del Código Civil y Comercial). No se requerirá el asentimiento conyugal en los casos de constitución de prenda para garantizar saldos de precio.

•

MODOS DE PRESTACION

Artículo 1°.- Se prestará el asentimiento del cónyuge en alguna de las siguientes formas:

1. Mediante la firma del cónyuge que presta su asentimiento, estampada en el lugar reservado al efecto en la Solicitud Tipo donde se instrumenta el acto. Dicha firma deberá estar certificada en la forma establecida en el Capítulo V, de este Título.
2. Mediante instrumento público o privado por el que se otorgue el asentimiento.- En todos los casos en que se requiere

el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquél debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos.- Vg, venta del automotor dominio xxx-xxx, , donación del automotor dominio xxx-xxx, baja del automotor dominio xxx-xxx, etc.-(conf. artículo 375 inciso b del Código Civil y Comercial). Si se tratare de instrumento privado la firma del cónyuge debe estar certificada en la forma establecida en el Capítulo V de este Título. Se relacionará el respectivo documento, acompañándolo al trámite.

3. Mediante apoderado, que puede ser el otro cónyuge o un tercero en cuyo caso debe identificarse los bienes a los que se refiere, y debiendo versar el poder sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos -Vg, venta del automotor dominio xxx-xxx, donación del automotor dominio xxx-xxx, baja del automotor dominio xxx-xxx, etc. - (conf. artículo 375 inciso b del Código Civil y Comercial).
4.) Mediante la autorización judicial a otorgar el acto que requiera el asentimiento en los términos del artículo 458 del Código Civil y Comercial. Se relacionará el respectivo instrumento acompañándolo al trámite Cuando el dominio del automotor esté inscripto a nombre de ambos cónyuges, la firma de éstos en carácter de condómino vendedor estampada en la Solicitud Tipo resulta suficiente como expresión del asentimiento para el trámite de que se trate, no requiriéndose entonces que, además, éste sea reiterado expresamente. También resultará suficiente expresión del asentimiento conyugal para la constitución de prenda, la firma del cónyuge como codeudor, garante o avalista. Por el contrario, la firma del cónyuge dando el asentimiento para la venta del bien, no habilita a considerar otorgada la autorización para disponer de su parte en éste, en carácter de condómino vendedor.

Artículo 3°.- En las transferencias dispuestas por orden judicial no se exigirá el asentimiento del cónyuge.

Legajo B: Con todas las presentaciones, trámites, documentos y actuaciones referidas a un automotor, se formará el Legajo “B”, que integrará el archivo físico del Registro Seccional donde aquél se encuentre radicado. Cada Legajo B deberá estar foliado en forma correlativa y se encabezará con la Hoja de Registro, cuyo modelo se agrega como Anexo I de este Capítulo y que contendrá los datos de inscripción inicial del dominio. Las Hojas de Registro no se foliarán, pero serán numeradas correlativamente con números romanos, como un cuerpo autónomo de las restantes actuaciones que integran el Legajo.

La Hoja de Registro será un reflejo completo, fiel y prolijo de todo lo contenido y actuado en el Legajo. Se Llenará en forma automática por parte del Sistema Único de Registración de Automotores - SURA- y Manualmente en caso de que el sistema no lo permita o que la Dirección Nacional lo autorice Excepcionalmente. Las enmiendas, borraduras o entrelíneas que debieran practicarse serán debidamente Salvadas en forma manual, con nueva firma del Encargado. Quedan prohibidas las anotaciones marginales.

- **Tracto sucesivo:** En la hoja del registro debe haber un estricto encadenamiento de los actos registrales sin omitir eslabón.
- **Reconstrucción de legajo:** La existencia del legajo A se justifica por razones de seguridad registral. Si se extravía el legajo B es posible su reconstrucción.

Oficio, cédula y medidas cautelares

- **Oficio:** Es una comunicación escrita que los jueces ordenan a dirigir a: otros magistrados, por ejemplo para solicitarles que les remitan un expediente en trámite ante su juzgado, que resulte útil como prueba. Funcionarios del PE, para solicitarles informes o la remisión de expedientes administrativos. Entidades públicas o privadas, para comunicarles que deben inscribir alguna MC dictada en un expediente, o en una sentencia de divorcio, declaratoria de herederos, etc., o bien para solicitarles informes obrantes en sus archivos, etc.

- Los oficios, con sus diversas utilidades, son procedentes, el juez ordena que sean librados, mediante resolución pertinente que dice: “Líbrese el oficio solicitado”. Entonces, son confeccionados por los abogados y en el caso de los pedidos de informes también son firmados por estos. En el supuesto que se comunique la traba de medidas cautelares o sentencias, son firmados por el secretario o el juez.
- En el supuesto que contenga la disposición de fondos depositados en un expediente Judicial a la orden del juez o el pedido de remisión de un expediente, son firmados por el juez. Finalmente una vez retirados del expediente, aquellos oficios que debieron ser firmados por el juez o secretario, por el abogado, el procurador o la persona autorizada para su retiro, los oficios deben ser llevados en original y copia al lugar de destino, dejando original en el lugar, y haciéndose sellar y fechar la copia, para constancia de su recepción, la que se agregará al expediente, con un escrito “se acompañan oficios diligenciados”. **Se puede utilizar para** por ejemplo para: transferencias de uso, subastados, asignación de RPA, cancelación de prenda, embargos, etc.
- **Oficio Ley 22.172:** Cuando un oficio va dirigido a un domicilio de extraña jurisdicción a la jurisdicción donde se encuentra el juzgado que lo libró, debe cumplir con los recaudos de la ley 22.172, que son: mención de la competencia del juez, firma del secretario y del juez, en los casos en que correspondiera solo la firma del secretario. Mención en el título que es OFICIO Ley 22.172.
- **Testimonio:** Es un escrito que lleva la transcripción literal de una resolución importante, por ejemplo: autorización para salir del país. Hace de copia fiel del original, y tiene la misma validez. Se confecciona para que la parte interesada lo lleve consigo, y lo presente en la ocasión y el momento que lo necesite. Puede contener la parte íntegra de una inscripción de la declaratoria de herederos, o de un testamento, a fin de proceder a la inscripción de la nueva titularidad de dominio del automotor en cabeza de los herederos. El testimonio es siempre firmado por el secretario del juzgado, pero cuando debe ser presentado en extraña jurisdicción, también es firmado por el juez, y lleva la constancia de la competencia del juez, al igual que el oficio, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 22.172. Tiene como particularidad en su formato, que en la parte que transcribe las constancias pertinentes, se omiten los números, abreviaturas, y espacios en blanco. En su lugar, van letras y palabras completas. El testimonio es siempre confeccionado por el abogado o procurador y es dejado a la firma para luego retirarlo del expediente y presentarlo donde corresponda, o bien entregárselo a su cliente. – Los profesionales autorizados pueden inscribir: transferencias de dominio, embargos, inhibiciones respecto de una persona en particular, prendas, declaratorias de herederos, testamentos, etc. La inscripción se hará presentando oficio o testimonio Ley 22.172, en su caso y la minuta respectiva, por ejemplo en una transferencia por sucesión, inscripción a favor de herederos.
- **Cédula:** Es el instrumento por el cual se notifican las resoluciones judiciales. Es un escrito, actualmente viene en formulario impreso, y son admitidas las realizadas en computadoras, y tiene como finalidad hacer conocer una resolución judicial. En el dorso de la cédula hay una parte pre-impresa que la lleva el oficial notificador encargado de diligenciarla, donde deja constancia de la entrega al interesado y del día y hora en que lo hizo; firmada por el oficial, reviste carácter de instrumento público y hace plena fe del acto de la notificación. También, existen cédulas Ley 22.172, que deben hacer mención a los mismos requisitos que el oficio o testimonio, según recaudos.
- **Si la cédula va dirigida a la misma jurisdicción, debe ser llenada por el abogado que la envía y contener:** nombre y apellido de la persona a notificar, Juicio en la que se la práctica, caratula

del mismo. Juzgado y Secretaría que interviene, transcripción de la parte de la resolución, se omitirá aquella parte que no habrá de interesarle al destinatario. Objeto, claramente expresado. Mención de las copias de los escritos y documentos acompañadas, si se da traslado. Firma del patrocinador, apoderado, sindico, tutor o curador, en su caso aclarando con sello. Tendrá firma del Secretario cuando notifique medidas cautelares o se entreguen bienes, o cuando el juez así lo ordene por razones de urgencia o por el objeto de la providencia. Pero normalmente, las cédulas son firmadas por los abogados que intervienen en el proceso. Si no intervienen, no pueden hacerlo. Incluir el número de zona a la que va dirigida, dato que se extrae de un libro específico.

- **Medidas Cautelares:** Tienen como finalidad impedir que el derecho que se reclama en juicio – esperando su reconocimiento por el juez – pierda su eficacia mientras éste dura, a la espera de la sentencia del juez. Podemos hablar de **proceso cautelar**, en el cual el juez, a pedido de la parte interesada sin escuchar a la otra parte y tras evaluar las pruebas aportadas por el peticionante, resuelve dictar la MC solicitada u otra. Si hablamos de proceso, ello significa que el pedido de MC, hecho en un escrito, similar a una demanda, dará comienzo a un expediente nuevo que tramitará ante el mismo juez donde se ventilará el derecho que se quiere proteger con la medida. Este proceso cautelar, puede ser iniciado antes de la demanda de fondo, al mismo tiempo o después. La conveniencia del momento en que es iniciado la darán las circunstancias de cada caso en particular. El expediente queda reservado hasta tanto se ejecute la medida ordenada. La resolución que las concede o deniega es apelable, y la MC puede ser aumentada, rectificada, disminuida, sustituida o transformada.

Para que se dicte una MC se deben dar ciertos requisitos

- **Verosimilitud del derecho:** Ante todo el derecho que se pretende proteger, debe resultar verosímil a los ojos del juez, según las pruebas que el solicitante haya presentado en el proceso.

Esta exigencia se debe a que las MC son dictadas inaudita parte, sin escuchar a la otra persona que se verá afectada por la medida. Es una característica de las MC, y por ello el ordenamiento jurídico manda extremar los recaudos, para asegurarle mínimamente al juez que con la medida en cuestión protegerá un derecho aparentemente cierto y válido.

- **Peligro en la demora:** en cada caso, el juez evaluará si existe peligro de perder la eficacia del derecho de no dictarse la medida cautelar en cuestión. Cuando demorar la protección del derecho acarrearía un grave perjuicio real y concreto para su titular, existe entonces peligro en la demora.

- **Contra cautela:** dado que se las resuelve inaudita parte, la parte interesada debe dar garantía de responder por los daños y perjuicios eventualmente producidos a la parte afectada por la medida. El monto de esa garantía suele ser calculado por el juez en un 30% del monto total a proteger con la medida. La CC puede ser **real** (por ejemplo inscribiendo un auto-embargo sobre un bien propio del solicitante o depositando una suma de dinero), **personal** (significa que otra persona saldrá como garante de los eventuales daños y perjuicios) o **juratoria** (implica que el solicitante deberá presentarse en el expediente cautelar y prestar juramento de responder por todos los daños, que medida pueda producir.

- **Embargo preventivo:** Puede presentarse ante el RS. Recae sobre el bien. El embargo impide la disposición, por parte de su titular, de un bien cualquiera que integre su patrimonio, puede ser un bien inmueble o mueble registrable, como ser el caso de los automotores, muebles – como los que existen en una casa, materias primas, y cualquier cosa susceptible de apreciación pecuniaria –, créditos, etc.

Sobre un bien en concreto existen 3 tipos de embargos

- **Preventivos:** Tiende a proteger el cumplimiento de un derecho aún no reconocido por el juez, pero verosímil, y puede ser trabado aun cuando la sentencia estén recurridas.

- **Ejecutivo:** Tienden a proteger derechos que emanan de títulos ejecutivos, legalmente dotados de fehaciencia y autenticidad, pero aun no reconocidos por el juez executorio: protege derechos reconocidos en una sentencia firme, no admite otro recurso.

- **Pedido de embargo:** Sobre bienes registrables: el embargo será trabado mediante oficio – dentro de la misma jurisdicción del juzgado – o testimonio ley 22.172 – extraña jurisdicción – dirigido al RS.

Inhibición General de Bienes puede presentarse ante el RS o la DNRPA y CP. Recae sobre la persona: Ésta medida recae sobre la totalidad de los bienes presentes y futuros que tenga registrados el deudor, aunque no sean conocidos, y tiene como finalidad la interdicción – prohibición – de vender o gravar cualquier cosa mueble registrable de su propiedad, a partir de la inscripción de la medida. **Limita a la persona de disponer de sus bienes** mantiene el uso y goce. Existen dos clases: de hecho y de derecho, esta última ordenada por juez u organismo público, por ejemplo AFIP – puede trabar embargo o esta medida sin intervención judicial. Único organismo autorizado. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo, éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquél la inhibición general del vendedor o gravar sus bienes, la que se deberá dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El que solicitare la inhibición deberá expresar el nombre y apellido, domicilio del deudor, así como todo otro dato que pueda individualizar al inhibido. Por ello, los escribanos no pueden otorgar la escritura de transferencia del dominio o de constitución de un gravamen, si el certificado que se debe pedir al RS, resulta que el titular del bien tiene anotada una inhibición general. La inhibición solo surtirá efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos en que el dominio se hubiere transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general.

- **Forma de la traba:** La inhibición es trabada mediante su inscripción en el RS. Se la traba mediante oficio al RS de la misma jurisdicción o de extraña jurisdicción con testimonio Ley 22.172. La inhibición a diferencia del embargo preventivo no da preferencia sobre otras inhibiciones anotadas posteriormente, por ésta razón si el acreedor se entera que existe algún bien inscrito a nombre del deudor inhibido, le conviene pedir de inmediato que se trabe embargo sobre dicho bien, pues el embargo, sea anterior o posterior a la inhibición siempre tiene preferencia sobre ella.

- **Plazo: inhibiciones de 5 años.** El automotor no puede ser transferido, ya que el titular no puede disponer de sus bienes contados a partir de su toma de razón.

- **Embargos:** 3 años contados a partir de su toma de razón. El titular puede vender el automotor en la medida que el adquirente lo sepa y se haga cargo de la deuda.

Las anotaciones de Litis y demás MC tendrán la vigencia que fije en cada caso la ley local aplicable por el tribunal que ordenó la medida. **Transcurridos los respectivos plazos de vigencia**, las medidas anotadas **que no hayan sido objeto de reinscripción caducarán automáticamente sin necesidad de petición expresa**, excepto las que ordenen transferencias, anotación o cancelación de “Inscripción de Prendas”, “Comunicaciones de Recupero”, “Pedidos de Informe”, “Certificados de Dominio” y otros actos que se encuentran expresamente reglados en este cuerpo normativo, las que se registrarán por sus normas respectivas.

- **Procedimientos para la inscripción de MC:** Capítulo XI Comunicaciones Judiciales y Administrativas Sección 2ª Procedimiento en el Registro – Recibida una comunicación judicial **se debe acompañar:** ST02-E como minuta, salvo los casos de órdenes recibidas de oficio o testimonio,

original y copia. Pago arancel, se expedirá recibo. Se le devolverá una de las copias simples de la comunicación, en la que el ER estampará el cargo.

- **Inhibiciones y otras medidas precautorias de carácter personal** tomar razón de la medida, completando a esos fines el espacio reservado al efecto en cada uno de los elementos de la ST, consignándose la fecha en que se practica la inscripción, con firma y sello del Encargado. Si en la comunicación no se indica el N° de documento de identidad del inhibido o de su CUIT, CUIL o CDI, ni se contemplan estos datos en la ST que debe acompañarse como minuta no se tomará razón de la medida. Los RS no informatizados deberán, además, anotar en un cuaderno con índice alfabético o en un fichero de igual modo ordenado, los siguientes datos:

- 1) Fecha y hora de recepción de la medida (cargo).
- 2) Fecha de toma de razón de la medida.
- 3) Apellidos y nombres completos del inhibido o afectado.
- 4) Documento Nacional de Identidad (DNI), Libreta de Enrolamiento (LE), Libreta Cívica (LC) u otro documento del inhibido o afectado.
- 5) Carátula y número de la causa en la que se ordena la medida.
- 6) Juzgado y Secretaría interviniente (jurisdicción, fuero, número, letra, etc.).
- 7) Número de orden de archivo de la medida en el bibliorato respectivo.

Proceso de registro y constatación – igual para inhibiciones y embargos: Archivar el original de la comunicación junto con el original de la Solicitud Tipo – en biblioratos numerados y foliados en orden cronológico de toma de razón o de rechazo. Comunicar al Tribunal interviniente, dentro de las 48 horas y mediante nota de estilo, la toma de razón – adjuntándole en este caso el triplicado de la ST – o la medida adoptada. Esta comunicación será entregada o remitida al Tribunal, si éste la hubiera enviado de oficio, o puesta a disposición para su retiro si la hubiere presentado la parte interesada ante el Registro. Remitir el duplicado de la ST a la DNRPA y CP junto con el duplicado de la comunicación judicial.

- **Embargos o medidas de no innovar u otras medidas respecto a un automotor determinado:** Si en la comunicación sólo se indica el número de dominio del automotor afectado, pero no el nombre del titular, se tomará razón de la medida ordenada, agregando el original de la comunicación y de la Solicitud Tipo en el Legajo con las constancias de la fecha y del despacho favorable del trámite (anotación).

- Si se indica el número de dominio, pero se consigna la frase condicionante, “siempre que sea propiedad de XX” u otra similar, y el titular registral no fuere al momento de la toma de razón de la medida judicial la persona indicada, no se tomará razón de la medida. Tampoco se tomará razón de la medida si en la comunicación se consigna el nombre del titular, o se hace constar su número de documento, y el nombre fuere manifiestamente distinto al del titular inscripto o el número de documento, siendo del mismo tipo del que figura en el Legajo, no coincidiera con el mencionado en la comunicación, salvo que la diferencia fuere de sólo un dígito, lo que permitirá presumir un error material. En este último supuesto, al informar al tribunal la toma de razón de la medida, se le hará saber la diferencia encontrada, a sus efectos. No se considerará que existe diferencia manifiesta en el nombre, en ninguno de estos supuestos:

- a) **Cuando la diferencia fuere de alguna letra**, por ejemplo: Roberto Gel y Roberto Gelle.
- b) **Cuando se agregare u omitiere un nombre**, por ejemplo: Roberto Hipólito Gel y Roberto Gel.
- c) **Cuando se adicionare o suprimiere un segundo apellido**, por ejemplo: Roberto Gel y Roberto Gel Fernández.

La falta de coincidencia entre el nombre del titular registral y el de quien figura como demandado o imputado en la carátula del juicio, carece de relevancia, habida cuenta que por diversas razones procesales, la medida pudo ser ordenada contra un tercero, o tratarse de un

codemandado, etc. En todos estos casos se tomará razón de la medida y se comunicará al tribunal la diferencia encontrada, a sus efectos. Se dejará constancia de la anotación o rechazo en la Hoja de Registro y se colocará un sello con la leyenda “Embargado”, el que se anulará al levantarse o caducar la medida.

- **Levantamiento de inhibiciones u otras medidas precautorias de carácter personal:** Se tomará razón de la medida consignado junto a la toma de razón la leyenda: “Levantada” y la fecha de presentación de la orden (cargo) y de su toma de razón.
- **Para los embargos o medidas de no innovar u otras medidas respecto de un automotor determinado:** Se agregará al Legajo el original de la orden y de la ST con las constancias de la fecha y del despacho favorable del trámite (levantamiento). El procedimiento es similar al de recepción, archivo y constatación que cuando se traba una MC.
- **Nota de estilo:** Es utilizada para comunicar al Tribunal la toma de razón o la medida adoptada, se consignarán como mínimo los siguientes datos Identificación del Tribunal (jurisdicción, fuero, número, etc.) y de la Secretaría interviniente. Identificación de los autos (carátula o número de causa). Fecha de la comunicación judicial que se contesta.
- Medida adoptada por el Registro. Lugar y fecha de identificación del RS, con firma y sello del ER. Cuando exista imposibilidad legal para procesar la medida ordenada (v. gr. Por existir trámite pendiente de procesamiento o con prioridad pendiente de inscripción), dentro de las 24 horas de recibida el ER informará por nota fechada, firmada y sellada al juzgado oficiante que se ha recibido la orden, la fecha de su cargo, la causa por la cual aún no se la ha procesado, indicándose también la fecha del vencimiento de la reserva de prioridad si la hubiera y fuere determinable.
- **Modificaciones y Reinscripciones:** Con relación a las comunicaciones judiciales que ordenen modificaciones o reinscripciones de embargos, inhibiciones u otras medidas judiciales, se aplicarán las mismas normas que rigen para las órdenes de inscripciones de tales medidas. **A los fines de calificar si una persona física o jurídica se encuentra inhibida o pesa sobre ella una medida precautoria de carácter personal que afecta su capacidad de disposición, los RS deberán proceder de la siguiente forma;** verificar la exacta coincidencia entre el número de documento o el número de CUIT, CUIL o CDI que surge de la respectiva Base de Datos con la información obrante en el Legajo y comprobar que el nombre no fuere manifiestamente distinto del que surge del Legajo. A ese efecto, no se considerará que exista diferencia manifiesta.



¿Qué son los Mandatarios? Son personas que prestan un servicio comercial mediante el cual realizan trámites registrales del automotor para terceros. La DNRPA y CP administra un Registro de Mandatarios que incluye a todas aquellas personas habilitadas para ejercer dicha representación en la realización de trámites antes los distintos RS. Al respecto la DNRPA y CP realiza un control para que se cumplan los requisitos legales para mandatarios, de modo que procedes a su habilitación. Según corresponda, se emite una credencial de mandatario o de empleado, validando dicha situación. Los MN y sus empleados pueden ejercer la representación para la realización de trámites registrales y acceden a una Mesa Diferenciada de atención en los RS, y acceden a idénticos servicios que los demás ciudadanos. A dicho servicio pueden acceder tanto los MN registrados ante la DNRPA y CP o aquellos MN colegiados conforme a los regímenes establecidos por leyes provinciales que les fuera aplicable, en todos los casos acreditando su carácter de tal.

La **Mesa Diferenciada** funciona en el horario de atención al público y los RS deben atender a todos los mandatarios que se hagan presentes dentro de ese lapso y que tengan número otorgado, hasta que se completen su gestión.

LOS MANDATARIOS CUENTAN CON DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SON OTORGADAS POR EL PROPIO DIGESTO DE NORMAS TÉCNICO-REGISTRALES DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR.

En el caso de las **obligaciones** deben ser cumplidas al pie de la letra para conservar la condición de Mandatarios y continuar con el ejercicio de la actividad, sin incurrir en faltas formales ni éticas que ameriten el retiro o suspensión de la matrícula. En el caso de los **derechos** su ejercicio también implica una obligación, la de conocerlos y hacerlos respetar por nuestro bien y el de todos los colegas que comparten la actividad. La actitud pasiva de situaciones injustas solo genera más injusticia. Por ello, conocer y hacer valer nuestros derechos es parte del ejercicio responsable de nuestra profesión. Como también, la de adquirir conocimientos necesarios para asesorar y representar fielmente a nuestro mandante.

- **Derechos:** El Título I, Cap. XII, Art. 9 enumera los derechos del mandatario, como ya dijimos debe ser conocido por todo aquel que desee desempeñarse responsablemente en su tarea. Ser atendidos en la “**Mesa Diferenciada**”, para la atención de Mandatarios, la que debe encontrarse debidamente identificada y señalizada, y deberá contar con un empleado especialmente asignado a su atención.
- La atención al público en general no deberá interferir de ningún modo con la atención diferenciada. Los RS deberán atender en ella evitando cualquier demora y tomarán la firma de la persona o personas que acompañen al Mandatario con la mayor celeridad posible. Realizar

consultas de *visu* de los legajos, para así poder informar a sus clientes sobre el estado de dominio y gravámenes de un automotor en forma inmediata. Antes de consultar el legajo deberán abonar el arancel correspondiente, dejando constancia de ello en la Hoja de Registro del RS, firmando y aclarando su nombre, apellido y número de credencial. Firmarla ST02, en los casos de cancelación de prenda, por el Art. 25, inc. B, a adquiriendo el rol de

Solicitante del trámite. Cualquier acto, por parte de los RS, tendientes a ignorar y/o cercenar esos derechos será considerado “falta grave” por el órgano de contralor, que es la DNRPA y CP.

- **Obligaciones:** “Para Revalidar las Matrículas el Mandatario deberá presentar la documentación habitual (ST M, domicilio electrónico, Certificado de Antecedentes Penales con no más de 30 días hábiles de expedido) y **deberá acceder al Sistema de Gestión Mandatarios/Reválida** para suscribir una Declaración Jurada que indica que el Mandatario ha tomado conocimiento de las nuevas normativas dictadas por el organismo y se compromete a su aplicación. En dicha sección exclusiva para el Mandatario se publicarán las actualizaciones de normas”.

“Una vez presentado el trámite de Reválida, el organismo podrá enviar de forma aleatoria al Mandatario, un examen teórico virtual a su domicilio electrónico. El profesional tendrá que realizar el Examen y enviarlo dentro de las 24hs”.

“El examen se aprueba con el 80% de consignas correctas, con la posibilidad de recuperatorio. Si no aprueba En ninguna de ambas instancias, **deberá presentar la documentación de reválida nuevamente” (“Esta Operatoria entrará en vigencia a partir del 1º de marzo de 2021”).**

GraduarteYA

Incompatibilidades: Artículo 3: Título I, Cap. XII, del Digesto sin perjuicio de lo que dispongan las normas locales aplicables a cada jurisdicción, no podrán inscribirse en el Registro de Mandatarios. No podrán ser Mandatarios personas con antecedentes penales por delitos contra la propiedad o AP (Administración Pública), fe pública y se les hubiere impuesto pena de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, Los que posean causas penales en trámite por los delitos antes mencionados, podrán inscribirse con carácter condicional a las resueltas del estado final de la causa. Esta inscripción está supeditada a la presentación de un certificado expedido por el tribunal ante el cual tramita la causa, en el que se indicará el estado en que se encuentra la misma. El incumplimiento de dicha condición habilitará a la DNRPA y CP a disponer su baja en el Registro de Mandatarios. Los concursados o fallidos no rehabilitados, los funcionarios y empleados de la DN, los ER y sus respectivos empleados. En los casos previstos en el Inciso anterior, la incompatibilidad se extenderá mientras dure el ejercicio de la función y hasta un año después de cesada aquella. Dichas incompatibilidades serán a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y al cónyuge.

Requisitos: Artículo 2, Título I, Cap. XII, del Digesto de Normas Técnico Registrales-Persona humana, mayor de edad o menor emancipado, no estar dentro de las incompatibilidades contempladas en el Artículo 3, CUIT/CUIL, aprobar examen de capacitación con las formalidades, condiciones y requisitos que establezca la DNRPA y CP; sin antecedentes penales ni incompatibilidades.

- **Ética profesional:** Los Mandatarios están sujetos a normas de Ética Profesional del mandato civil: buen trato con el cliente y comunicar inquietudes que se plantean. Secreto profesional. No ejercer influencia sobre funcionarios públicos. Rendir cuenta al cliente sobre el proceso. Dar recibo y custodiar valores del mandate. No garantizar el cliente el resultado posible del trabajo.

Graduarte YA



Existen dos clases de automotores:

1. **Nacionales.**
2. **Importados, donde además se encuentran:**

Previsiones sobre el trámite de inscripción inicial

En tanto no resulten incompatibles con la nueva modalidad, rigen a su respecto las normas que regulan el procedimiento de adquisición y llenado de la Solicitud Tipo “01” tradicional.

La confección de las Solicitudes Tipo “01D” no significa la eliminación de la obligación de cumplimentar el resto de los recaudos de fondo y forma que las normas prescriben para el trámite de Inscripción Inicial.

Entrada en vigencia

- Para comerciantes Habitualitas (concesionarias): a partir del 12 de diciembre de 2016.
- Para Empresas Terminales (fabricantes): a partir del 1 de marzo de 2017.

El lugar de “armado” determina la nacionalidad de automotor. Los automotores importados nacionalizados son aquellos armados en los países que integran el Mercosur, y que ingresan al país para comercializarlos, pues existe un convenio que así lo determina. La mayoría de los automotores son importados nacionalizados. Cuando se ensambla el automotor, se arma, aparece el primer documento (similar a la partida de nacimiento).

- **En los nacionales:** Certificado de fabricación.
- **En los importados:** Certificado de importación.

Determina el tipo de automotor, número de motor, de chasis, etc., identifica al automotor y a quien lo fabrica. A partir del 1/04 y hasta el 31/12, se consigna como año de modelo el año siguiente, cuando pasa a la concesionaria. Cuando aparece el comprador surge el segundo documento:

- **Factura de compra:** Documento que la concesionaria (vendedor) entrega al adquiriente inicial del vehículo, consignando los datos de la compra-venta, individualizando al automotor y al comprador, los vincula a ambos. Documento que prueba la compra, donación, etc. **El adquiriente debe ser:** Mayor de edad – 18 años – o menor emancipado por matrimonio o laboral, que obtenga título habilitante para el ejercicio de su profesión, podrá ejercer sin

autorización puede administrar y disponer de sus bienes adquiridos con el fruto de su trabajo.

- Pueden estar en juicio civil y penal.

- **Acreditar Identidad:**

1. **Personas humanas:** Con DNI, CI, Pasaporte, etc., original y fotocopia: 1 y 2 hoja más cambio de domicilio (aunque figure en blanco).

2. **Personas jurídicas:** Con estatuto o contrato social y debe acreditar a la persona designada. Constancia de CUIT/CUIL: original y fotocopia.

Declaración Jurada del Origen Lícito de los Fondos: A partir 18 de Julio 2022 de la D.N.R.P.A de acuerdo a lo determinado por la Resolución 51/22 de la UIF (Unidad de Información Financiera) que establece una actualización automática durante los meses de enero y julio de cada periodo, en base al porcentaje de incremento del Índice de Precios del Sector Automotor acumulado en los últimos 6 meses, se incrementa el nuevo valor del umbral a partir del 18 de julio de 2022.

Por este motivo las compras de automotores que superen los \$ 6.369.551 (antes \$ 5.738.075), deben contar con una Declaración Jurada de Origen Lícito de Fondos, certificado por un Contador Público.



- **Certifican firma:** Persona designada por la empresa terminal o concesionaria habitual, autorizada a tal fin. Los funcionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
 - **En el caso de las personas jurídicas:** cuando firman los apoderados o representantes legales de la sociedad, también se debe certificar firma y acreditar personería.
 - **Luego, se debe realizar la verificación física del automotor:** Inscripción Inicial de automotores nacionales: están facultados para realizar la verificación física del automotor, las personas designadas por la empresa terminal o la concesionaria de la empresa terminal que haya comercializado el vehículo. En las Incripciones Iniciales de automotores importados: están facultados para realizar la verificación la persona designada por el importador habitual o el concesionario del importador habitual que ha comercializado el vehículo.
 - **En la ST12:** Se debe poner que ha verificado personalmente la autenticidad de los datos volcados en el formulario y que se hace responsable civil y penalmente de los errores u omisiones que pudiera incurrir. El perito constata la codificación del automotor y chasis, las cuales pueden tener números y letras.

- **Peticiono:** Con ST01, se vuelcan todos los datos obtenidos y el origen del automotor, se certifican firmas, y la documentación necesaria: **APARECE EL MANDATARIO:** el cual llevará la documentación: certificado de fabricación o Importación, según corresponda, factura de compra, DNI original y copia, declaración jurada ST01, ST13, alta de rentas, y lo presenta en el RS que corresponda, según domicilio del adquirente. Luego, de concurrir al RS y abonar los aranceles correspondientes, se produce la ASIGNACIÓN DE DOMINIO.
 1. **Plazo de procesamiento:** nacionales: 24 horas e importados: de 24 a 48 horas.
 2. **Documentación que entrega el RS:** 2 chapas patentes (metálicas) de identificación del automotor, Se colocan una en la parte delantera y otra en la parte posterior del automotor.
 - **Título de propiedad del automotor:** con todos los datos identificatorios del vehículo y del titular.
 - **Cédula del automotor (Cedula Verde):** con los mismos datos que el título. Sirve para circular con el automotor. Con firma del ER, con fecha de expedición y vencimiento. Oblea VTV, según ley de tránsito: Verificación Técnica vehicular, no tiene que ver con la verificación policial para circular. La norma que nos ocupa establece expresamente que ese documento no tiene vencimiento en poder del titular registral, es decir, que quien es propietario.

Cabe destacar que cuando fuera utilizado por un 3ro si cobra relevancia y la vigencia es temporal por 3 años.

Tampoco se encuentran alcanzadas por ese vencimiento las Cédulas de Identificación correspondientes a automotores destinados y debidamente habilitados por la autoridad competente para el uso taxi o remís, al servicio de alquiler sin conductor o al transporte de carga o de pasajeros, así como las emitidas en relación con automotores registrados a nombre del Estado nacional, provincial o municipal.

Cedula azul: El titular del vehículo solicita al Registro de la Propiedad del Automotor en el cual está radicado el rodado la expedición de una o más Cédula/s Azul/es (Cédula/s de identificación para

autorizado a conducir), a fin de instrumentar documentalmente la autorización a un tercero para usar el automotor.

Este autorizado a conducir deberá exhibir solamente la cédula azul para poder circular con el vehículo. No es necesario circular también con la **cédula verde**.

Cedula Digital

A partir del 10 de julio 2019 los ciudadanos pueden obtener el formato digital de las cédulas de identificación de autos, motos y maquinarias (verdes), como así también la de autorizado a conducir (azul).

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) informa que los nuevos documentos digitales tienen la misma validez legal que su equivalente en papel, y que para obtenerlos solo se necesita descargar la aplicación de Mi Argentina y crear un perfil con identidad validada en la plataforma.

Los flamantes documentos digitales son complementarios de sus versiones en formato papel y replican sus diseños. Además, contienen las herramientas de seguridad necesarias para garantizar su correcta utilización.

Gracias a ello se brinda la posibilidad de realizar trámites a través de las distintas herramientas y servicios que integran la plataforma digital, como practicar consultas, solicitar turnos, obtener credenciales digitales y acceder a información mediante diversos canales.

la DNRPA permiten incorporar al Perfil Digital del Ciudadano documentos que en la actualidad son entregados en formato papel, dotándolos de idéntica validez y en concordancia con lo establecido en el artículo 23 del Régimen Jurídico del Automotor.

Mi Argentina

1. Mi Argentina (www.argentina.gob.ar/miargentina) es la ventanilla única digital del ciudadano que permite acceder a los servicios digitales que se brindan desde el Estado Nacional, con una única sesión y en un mismo lugar.
2. Cada usuario cuenta con su propio perfil digital, donde puede iniciar trámites, obtener turnos, acceder a información de salud y discapacidad obteniendo de esta forma una experiencia personalizada tanto desde la computadora como desde su teléfono.
3. En la sección Credenciales las personas pueden acceder a todos sus documentos digitales en cualquier lugar y momento que deseen.

Pasos a seguir

1)Bajá la aplicación: Ingresá a la tienda de aplicaciones de tu celular, busca Mi Argentina y descargala. Abrila y luego de la introducción apretá el botón INGRESAR.

2) Regístrate: Ingresá en REGISTRARME y accede al formulario. Para registrarte necesitas:

-Una dirección de correo electrónico.

-Tu número de CUIL. Si no lo recordás, podés ingresar a www.argentina.gob.ar/descarga-constancia-cuil y averiguarlo.

3) Valida tu identidad:

De forma remota desde la versión móvil de la aplicación.

De forma presencial en organismos estatales al momento de realizar trámites o aplicarse vacunas como la de Fiebre Amarilla (Hospital Sommer, Hospital Posadas, Juntas Evaluadoras de Discapacidad de Lincoln, Pilar y San Isidro).

De forma presencial al momento de realizar el trámite de renovación del DNI en un cualquier CDR de ReNaPer.

4) Valida las cédulas a partir de la numeración que surge de su versión física. Las cédulas ya emitidas quedarán automáticamente incorporadas al Perfil Digital del Ciudadano sin necesidad de validarlas.

5) Visualiza desde “Mi Argentina” el frente, dorso y código QR que permite la fiscalización de las mismas.

“Cédula de Identificación del Automotor Digital” (CIAD), “Cédula de Identificación del Motovehículo Digital” (**CIMD**) y “Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir Digital”(CIACD)

1) Características de la CIAD, la CIMD y la CIACD:

- A. Imagen Digital que replica el último diseño aprobado para la Cédula de Identificación del Automotor, la Cédula de Identificación del Motovehículo y la Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir a través del Digesto de Normas Técnico-Registrales, Título II, Capítulo IX, Sección 1a, Anexo I, conjuntamente con la visualización del código QR.
- B. VEINTICUATRO (24) horas de vigencia del QR desde que se descarga.
- C. Certificación digital del QR a prueba de adulteraciones.
- D. Fecha de última actualización del código QR.

2) Particularidades Operativas:

- A. Descarga a través del Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”, como parte integrante de la Plataforma Digital del Sector Público Nacional.
- B. Validación de identidad del solicitante a través del Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”.
- C. Validación de la CIAD, de la CIMD o de la CIACD a partir de la numeración que surge de su versión física.
- D. Visualización desde “Mi Argentina” del frente, dorso y código QR que permite la fiscalización de la CIAD, la CIMD y la CIACD.
- E. Visualización desde “Mi Argentina” de la última fecha de actualización del QR e indicación de la expiración del mismo.
- F. Notificación por revocación o invalidación de la CIAD, de la CIMD o de la CIACD.
- G. Las Cédulas emitidas en anterioridad a la vigencia de la presente norma quedarán automáticamente incorporadas al Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”, sin necesidad de re-

alizar la validación indicada en el apartado 2.C.

Alta de Rentas: para empezar a pagar patentes. Devuelve la factura de compra.

- **Se deben grabar los cristales:** con el número de Dominio, para lo cual es obligatorio el grabado de autopartes a partir del año 2018.
- **En caso de condóminos:** Es cuando hay dos o más dueños sobre un mismo bien. Con los mismos derechos y obligaciones. Cada formulario puedo inscribir a dos condóminos, si hay otra ST y tantas como sean necesarias. Consignándose el número de dominio en todos los casos, el lugar y fecha de acto. El RS colocará en el Rubro Observaciones: CONTINUACIÓN El domicilio será del que tenga mayor porcentaje del automotor. Si es por parte iguales, el que figure primero o cualquiera de los condóminos, para ello será necesaria para la conformidad, en el Rubro Observaciones de la ST o en actuación separada confeccionada con la ST y con firma certificada de o los condóminos, sino se tiene, se presume conformidad tácita para que el automotor se radique en base al domicilio del titular que se encuentra en primer lugar.

Debe presentar: Documento de identidad: original y copia, CUIT/CUIL, factura de compra a nombre de todos los condóminos.

Documentación que entrega el RS: Un solo título, 2 chapas patentes, 1 cédula a nombre del primero y otros; si quiere cédula para los demás condóminos, debe presentar ST02 e indicar “otras cédulas”.

Como se identifica un Automotor

1. **Certificado de fabricación:** Quien lo fabricó, es decir, quien lo armó visual, modo o tipo de modelo. Identificación propia de casa automotor a través de su codificación del motor/chasis.
 2. **La codificación:** Esta generalmente compuesta por 3 letras y 6 números, los cuales se otorgan en orden correlativo y sin repetir. La codificación internacional puede variar entre 14 y 19 dígitos.
- **Si se borra la codificación del motor,** no pasa nada, pero si **se borra la codificación del chasis,** que es la pieza más importante del automotor, fundamentalmente los últimos 5 dígitos. Debo realizar la verificación con la ST12 par que se otorgue una nueva codificación, RPA, siempre que la causa de alteración o reemplazo sea legítimo y que se pueda acreditar.
 - **En caso de grabado de RPA en chasis,** se hará en el centro larguero derecho, parte exterior y en el parante exterior y en el parante delantero izquierdo de la puerta del conductor, si es de plástico, en una placa metálica remachada.
 - **En caso de grabado de RPA en motor,** en el block, en lugar visible. Se hace bajo la responsabilidad y a cargo del peticionante, luego de grabar el RPA, debe concurrir nuevamente a la planta verificadora.
 - **Si la ST01 se extravió, deterioró, robo/hurto u otro motivo:** Deberá el peticionante dirigirse a alguno de los entes cooperados y adquirir nueva solicitud.
 - **Lo puede realizar el peticionante y acompañar:** Factura de compra, certificado de fabricación, importación o despacho de aduana: original y copia, DNI, si va un **tercero a realizar el trámite: autorización certificada.**
 - **Certificado de fabricación:** En caso de robo/hurto o extravío: debe concurrir al lugar donde compró el vehículo con la denuncia policial. Estos gestionan ante la empresa o fabrica terminal un Duplicado.
 - **Certificado de importación:** En caso de robo/hurto o extravío: deberá concurrir al RS, donde peticionó con ST02 y denuncia policial más declaración jurada por la que se responsabiliza civil y penalmente por la representación de un tercero que invoque y acredite legítimos derechos sobre el automotor. Luego, debe proceder a la verificación física del automotor, en la planta

verificadora oficial que corresponda, y aún en el supuesto de haberse realizado y estar vigente la misma.

- **Cumplido esto el RS remite a la DN:** La denuncia, declaración jurada (original), fotocopia de la ST02 y ST12. La DNRPA y CP, envía el ejemplar en su poder al RS y conserva fotocopia certificada y documentación.

SEÑORES ENCARGADOS, FÁBRICAS TERMINALES E IMPORTADORES:

El Decreto No 32/2018, modificatorio del Decreto N° 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 dispone que para poder ser “librados al tránsito público y autorizarse su comercialización, todos los vehículos automotores, acoplados y semiacoplados, de producción seriada y CERO KILÓMETRO (0 KM), ya sean fabricados en el país o que se importen, deberán contar con la respectiva Licencia para Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA)” emitidas por las respectivas autoridades competentes. En ese marco, corresponde a la Dirección Nacional controlar que los respectivos números se encuentren incorporados en los certificados de fabricación o de importación, en forma previa a la inscripción inicial de dominio.

Cabe practicar algunas aclaraciones respecto de la obligación de consignar el número de LCA en los certificados. Así, en adelante los fabricantes o importadores deberán consignar ese dato en la documentación necesaria para la emisión de los Certificados de Fabricación y los Certificados de Importación (Despacho de Importación y DJIM), a cuyo efecto cabe distinguir tres situaciones:

- a) Automotores homologados con anterioridad al 22 de enero de 2018: el número de la LCA a consignar en el espacio reservado al efecto repetirá el número de la LCM, dado que esta última ha sido extendida con el respaldo de la certificación de emisiones sonoras y gaseosas.
- b) Automotores homologados con posterioridad al 22 de enero de 2018, pero cuyos expedientes hubieran sido iniciados con anterioridad por ante la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable: se consignará el número del Certificado de Emisiones Sonoras/Gaseosas
- c) Automotores cuya homologación se peticionare con posterioridad al 22 de enero de 2018: se consignará el número correspondiente a la Licencia de Configuración Ambiental, obtenida de acuerdo con el procedimiento dictado por la Autoridad de Aplicación.
- d) Caso de unidades que poseen Licencia para Configuración de Modelo extendida a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 32/18 (22/1/2018), pero con certificados ambientales de fecha anterior: en los certificados de fabricación y nacionalización deberán consignarse los números de los certificados de emisiones sonoras y gaseosas emitidos.

Por último, cabe señalar que hasta tanto la Dirección Nacional adecue los modelos de los certificados De fabricación y de importación de acuerdo con la norma citada, el dato correspondiente a la LCA será consignado en el espacio reservado para “Observaciones”. Hasta tanto la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su carácter de autoridad de aplicación de Ese régimen, determine la implementación y puesta en vigencia de la LCA respecto de los motovehículos,

No deberá exigírseles el cumplimiento de ese recaudo ni consignarse los números de los certificados de Emisiones sonoras y gaseosas en los certificados de origen correspondientes.

Automotores importados con nacionalización temporaria: Se da cuando ingresa un automotor importado que va a permanecer por un tiempo en nuestro país.

Nacionalización (automóviles importados y de producción nacional)

Documentación a presentar:

1. Nota solicitando la Nacionalización firmada por el Jefe de Misión o su Subrogante Legal. Cuando el vehículo fuera para uso particular, deberá contar también con la firma del/los beneficiario interesado.
2. Cuando el vehículo fuera importado:
 - a) Copia simple de la Franquicia de importación.
 - b) Copia simple del certificado de Despacho a Plaza aduanero.
3. Cuando el vehículo fuera de producción nacional:
 - a) Copia simple del certificado de autorización de compra.
 - b) Copia simple de la factura comercial de compra.
4. Formularios de solicitud:
 - a) Vehículos importados de uso oficial: FDF N° 0017
 - b) Vehículos importados de uso particular: FDF N° 0018
 - c) Vehículos de producción nacional de uso oficial: FDF N° 0019
 - d) Vehículos de producción nacional de uso particular: FDF N° 0020

En caso de tratarse de un vehículo importado, se requiere la carga de la destinación aduanera de Nacionalización en el Sistema Informático Malvina (SIM) por parte de un Despachante de Aduana habilitado. La gestión termina con el desbloqueo de la destinación aduanera por parte de ésta Coordinación.

Normativa:

- Ley 19.486
- Decreto 25/1970
- Decreto 5529/1972
- Decreto 235/2008
- Resolución Gral AFIP 2009 - SECIN 174/2010

Formularios de Solicitud:

- a. Vehículos importados de uso Oficial : FDF N° 0017
- b. Vehículos importados de uso Particular : FDF N° 0018
- c. Vehículos de Producción Nacional de uso Oficial : FDF N° 0019
- d. Vehículos de producción Nacional de Uso Particular : FDF N°0020

- **Limitaciones:** Son inembargables, no pueden ser vendidos, cedidos, donados ni permutados. Los importados por 2 años a partir de la inscripción. Los nacionales por 3 meses a partir de la inscripción. El **RS** dejará constancia en el legajo B y en el título automotor, que se adquirió bajo este régimen y la cláusula con las limitaciones antes mencionadas.
- **Vencido el plazo:** Para ser vendido o cedido se requiere: Certificado de Libre disponibilidad expedido por la Dirección Nacional de Rehabilitación y Promoción para Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

Inscripción inicial de Automotores Nacionales adquiridos bajo el régimen de la ley 19.486: Toda persona que por Decreto del PE cumpla, o sea designada para cumplir una misión oficial no transitoria en el exterior, podrá adquirir automotores de fabricación nacional, sus partes y piezas para reposición, libres de gravámenes que incidan sobre el precio del bien, a cuyo efecto, y para todos los fines, las ventas correspondientes serán consideradas como una exportación promocionada. Asimismo dichos adquirentes quedarán exceptuados de los gravámenes de los que pudieren ser responsables que incidan directamente sobre el bien. La inscripción de dominio de los automotores nacionales adquiridos conforme a esta ley, se solicitará ante el RS competente con la documentación indicada para II (Inscripción Inicial), salvo la ST de Inscripción 01, cuya adquisición por parte del interesado y para este trámite en particular será autorizada por esta Dirección Nacional – Departamento Control de Inscripciones –, a cuyo fin el Encargado requerirá tal autorización por nota, acompañando fotocopia de los respectivos certificado de origen del automotor.

Una vez presentada será completada por personal del Registro y firmada por el peticionario de dominio. Si el automotor a inscribir fuese de aquellos adquiridos al amparo de la Ley N° 19.486 por representaciones diplomáticas o consulares, organismos internacionales o misiones especiales extranjeras, acreditados en la República o por sus miembros igualmente acreditados o por los empleados administrativos rentados de dichas representaciones, titulares de pasaporte diplomático u oficial, nacionales de su país y no residentes en la Nación, al momento de petitionar la inscripción deberán acompañar, además de la documentación que solicita para II (Inscripción Inicial), **una copia del certificado expedido por la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio**, previo a la inscripción, el RS deberá constatar la autenticidad de la copia presentada, mediante comunicación vía fax o correo electrónico – en este caso, adjuntará un archivo con la copia escaneada del instrumento – con el área de Inscripciones Iniciales del Departamento de Control de Inscripción. Inmediatamente y por el mismo medio se dará respuesta al requerimiento y en caso de coincidir la copia remitida con el original obrante en esta Dirección Nacional, el Registro Seccional podrá proceder a la inscripción del automotor.

El original del certificado será luego remitido al Registro Seccional interviniente para ser glosado en el respectivo Legajo B.

Bancarización de aranceles e impuestos en Inscripciones Iniciales:

En base a:

DISP. DN N° 190 (18/05/2016)

CIRC. DN N° 14 (06/04/2016)

CIRC. DN N° 21 (17/05/2016)

☐ **CIRC. DN N° 23 (26/05/2016)**

Por medio de la Disposición DN 190/16, la DNRPA dispuso que los aranceles y tributos correspondientes a la petición de los trámites de inscripción inicial de dominio, deberán ser abonados a través de transferencias o depósitos bancarios, ya sea por home banking (sistema de banca virtual), por cajeros automáticos, o “por ventanilla” en el banco que corresponda.

A ese efecto, se dejó a disposición de los usuarios, en la página web del organismo, la cual es: http://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/seccionales.php?registro=true en dicha página web se encuentran los datos de la cuenta oficial del Registro Seccional interviniente, a fin de practicar las referidas operaciones bancarias.

En los considerandos de la referida norma se expresó: *que la medida analizada fue tomada con el objeto, de dotar de mayor seguridad y dinamizar las transacciones que se llevan a cabo, en oportunidad de peticionarse los trámites por ante los RS, ampliando los medios de pago vigentes para comodidad de los usuarios.*

Por ellos las nuevas vías de pago para el trámite de inscripción inicial son:

- Transferencias bancarias electrónicas realizadas a través del homebanking (sistemas de banca virtual)
- Transferencias presenciales en sede bancaria
- Transferencias bancarias a través de cajeros automáticos
- Depósitos directos en cuentas de terceros

En esta primera instancia, la DNRPA consideró pertinente circunscribir esas opciones a todos aquellos trámites que implican mayor movimiento de fondos, como es el caso de las inscripciones iniciales de dominio. Además, que la medida alcance no solo a los aranceles que correspondan, sino también a los tributos correspondientes a los trámites de inscripción inicial de dominio.

Procedimiento de pago de aranceles y tributos en forma bancarizada

1. Ingresar a la página http://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/seccionales.php?registro=true
2. Seleccionar el Registro Seccional competente en el que se ingresará el trámite registral, a fin de obtener los datos referidos a la cuenta bancaria del Encargado de Registro.
3. Hasta tanto se encuentre desarrollado el sistema de cálculo de aranceles, los montos a ser abonados deberán ser calculados por el comerciante habitualita, mandatario o mero presentante (Los dos primeros se reputan conocedores del régimen registral y las normas que disponen los aranceles e impuestos).
4. En cuanto al Impuesto de Sellos, corresponde depositar la alícuota que en cada caso está publicada en http://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/convenios_rentas.php

• **En el caso de CABA y BUENOS AIRES:** Si se trata de inscripciones en domicilio de acreedor prendario o por guarda habitual, se debe tener en cuenta el domicilio legal del titular registral. Si el domicilio es de provincias de CHUBUT, ENTRE RIOS, LA PAMPA, SAN LUIS, MENDOZA, SANTA FE, SAN JUAN, LA RIOJA, CORRIENTES, CATAMARCA, CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO o TUCUMÁN, **el cálculo y pago deberá hacerse según las indicaciones que se den en Cada provincia.**

1. Determinar y ponderar fehacientemente todos los datos requeridos y que resulten relevantes para la liquidación, tanto de los aranceles correspondientes como del Impuesto de Sellos. Estos serán controlados oportunamente en el ingreso del trámite registral, por parte del Registro Seccional y en caso de inconsistencias, se deberá abonar las diferencias que se detecten.
2. Depositar en/por cajero automático/sede bancaria o realizar transferencia electrónica, de los montos correspondientes.
3. En caso de que el sistema bancario lo permita, debe consignar en el rubro observaciones o

referencias, el número de la solicitud tipo 01 que corresponda, a los efectos de facilitar la operatoria de cobro en el Registro.

4. Arbitrar los medios para que la transferencia bancaria efectuada se acredite de **forma inmediata**, ya que de ésta acreditación dependerá el ingreso de las solicitudes registrales.

5. Adjuntar a la documentación registral el comprobante original y una copia del depósito efectuado por medio de la modalidad electrónica o presencial.

6. Declarar una dirección de correo electrónico. A dicha dirección el Registro, luego de inscribir el dominio, remitirá un email informando el monto al que ascienden los impuestos de patentes que corresponde abonar, en forma previa al retiro de la documentación correspondiente.

7. Ingresar por los medios bancarios los montos que le fueran notificados en concepto de impuestos (a este pago se le aplican las reglas antes desarrolladas).

8. Presentarse en el Registro Seccional a fin de retirar la documentación Registral pertinente y los comprobantes fiscales respectivos.

Nota: Los pagos efectuados por las vías mencionadas constituyen pagos parciales y por tanto, a todos los fines **la cancelación** o pago definitivo de los aranceles y el Impuesto de Sellos, será la fecha de emisión de los recibos de aranceles oficiales respectivos e imposición del cargo e intervención en las solicitudes tipo o instrumentos por parte del Registro Seccional. Tomándose esta última fecha a todos los efectos como fecha de petición de los trámites registrales involucrados.





Todos los Automotores que sean Importados por Diplomáticos extranjeros, misiones diplomáticas u oficinas consulares:

Deberán presentar: ST01 Importados, certificados de nacionalización y documentación necesaria para una Inscripción Inicial.

Los Automotores que sean importados, usados e ingresados por ciudadanos Argentinos y funcionarios del servicio exterior y funcionarios Argentinos en misión oficial en el exterior y de ciudadanos extranjeros con radicación en el país: Los automotores importados al amparo de la Resolución General N° 3109/11 de la Administración Federal de Ingresos Públicos por ciudadanos argentinos con una residencia en el exterior no menor a DOS (2) años, que regresen para residir definitivamente en el país, no podrán ser transferidos por el lapso de DOS (2) años a contar de la fecha de su nacionalización. Dicha circunstancia se hará constar en el Título del Automotor y en la Hoja de Registro, indicándose allí la fecha en que se cumple el mencionado plazo (día, mes, año). En estos supuestos el único autorizado a conducir es el comprador declarado en despacho, debiendo asentarse en la Cédula de Identificación a continuación del nombre y apellido del titular la siguiente leyenda: “ÚNICO AUTORIZADO A CONDUCIR”.

Los automotores importados por funcionarios pertenecientes al Servicio Exterior de la Nación comprendidos en la Ley N° 20.957 y por funcionarios argentinos en misión oficial en el exterior, que regresen al país en ocasión de su traslado o al término de su misión, respectivamente, siempre que hubieren permanecido en el exterior por un lapso no inferior a UN (1) año (Resolución A.N.A. N° 1568/92), no podrán ser transferidos por el lapso de UN (1) año a contar de la fecha de su nacionalización. Dicha circunstancia se hará constar en el Título del Automotor y en la Hoja de Registro, indicándose allí la fecha en que se cumple el mencionado plazo (día, mes, año). En estos supuestos el único autorizado a conducir es el comprador declarado en despacho, debiendo asentarse en la Cédula de Identificación a continuación del nombre y apellido del titular la siguiente leyenda: “ÚNICO AUTORIZADO A CONDUCIR”.

Los automotores importados por ciudadanos extranjeros que obtengan su derecho de radicación en el país, cuyo ingreso se opere por aplicación de la Resolución General N° 3109/11 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, no podrán ser transferidos por el lapso de DOS (2) años a contar de la fecha de su nacionalización. Dicha circunstancia se hará constar en el Título del Automotor y en la Hoja de Registro, indicándose allí la fecha en que se cumple el mencionado plazo (día, mes, año). En estos supuestos el único autorizado a conducir es el comprador declarado en despacho, debiendo asentarse en la Cédula de Identificación a continuación del nombre y apellido del titular la siguiente leyenda: “ÚNICO AUTORIZADO A CONDUCIR”.

Automotores armados fuera de fábrica: Se trata de vehículos que no han sido armados por fábrica terminal, sino por particulares que utilizan partes de otros automotores y/o repuestos nuevos y con esos elementos fabrican el automotor; la diferencia es que no tienen elementos

identificatorios grabados por fábrica terminal en el motor, chasis, carrocería. Es uno de los actos registrales más riesgosos, y para evitar maniobras delictivas se deben extremar los requisitos exigidos, y los ER deben tener cuidado en el control y verificación de la documentación que se acompaña. Para la II (Inscripción Inicial) debe comprobarse el origen de todos los elementos constitutivos de este automotor armado fuera de fábrica, ya que debe tener su chasis y motor debidamente identificados. No es suficiente solo acompañar las facturas de compra de las piezas aún autenticadas por escribano público o con los informes contables.

- **Documentación a presentar en el RS:** ST05, ante RS que corresponda de acuerdo a la radicación del vehículo – previa autorización de la DNRPA y CP.

- **Documentación sobre origen de las piezas:**

1. Motor o chasis:

- Nuevos: Certificado de fabricación o importación.
- Usados: Triplicado de ST04 (por baja de motor o chasis).

2. Partes: Constancia de adquisición con firma certificada del vendedor.

3. Informe técnico: Realizado por la concesionaria oficial o ingeniero mecánico – en este caso con firma certificada por escribano público o copia certificada de la matrícula profesional –, a los fines de manifestar si el automotor está en condiciones de circular, la DNRPA y CP, también puede Solicitar la intervención técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial o de otro organismo técnico. Fotografías del automotor, visada por la planta, Certificado de domicilio del solicitante que debe ser el mismo que el del DNI. Se requiere que el interesado o su mandatario, con poder suficiente, firmen la ST05 en presencia del ER – no se acepta en las ST para AFF (armados fuera de fábrica), la firma certificada por escribano público o certificada por cualquiera de las otras personas autorizadas a tal fin. En la ST se consignan los datos del futuro titular registral y los condóminos si los hubiera, los datos del vehículo teniendo en cuenta que no tiene ni modelo ni marca. Se aclara en el dorso que el que suscribe lo hace bajo juramento que la documentación que se acompaña es auténtica y conoce las penalidades del Código Penal por falsificación o adulteración de la documentación del automotor. Se notifica que el pago del arancel no significa aprobación del trámite y que el mismo se realiza bajo exclusiva responsabilidad del peticionante.

- **La documentación si se presenta ante el RS: deberá estar acompañada de 5 fotocopias simples y original.** Se entrega al peticionante el comprobante de la documentación recibida y placa provisoria

– que será entregada por única vez en forma gratuita para la verificación del automotor – la verificación se realiza con la ST12, se agrega fotografías para que sean visadas por la planta verificadora. Luego el RS, remitirá documentación original y 4 copias y constancia de la verificación a la DNRPA y CP.

1. Si se aprueba la documentación: Se procede a ordenar la inscripción del vehículo AFF (Armado Fuera de Fábrica) en el RS que intervino en la recepción del trámite indicándose número de motor y chasis.

2. Si se observa el trámite: La DNRPA y CP devolverá las actuaciones al RS a los efectos de que notifique al peticionante para que subsane si corresponde. En el caso de aprobar la documentación la DNRPA y CP dejará constancia en el dorso de la ST05.

Automotores subastados por organismos oficiales:

Bien sea por...

1. El automotor fue abandonado por su dueño y hallados por autoridad pública municipal o policial.
2. Por haber sido sustraído a su titular y luego abandonados.
3. Secuestrados cuando se encontraban en poder de un tercero.

4. Decomisados, en el caso de automotores introducidos al país, o sea importados pero que quedan retenidos por sus importadores por falta de pago de los derechos aduaneros.

- **En los 3 primeros casos: Abandonados** por sus dueños, **Perdidos** por haber sido sustraídos, **Secuestrados** cuando se encontraban en poder de un tercer: **tuvieron una inscripción inicial**, sus legajos están radicados en algún RS, pero vencidos todos los plazos legales, y sus dueños no lo reclamaron. En el último caso, decomiso por autoridad aduanera: **no fueron nacionalizados ni inscriptos en algún RS.**

- **El procedimiento lo realiza:** El organismo público o banco autorizado. Adquiridos en subastas, el comprador puede pedir la II (Inscripción Inicial):

- **El documento de origen del automotor:** certificado de subasta, que lo expide el subaste. A solicitud y por nota del organismo que se ordena la subasta a la que se adjuntará la verificación física: La DNRPA y CP informará por escrito si el automotor se encuentra o no inscrito en el Registro Nacional de Propiedad Automotor.

- **Si no está inscripto:** Se comunicará al organismo que ordenó la subasta.

- **Si se hubiese inscripto:** Se informará dónde está radicado, nombre y apellido, domicilio del titular registral, si hay acreedores prendarios el domicilio, juzgados embargantes e inhibientes, la compañía de seguro que hubiere presentado la ST15 o datos de quien hubiese solicitado una denuncia de compra, etc., Se consignará si la individualización del automotor es fehaciente o en base a presunciones fundadas, las cuales se explicarán.

- **Documentación a presentar ante el RS:** ST05, certificado de subasta: original y 2 copias. Verificación técnica. Documentación pertinente para la II. **De corresponder:** El RS asignará la codificación y autorizará previamente el grabado de los códigos de identificación. Se inscribe a favor de quien figure en el certificado de subasta.

- **El RS otorga:** Número de Dominio, Título y Cédula.

Automotores Clásicos: Se estableció esta categoría de automotores, debido a las dificultades que existían para que los propietarios de tales vehículos pudieran reunir la documentación necesaria para justificar el origen de los mismos. Existen Registros de Automotores Clásicos, creado por la DNRPA y CP. Se debe contar con dictamen previo de alguna de las entidades habilitadas al efecto por la DNRPA y CP, las que evaluarán si los automotores reúnen los requisitos previstos.

- **El dictamen deben contener:** Las características y breve historia del automotor, y fotografías de éste año aproximado, que determine antigüedad, si el automotor mantiene sus partes originales, con excepción de las que sufren por desgaste propio, por ejemplo, tapizado, neumáticos, etc. Los antecedentes de los que resulte acreditada la titularidad, invocada por el peticionario, si este no adjunta certificado de fabricación o importación u orden judicial o administrativa, que ordene la inscripción o fotocopia del titular, si el vehículo se encuentra inscripto. La DNRPA y CP, sobre la base del dictamen y antecedentes reunidos por la entidad actuante y recibida la documentación, determinará si el automotor reúne las condiciones para su inscripción como clásico, y si así correspondiere, la inscribirá en el Registro de Automotores Clásicos.

- **Lo caracterizará como automotores clásicos:** Emitirá certificado de Automotor Clásico, otorgará constancia de origen y titularidad, entregará los distintivos identificatorios del vehículo. Realizará revisión técnica obligatoria especial en alguna de las entidades habilitadas por la DNRPA y CP, certificando que el vehículo mantiene las características originales de fabricación – motor y chasis – con la ST63, vigencia de 3 años. La inscripción se peticiona ante el Registro de Automotores Clásicos con la ST62 – original y duplicado – con firma certificada.

- **Si se trata de un automotor inscripto en el RS** y ya se hubiese sido aprobado la

revisión técnica obligatoria especial, le comunicará al RS donde se encuentra radicado el automotor su inscripción en el RAC a los efectos de dicha circunstancia en el Legajo B.

- **Si se trata de un automotor no inscripto:** El RAC deberá otorgar constancia de origen y titularidad para ser entregada a la ST05 y procederá a la II. Están exigidos de verificar en el momento de su inscripción y en el de los posteriores trámites de transferencia, extendiéndose dicha excepción para cualquier acto jurídico de registración.
- **Circular DN N° 30 (08/09/2016): sigue vigente al 2022** Al transferir un dominio correspondiente a un automotor clásico o de colección, se debe expedir placas metálicas y cédulas del mismo, en el caso de que esos elementos hayan sido emitidos en el momento de la inscripción inicial.

Los registros seccionales expiden cédulas y placas metálicas para aquellos vehículos que tienen Licencia de Configuración de Modelo (LCM); por lo general los automotores clásicos, los cuadríciclos, los areneros y los carretones, no cuentan con LCM, razón por la cual no se les expide cédulas ni placas metálicas.

Automotores adjudicados por rifas o premios: Debe ser realizado por entidades autorizadas. La factura de compra está a nombre de la entidad organizadora, pero la inscripción se hace a nombre del beneficiario.

- **Se debe acreditar:** Autorización otorgada por autoridad competente a la institución que realiza la rifa o premio con firma certificada. Certificado de fabricación o importación, Factura de compra. Certificado o acta de sorteo de la rifa que deberá contener: el número adjudicado, nombre, apellido y DNI del beneficiario y datos del automotor. En esa acta o en una posterior deberá constar que el beneficiario ya está en poder del automotor. **TODO ESTO DEBE ESTAR CERTIFICADO POR ESCRIBANO PÚBLICO.**

Automotores ingresados al país al amparo del decreto 2151/92: Los automotores (vehículos utilitarios) ingresados al amparo del decreto 2151/92, no podrán ser enajenados por el término de 5 años sin autorización de la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía. Documentación a presentar en el RS: similar a otras II (Inscripción Inicial). Este otorgará Título y Cédula y deberá asentar en el rubro “Observaciones” Automotor ingresado al amparo del Decreto N° 2.151/92. Este vehículo no puede ser enajenado por el término de CINCO (5) años sin autorización de la S.I. Igual leyenda asentaré en la Hoja de Registro.

Automotores condicionados a la inscripción de un contrato de prenda: Cuando en forma simultánea se solicita la inscripción de un contrato de prenda sobre un automotor, se podrá peticionar que la II quede condicionada a la del contrato prendario. Se solicita con ST02, Rubro Declaraciones: “peticionada con ST01 o ST05, condicionada a la inscripción de prenda, instrumentada con la ST03. Primero II (Inscripción Inicial), luego contrato prendario. Si no se observa, sale según lo peticionado, caso contrario ninguna de las dos se inscribe.

Automotores ingresados bajo el decreto 1628/93: Se refiere a las unidades de transporte de pasajeros ingresadas al país por las compañías y/o agencias de turismo que presten servicios y/o actividades en las provincias de Chubut y Santa Cruz al amparo del Decreto N° 1628/93, no podrán ser enajenadas por el término de 5 años sin la autorización de la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía.

- **Documentación a presentar en el RS:** Similar a otras II (Inscripción Inicial). Este deberá, al expedir el Título del Automotor, asentar en el rubro “observaciones” la siguiente leyenda: “Automotor ingresado al amparo del Decreto” N° 1628/93. Este vehículo no puede ser enajenado por el término de 5 años sin autorización de la S.I. “Igual leyenda asentaré en la Hoja de Registro.

Se presenta los siguientes casos:

1. **Los ciudadanos Argentinos que posean una residencia en el exterior, no menor a 2 años, que regresen para residir en el país de forma definitiva, no podrán ser transferidos por un tiempo de 2 años, el cual será contado a partir de la fecha de su nacionalización:** Dicha circunstancia se hará constar en el Título del Automotor y en la Hoja de Registro, indicándose allí la fecha en que se cumple el mencionado plazo (día, mes, año).
2. **Los Automotores importados por funcionarios pertenecientes al servicio exterior de la nación, comprendidos en la ley n° 20.957 y por funcionarios Argentinos en misión oficial en el exterior, que regresen al país en ocasión de su traslado o al término de su misión:** Siempre que hubiesen permanecido en el exterior por un lapso no inferior a 1 año (Resolución A.N.A.N° 1568/92), no podrán ser transferidos por el lapso de UN (1) año a contar de la fecha de su nacionalización.
3. **Todos aquellos Automotores que sean importados por ciudadanos extranjeros que obtengan derecho de radicación en el país:** Cuyo ingreso se opere por aplicación de la Resolución General N° 3109/11 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, no podrán ser transferidos por el lapso de 2 años a contar de la fecha de su nacionalización.

- **El Registro otorga en los 3 casos:** Título y cédula. **En el Rubro Observaciones del título,** dejará constancia de que el presente automotor no puede ser transferido por el término de un año o dos, según corresponda a contar desde la fecha de su nacionalización y en la **cédula:** al lado del nombre y apellido del titular registral “único autorizado a conducir”. También, deja constancia en la hoja de registro.

Inscripción de Acoplados y Semirremolques:

REMOLQUES: Son vehículos sin motor, que van remolcados o arrastrados por un vehículo remolcador (Camión rígido).

SEMIRREMOLQUES: son vehículos sin motor, que van enganchados o acoplados sobre la 5ª rueda de una cabeza tractora reposando parte de su peso sobre la misma.

En fecha 12 de Febrero 2019 el DNRPA estableció : Para ser librados al tránsito público los Acoplados y Semirremolques y autorizarse su comercialización, todos los vehículos automotores, acoplados y semi acoplados, de producción seriada y CERO KILOMETROS, ya sea fabricados en el país o que se importen, deberán contar con la respectiva LICENCIA DE CONFIGURACION DE MODELO (LCM).

OBJETO DEL LCM: Establecer el procedimiento para la homologación y emisión de la **Licencia de Configuración de Modelo** (en adelante "LCM") y de la **Licencia de Configuración Ambiental** (en adelante "LCA"), de vehículos que cumplan los requerimientos previstos en la Ley N° 24.449 y su reglamentación.

¿Qué es la LCM?

La LCM (Licencia de Configuración de Modelo) es la autorización estatal o gubernamental que obtiene un Fabricante de acoplados, para poder fabricar y vender una unidad y que el comprador o usuario de esa unidad pueda realizar el pateamiento que corresponde en la DNRPA. Esta normativa, se encuadra en la Ley Nacional De Tránsito N° 24.449 y se reglamenta mediante el Decreto Reglamentario 779/1995.



¿Cómo tramito la LCM?

El fabricante interesado en iniciar este trámite para obtener una LCM de una unidad, debe cumplir ciertos requisitos burocráticos y técnicos antes de iniciar la solicitud. Los principales son:

- a) Inscribirse como Fabricante de Acoplados, mediante Resolución 838/1999.
- b) Tener iniciado la inscripción de la marca a usar comercialmente en el INPI.
- c) Tener la planta fabril certificada según las normas -inclusive o posterior- de alguna de estas normas:
 - ISO 9001-2008,
 - ISO/ts 16.949
 - Japanese Industrial Standards (JIS), o
 - ISO 14001-2004.
- d) Tener otorgado por SAE el código de fabricante. Este trámite se realiza desde nuestro IRAM y tarda aproximadamente 1 mes.

Y hay también otros requisitos menores, como el RUMP, que también se realiza por la plata forma TAD.



January 13, 2011

Norberto Gonzalez:
Instituto Argentino
de Normalización y Certificación (IRAM)
Puen 5527596
C1068AAB Buenos Aires
Argentina

Dear Norberto Gonzalez:

In response to your request, we are confirming
Code(s):

WMI Code

WMI extension

Manufacturer

Country

8B9 Posi

MSM Pos

Remolques

Avdo San I

CP2631 Pi

Argentina

CERTIFICATE OF

This is to Cert

REMOLQUI

S

AV. SAN MIGUEL 120 - (2631)

has been assessed and found

ISO 90

Quality A

For the

"MANUFACTURING OF
COMMERCIAL TRAILERS."

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Constancia Notificación Electrónica

Número: IF-2018-46757130-APN-MPYT

Referencia: Notificación del registro: RL-2018-05089797-APN-MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 20 de Septiembre de 2018

REMOLQUES MESAMI S.A. 30711520402
De acuerdo a las constancias obrantes en la Administración, el CUIT N° 30711520402 ya se encuentra
inscripto en el registro Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP) bajo el número: RL-2018-
05089797-APN-MP

Quality signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
IN-SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, MIN-SECRETARIA DE MODERNIZACION
DNI: 2018-09-20 16:00:00

TADMP TADMP
Asesor
Ministerio de Producción y Trabajo

¿Cómo inicio el trámite de LCM?

Hoy en día, el trámite se inicia formalmente mediante la plataforma **TAD** (www.tramitesadistancia.gob.ar) en donde, Pago mediante, se presenta toda la documentación exigida. Luego de un tiempo (aproximadamente 3-6 meses) se realiza Una resolución del trámite, que de no haber observaciones o de haber realizado las correcciones solicitadas, se concluye en Forma positiva.

La documentación exigida para la presentación, depende de la categoría del acoplado que el fabricante decida solicitar la LCM, pero en todos los casos, lo más complicado son los ensayos dinámicos y estáticos in situ que el **ensayador** realiza directamente sobre la unidad. Como ejemplo del ensayador, puede ser el **GEMA (Universidad de La Plata)** que es uno del más importante debido a su gran experiencia y profesionalismo.

Es decir,

- 1º) hay que fabricar la "unidad de muestra" con todos los requisitos que son exigidos por ley en base a la categoría de la unidad tal cual el fabricante tenga intención de fabricar y vender.
- 2º) a esta unidad, el ensayador le realiza las pruebas y testeos necesarios,
- 3º) el ensayador emite el informe correspondiente, donde consta que la unidad de muestra cumple (o no) los requisitos que determina la ley

Y también en simultaneo, hay que completar un formulario-guia publicado por el **INTI (regulaciones automotrices)** que es la "carpeta técnica" de la unidad, esto es, toda la información ya tabulada con todos los datos y descripciones detallada: desde la descripción de las dimensiones, pasando por el sistema de iluminación, como las características de las ruedas de la unidad y hasta el estudio de elemento finito del chasis de la unidad.

Una vez que se obtiene el informe (de los ensayos dinámicos) y se recopila toda la información detallada ("carpeta técnica"), se escanea todo esto y resto de la documentación, se realiza el pago de la tasa para iniciar la solicitud de LCM y se presenta por internet mediante la plataforma TAD.

Esto es la parte que demanda el mayor tiempo del trámite.

Una vez presentado todo por TAD, ¿cómo sigue?

Cruzar los dedos y esperar. El trámite ingresa por TAD al Ministerio / Secretaría / Dirección de Industria (u otro nombre que toma según nuestros funcionarios de turno) y esta dependencia, quien en última instancia es la que otorga la LCM, envía el trámite al INTI para que los técnicos hagan la evaluación correspondiente.

El INTI es el responsable técnico de aprobar o rechazar la solicitud, y esto lo hace mediante el estudio de los ensayos, la información presentada, compara con los requisitos de la ley y determina si los cumple o no. En todo este tiempo, el INTI puede, de ser necesario, contactarse con el solicitante de la LCM y pedirle documentación complementaria a gusto para su satisfacción. Una vez que el INTI da el “visto bueno” o aprobación técnica, informa o devuelve el expediente al M/S/D de Industria ya para que oficialmente se emita el permiso o LCM al solicitante.

Por la plataforma TAD llegan todas las comunicaciones desde los diferentes organismos intervinientes (INTI, M/S/DI) y por este medio el fabricante se anoticia la finalización.

Tengo la LCM! ¿Y ahora?

Ya puede fabricar y vender “legalmente” las unidades (trailers y remolques) de la licencia obtenida. Pero, para poder entregar la unidad al comprador y éste felizmente inscribirla, previamente hay que darse de alta como fabricante en ACARA.

¿Qué es ACARA? Es el único organismo reconocido por ley con el derecho de emitir/imprimir los formularios en blanco 01 y 12 que fabricante está obligado a comprar, para luego facilitarle al comprador de la unidad y este puede realizar el pateamiento correspondiente en la DNRPA de la jurisdicción correspondiente.





Es la compra-venta de un automotor y sólo producirá efecto entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción.

Características: Es a título oneroso y el vehículo debe estar inscripto en el RS para que proceda la transferencia.

Expresa dos voluntades: la del vendedor – transmitente – y la del cobrador – adquiriente –. El que expresa la voluntad, debe poder vender y el otro poder comprar. Recordemos que el cónyuge no vende, solo consiente la voluntad de vender. Las operaciones de transferencia se concretan cuando se inscribe en el RPA. La ST08 se transforma en un contrato y comienza a tener validez cuando se inscribe. Es una ST que instrumenta derechos. La ST08 es obligatoria para cualquier trámite de transferencia, en el caso que se realice por escribano público o por orden judicial o administrativa. La ST08 entra como Minuta (va a estar firmado por escribano, juez o persona que éste autorice).

08 DIGITAL

Con el objetivo de simplificar el proceso para transferir el Auto la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) lanzó en septiembre 2018 pasado el "formulario 08 Digital", que permite a los usuarios iniciar el trámite para transferir un auto o moto en línea.

Antes de empezar, hay que preparar la información que será requerida por el sistema. Primero, los datos de los vehículos a transferir. En este caso, será necesario contar con el dominio (patente) y el número de chasis o cuadro del vehículo (que se encuentra en la cédula del titular o en el título).

Además, se requerirán los datos del vendedor y el comprador. Si se trata de personas físicas, habrá que tener a mano los datos personales, su e-mail y teléfono de contacto, de su cónyuge (si esta casado/a) y de los representantes (en caso de que el trámite quede a cargo de un apoderado). Si son personas jurídicas, sus datos y los de sus representantes.

Una vez reunidos todos estos datos, es hora de llenar el formulario. Para esto se deberá ingresar a la página web del Dnrpa y clicar en el cuadro de "Transferencia digital". Luego de pasar por una pantalla con aclaraciones, aparecerá un botón para "Iniciar o continuar una precarga" y luego vendrán los botones "Datos del vendedor", "Datos del comprador" y "Completar datos de ambas partes". Allí se deberán cargar los datos que pide el sistema con la precaución de ir guardándolos en cada paso. Una vez concluida esta parte, el sistema enviará un e-mail para que el usuario valide la dirección de correo electrónico informada.

El sistema permitirá entonces elegir el día y la hora en la que el usuario irá al registro a ratificar la transferencia y luego enviará un e-mail con el número de precarga del trámite.

- **Para que la compra sea de buena fe se debe:**

Constatar el dominio: Si puede ser vendido o no, si hay medidas cautelares, embargos, inhibiciones, etc. Esto se logra mediante el CERTIFICADO DE ESTADO DE DOMINIO; bloquea el dominio por 15 DHA, suspende toda inscripción de medidas cautelares, otorga prioridad en el trámite, se peticiona con ST02.

Verificación física del automotor: Para constatar codificaciones de identificación del automotor. Con la II (inscripción inicial) se constituye el Derecho real de dominio sobre el automotor, a partir de ese momento queda visualizado y matriculado.

La transmisión de dominio se formaliza a través de un contrato de transferencia.

- **El RS asume un doble rol:** Registral y fiscal, como órgano recaudador. Se perfecciona con la inscripción de la ST08 en el RPA. El RS debe controlar el pago del arancel respectivo, el cumplimiento de las normas tributarias locales, es decir, Renta y Patentes: se exige la acreditación de pago para la transferencia de los últimos 5 años y del año en curso. Pasado los 5 años prescribe la deuda, salvo que el organismo correspondiente haya indicado la ejecución o que la prescripción esta interrumpida, por ejemplo que: haya aceptado una moratoria.

- **Acreditar el pago de patentes:** El RS entrega título y cédula, si el automotor tiene deuda de patentes, el RS entrega fotocopia certificada del título y en el rubro observaciones “falta regularizar la situación fiscal”, el título que tenga esta leyenda no puede realizar otro trámite, hasta que no regularice la situación fiscal, luego el RS entrega el título.

- **Lugar de presentación:** ANTE EL REGISTRO DONDE ESTA RADICADO. ANTE EL REGISTRO DE FUTURA RADICACIÓN: En este caso si o si debe tener el título y cédula. También puede tratarse de una transferencia con y sin envío de legajo al RS que corresponda según domicilio de adquirente, y sin envío de legajo, este queda en el RS donde se encuentra.

Requisitos para transferir: ST08, ST12, verifican automotores inscriptos desde el 01/01/1985, plazo de validez 150 DHA. Título y cédula.

Documento del adquirente: original y copia, más cambio de domicilio aunque figure en blanco. A crédito, según lo visto en U.III. CUIT/CUIL, título y cédula del automotor. Si presenta el trámite en el RS de futura radicación si o si debe tener el T y la C. El RS va a dejar constancia en el título de la inscripción de transferencia, si el RS está informatizado sino entrega nuevo título.

El nuevo título es enviado a su casilla de email te envían un código y lo vez con el código o QR De tu celular.

Cédula: Se reemplazará por una nueva con los datos del adquirente, debiendo destruirse la anterior.

Declaración jurada del origen lícito de fondos: La confecciona el adquirente, si el automotor supera los \$5.738.075 debe acreditar el origen, por ejemplo con resumen bancario o de contador. ST13 a rentas – previo bajas – ST13 de infracciones.

CETA, Certificado de Transferencia Automotor, si corresponde, para automotores, cuyo monto supere los \$2.400.000 en vehículos – debe estar firmada y sellada por el ER, no Mandatario.

MORA DE PRESENTACION DEL 08

Desde el 03 de Junio del 2019 , Ascende al Equivalente del 20% del Arancel a pagar por la transferencia, así, por ejemplo si debe abonarse un Arancel de \$10.000, el mismo representara si el 08 ha sido firmado por el vendedor , más de 90 días hábiles atrás, la suma de \$2.000.

Actualmente la Mora por Presentación por 08 vencido Es el equivalente al 20% de Arancel de la Transferencia.

Respecto de las demás Solicitudes Tipo que instrumentan derechos, pero no conllevan la transferencia dominial, debe indicarse que la norma reseñada no contempla arancel por mora alguno.

Asimismo, en las transferencias efectuadas a favor de Comerciantes Habitualitas, mediante la utilización de una Solicitud Tipo 08, de haber transcurrido el plazo de validez de dicha Solicitud Tipo (NOVENTA (90) días hábiles administrativos), abonaran el recargo por mora que le hubiere correspondido a la transferencia de no encontrarse eximidad del pago de aranceles. A los efectos de determinar el valor de este arancel para el cálculo del VEINTE por ciento (20%), los Registros Seccionales podrán utilizar el estimador de costos disponible en la página pública de la Dirección Nacional.

La deuda de RENTAS SIGUE AL AUTOMOTOR. La deuda de INFRACCIONES sigue al conductor.

El comprador puede hacer una negativa de pagos al momento de la transferencia, por deuda anterior, salvo que la estén ejecutando.

Cuando un Vehículo es Municipalizado: Cuando el Auto supera cierta Antigüedad y su valor monetario es inferior a un monto establecido, se descentraliza del ente recaudador provincial y pasa a municipalizarse.

Cuando deja de pagar Patentes un Auto: Hasta que pasen 25 años de haber sido patentado.

La prescripción es de 5 años, sino se interrumpe. Todos los años prescribe un año o sea del año 2011, se exigirá el pago desde el 2006 y estará prescripta hasta el 2005.

Alta omitida: Es un alta por cambio de radicación, proveniente de extraña jurisdicción, que no fueron tramitados por el usuario ante el RS. En la pantalla figura: “dominio inexistente”, “dado de baja” o “producto del recupero no tramitado”.

- **Se deberá presentar:** Formulario 13R, por triplicado y si no hubiere deuda o hubiere y el usuario acuerda el pago, el RS emitirá el R121. Se emite a Rentas el original, del 13R, el duplicado es para el petitionerante y el triplicado queda en el legajo B.
- **Cuando el usuario solicite el Alta por Recupero:** Por robo/hurto. Se agrega fotocopia del oficio judicial de tenencia definitiva y fotocopia de la ST04, en caso de no tener el original del

certificado de baja por robo/hurto.

Baja omitida: Es una baja por el cambio de radicación procesada por el RS que no inscribe el trámite, es decir, que los ER tramitarán a solicitud del interesado la baja impositiva por cambio de radicación producidas por inscripciones registrales en la Pcia. De Bs. As. Por ejemplo: la transferencia se procesa en el Registro de Mendoza, en simultaneidad con el cambio de radicación peticionada por el nuevo adquirente o comprador.

1. **Se debe presentar:** Formulario 13B por triplicado, fotocopia de título automotor, sino lo tiene, se debe presentar un Informe Histórico. La baja por el formulario 13B sólo será intervenida por los ER en los casos que se cancele la totalidad de la deuda o que no registre deuda el automotor, en cuyo caso se emitirá R1 21.

Certificación de firmas en la ST08:

2. **Vendedor:** En el RS donde está radicado el automotor, de futura radicación, según domicilio del comprador o ante escribano público.

3. **Comprador:** Ante los mismos lugares que el vendedor.

- **Certificado de firmas:** Habitualmente lo realiza el ER, el cual certifica el contenido y las firmas o ante **escribano público** que solo certifica las firmas. Sin perjuicio de las demás personas autorizadas a certificar.

No habrá transmisión de un automotor, hasta tanto la transferencia no esté inscripta en el RS. Ello con sustento en el Art. 1º del Dto. 6582/58 por lo tanto quien no tenga la transferencia inscripta como adquirente, no será propietario del automotor.

- **Lugar de presentación del trámite:** La transferencia puede presentarse tanto ante el RS de la radicación del automotor, como ante el Seccional de la futura radicación – es decir, el que corresponda al domicilio o guarda habitual del adquirente –, siempre que aquél tenga el asiento en otra ciudad y que ésta pertenezca a otra jurisdicción registral. En dicho caso, el trámite de transferencia se presentará junto con el trámite de cambio de radicación – con ST04 –. Si la Transferencia se presenta junto con el trámite de cambio de radicación ante el Registro de la futura radicación, habrá que tener presente que debe obligatoriamente presentarse el Título de Propiedad y la Cédula de Identificación en el mismo acto de ingresar la petición de dicho cambio de radicación (por lo que no se podrá denunciar su extravío, robo o hurto). Esto salvo en los casos de Cambio de Radicación, junto con pedido de inscripción de dominio revocable a favor de una entidad aseguradora (ST15), en este caso **será suficiente la presentación de la constancia de titularidad**. Y en el caso de cambio de radicación como consecuencia de una transferencia ordenada judicialmente siempre que del instrumento que ordena la medida – oficio o testimonio – surja de emitir duplicado de título y cédula verde.

Trámite de transferencia

- **Legitimado para peticionar:** Transmitente (titular registral) y adquirente.
- **Documentación a presentar:** Título de propiedad automotor, cédula verde al retirar el trámite inscripto acreditar CUIT/CUIL o CDI del adquirente.
 - De tratarse de bien ganancial, el consentimiento conyugal. Verificación física del automotor (salvo en los casos exceptuados de verificar por su antigüedad o sucesión) ST12.
 - En caso de estar prendado el automotor, presentación de copia del telegrama, carta documento comunicando la transferencia al acreedor prendario.

- Si existiere contrato de leasing, constancia de que el tomador del leasing está en conocimiento de la venta – de la misma forma que en el punto anterior –.
- En el caso de las MAVI (maquinaria agrícola, vial e industrial autopropulsadas), constancia de haber presentado el F381 (AFIP).
- En los restantes casos, constancia de haber tramitado el CETA (certificado de transferencia automotor), tramitado por el vendedor con su clave fiscal en el sitio web de la AFIP, denunciando la venta del automotor con los datos del comprador (obligatorio para automotores transferidos con valores superiores a los \$2.400.000).

- **Plazo de procesamiento:** 24 horas.
- **Documentación a retirar:** Título y cédula de identificación nueva.

Tipos de transferencias

- **Transferencia por escritura pública:** En los casos en que la transferencia se hubiera instrumentado por escritura pública, se presentará en el RS: testimonio de la escritura pública en original y copia o fotocopia autenticada por el escribano autorizante; ST08 como minuta, firmado por el escribano, verificación cumplida, si corresponde, título y cédula del automotor, CETA si corresponde. El resto de la documentación exigida es la misma que para la transferencia común. En el caso de que se trate de una escritura por la cual se adjudica automotor a uno de los cónyuges en la liquidación de la sociedad conyugal, deberá contener la carátula del juicio juzgado y secretaría interviniente, que la sentencia se encuentra firme o acompañar a la escritura judicial de la sentencia en la que conste que se encuentra firme.
 - **Peticionarios:** Transmitente y adquirente
 - **Plazo:** 24 horas.
- **Documentación a retirar:** Título y cédula. Se utiliza normalmente en el caso de la liquidación de la sociedad conyugal y en la transferencia de automotores de uso TAXI en CABA. Se instrumenta por escritura pública y se presenta en el RS. Acompañada de ST08 como minuta.

A partir del año 2015 las donaciones de Automotores deben ser hechas por escritura pública para que sean Validas. Eso quiere decir, que quien desee transmitir gratuitamente un vehículo de su propiedad a otra persona, deberá concurrir a su escribano de confianza.

Se recomienda que el escribano actuante solicite antes de la inscripción del certificado de dominio (Art. 16 RJA), mediante la ST02, suscripta por el titular registral o por el escribano interviniente, si estuviera facultado para ello (casillero E declaraciones “autorizado por el titular”.

El aludido certificado también podrá solicitarlo el escribano autorizado con competencia en el lugar de radicación del automotor a pedido del escribano actuante, se dejará constancia en el ST02. También se recomienda la comprobación de que exista verificación física válida del automotor.

- **Transferencia ordenada en cualquier clase de juicios**
 - **Peticionario:** Orden judicial.
 - **Documentación a presentar:** ST08 (como minuta, firmada por juez, secretario o autorizado a diligenciar). En el rubro observaciones (se consignará la carátula de juicio y el juzgado y secretaria actuantes). Comunicación judicial (oficio, testimonio o ambos) con

dos copias. En adelante, el trámite es idéntico a los anteriores. En cuanto a la documentación, plazo y documentación que retiran del seccional.

A este tipo de transferencia, que normalmente son el trámite resultante de una subasta judicial en juicio común, no le son oponibles las medidas cautelares que afecten, en ese u otro juicio, al titular (inhibición de bienes) o al bien en sí mismo (embargos), salvo que estas medidas estén ordenadas con la orden expresa de prelación, respecto de una transferencia por subasta.

▪ **Transferencia ordenada por autoridad judicial en juicio sucesorio:**

Muchas veces nos encontramos ante situaciones en que por algún motivo no se realizó la transferencia en el momento de realizar la compraventa del vehículo. Incluso a veces pasó por varios dueños sin transferir con un “08 firmado por el vendedor” y al momento de querer regularizar la situación el titular registral falleció, y ese 08 sin cerrar perdió su validez tal como lo establece el Código Civil, o simplemente necesitamos que firme el 08 y ya no puede hacerlo al encontrarse fallecido.

El bien sí tiene dueño y son los herederos que son los que deben estar de acuerdo para que se realice la transferencia y facilitar el oficio judicial para que se pueda transferir el bien si es un tercero el comprador o bien adjudicar si se lo quedara un heredero. Para solucionar esto el Digesto de Normas Técnico-Registrales tiene una sección especial dentro del Título II, Capítulo II, Transferencias, Sección 3°:

Para comenzar siempre ante estas situaciones y algo primordial es pedir un informe de dominio para establecer el estado exacto de la unidad y conocer los datos del titular, comprobando que no tenga el legajo medidas judiciales, inhibiciones y cualquier otra cosa que afecte la posibilidad de transferir”.

Como paso siguiente si sabemos que el titular falleció debemos buscar a los herederos, si nunca vimos a la persona el informe de dominio nos brinda su domicilio para de esa forma ubicar a los familiares con los que deberemos hablar. Generalmente cuando fallece una persona se comienza un juicio sucesorio pero muchas veces la familia no cuenta con los recursos económicos para hacerlo de manera rápido y menos cuando hay muchas propiedades ya que el juicio sucesorio terminado implica un costo elevado.

Por eso aquí es importantísimo que recuerden algo: para poder transferir **no necesitamos que esté terminado todo el juicio sucesorio**, con el primer paso que es la declaratoria del herederos ya el abogado puede conseguir sobre ese bien el oficio del juez que ordene la transferencia de la unidad o la adjudicación de la misma a favor de un heredero.

¿Qué pasa **cuando ya tenemos el oficio**? Es simple, nos vamos a SITE tal y como hacemos para hacer **todas las demás precargas** cargamos lo datos del vendedor, del comprador, etc. Y en la hoja Anexa del 08D detallamos todos los datos referidos al oficio judicial, de esa forma queda todo correcto y se presenta en el Registro sin ningún problema el oficio judicial con el 08D como minuta. En ese oficio el juez siempre autoriza a una persona a diligenciar el trámite esto significa que esa persona es la que va al Registro a llevar el trámite y puede firmar todo lo necesario para que esa orden del juez se cumpla.

“Aquí un dato muy especial para los Mandatarios: el oficio puede decir “se autoriza a Dni..... a diligenciar el presente oficio y/o a la persona que este designe” Al tener esta leyenda la persona autorizada, que suele ser el abogado o un heredero, puede autorizar al pie del oficio de puño y letra con su firma al Mandatario para que sea el quien lleve todo y firme el 08D, de esta forma no molestan a su cliente para ir a firmar sino que le resuelve el problema haciendo todo el como buen profesional”.

“Esa firma debe realizarse en el Registro ya que es sin costo porque es una transferencia por oficio judicial, el 08D va sólo como minuta. Esto significa que el 08D se anexa para completar todos los datos que no figuran en el oficio por ejemplo datos completos de la unidad o datos del comprador como profesión, estado civil, entre otros. El resto del trámite se arma de forma normal teniendo en cuenta que al ser por oficio no lleva C.E.T.A. y que si es adjudicación no lleva verificación de la unidad ya que pasa a un heredero”. “En este trámite se aplica el descuento del 20% como en toda transferencia en donde se realiza la precarga digital.

- **Transferencia por subasta del artículo 39 de la ley 12962. Artículo 585 del código de comercio:** Una serie de personas identificadas genéricamente en el cómo Estado Nacional, Provincial o Municipal, Entidades Autárquicas, Bancos y entidades financieras autorizadas para funcionar por el Banco Central de la República de Argentina, o las Entidades Financieras Internacionales de las que Argentina sea parte, pueden pedir, en caso de iniciar una ejecución prendaria, el trámite de secuestro prendario directamente, obteniendo el secuestro del automotor y procediendo a su subasta en forma privada. El deudor, únicamente podrá cuestionar el procedimiento por juicio ordinario posterior. En este caso, **la documentación para la transferencia no será de origen judicial, sino un certificado de subasta de Artículo 36 emitido por la Institución que realizó la subasta.** La ST08 como minuta firmada por el adquirente y el resto de la documentación común a la transferencia según vimos en puntos anteriores.

Plazo: 24 horas (MAS CONSTATACIÓN DEL RS).

Documentación a retirar: Título y cédula verde.

Digesto: Título II Capítulo II Sección 5°.

- **Transferencia de presentación simultánea:** Prevista en el Título II Capítulo II Sección 7°. El trámite es idéntico a los estudiados más arriba, pero aquí se presentan tantas ST08 como transferencias se vayan a realizar, cualquiera de ellas estará sujeta a observación por defectos formales o sustanciales y la documentación personal correspondiente a cada adquirente y transmitente, una sola verificación – aquella que esté vigente – (no habrá que presentar tantas como transferencias simultáneas se presenten) y será competente para la presentación del trámite, tanto el de radicación de legajo, como el correspondiente al último adquirente o su guarda habitual, que en caso de corresponder su domicilio a otra jurisdicción registral, deberá promover el cambio de radicación con ST04, o solicitar el cambio de radicación desde su registro de competencia.

- **Transferencia a favor del “comerciante habitualista”** Artículo 9° del Dto. 6582/58 “Las personas físicas o jurídicas registradas en el Organismo de Aplicación (DNRPA y CP) como comerciantes habituales en la compra – venta de automotores, deberá inscribir a su nombre los automotores usados que adquieran para la reventa posterior. En tal caso no abonarán arancel alguno por el acto y por su inscripción, siempre que dentro de los NOVENTA días contados desde esta última, la reventa se realice e inscriba. Si ello no ocurre, el arancel se deberá abonar dentro de los 5 días de vencido dicho plazo; y a partir del sexto día el arancel se incrementará con el recargo por mora que fije el PEN (Poder Ejecutivo Nacional). El beneficio que otorga este artículo no regirá cuando el adquirente y el vendedor sean comerciantes habituales y este último haya hecho uso de la exención al efectuar su adquisición. El Organismo de Aplicación establecerá los requisitos que deberán cumplir los interesados para inscribirse como comerciantes habituales en la compra – venta de automotores, y las causas por las cuales se suspenderá o cancelará esa inscripción.

Legitimado para peticionar: Adquirente comerciante habitualista inscripto como tal en la DNRPA y CP.

Documentación a presentar: ST08, título de propiedad, cédula al retirar el trámite. Acreditar CUIL/CUIT o CDI; acreditar domicilio o guarda habitual. Eventualmente consentimiento conyugal; CETA y en caso de prenda o leasing comunicación al acreedor. Presentación de la ST85 que acredita

la inscripción en el registro de habitualitas. En tal caso no abonará “arancel de transferencia” (si abonará aranceles accesorios tales como título, cédula verde, azul, etc.)

Plazo: 24 horas. OPCIÓN DEL CH (comerciante habitualista) de transferir por ST17 (utilizada también, para registrar las consignaciones), pero no tendrá limitación de 90 días para revender el auto. **NOTA:** Los plazos consignados en este ítem son de días corridos.

- **Transferencia por fusión de sociedades o su escisión de su patrimonio. el Artículo 82° de la ley 19550 (Sociedades Comerciales)** hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva o cuando una ya existente incorpora a una u otras, que sin liquidarse son disueltas.

- De esta forma, la nueva sociedad o la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios al inscribirse en el Registro Público de Comercio (o IGI, DPPI, etc.) el acuerdo definitivo de la fusión y el contrato o estatuto de la nueva sociedad, o el aumento de capital que hubiere tenido que efectuar la incorporante. Asimismo, el Art. 88 de dicha Ley, dice que hay escisión cuando:

- a) Una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad.

- b) Una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas.

- c) Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Como es obvio, parte del patrimonio de una sociedad puede estar compuesto por automotores.

Legitimado para peticionar: Sociedad creada o incorporante (transmitente o adquirente).

Documentación a presentar: ST08 (firmada por representante legal de ambas sociedades), testimonio de la escritura de fusión, inscrita ante el Registro Público de Comercio, IGJ o similar. Título. Cédula para retirar el trámite. CUIT, CUIL o CDI de la adquirente. CETA. Comunicaciones al acreedor prendario o tomador del leasing.

Plazo: 24 horas.

Se retira: Cédula verde y título (eventualmente accesorios).

Transferencia condicionada a la inscripción de un contrato de prenda

Legitimados: Transmitente o adquirente.

Documentación: La petición se efectuará mediante Solicitud Tipo "02" -Trámites Varios- en cuyo Rubro "Declaraciones" se consignará la siguiente leyenda: "La inscripción de la transferencia Peticionada por Solicitud Tipo "08", N° de Control....., queda condicionada a la inscripción de La prenda instrumentada en Solicitud Tipo "03", N° de Control.....", y será suscripta por el Adquirente y en caso de que la adquisición fuera en condominio, en forma conjunta por todos los Condóminos.

Que retiran: Una vez inscriptas la transferencia y la prenda, se archivará en el Legajo B el original de la Solicitud Tipo "02", se remitirá el duplicado a la Dirección Nacional en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª, y se entregará el triplicado al peticionario.

Recuerda que:

- **CUIL:** Significa clave única de identificación laboral y es un número que emite a todas las personas humanas la ANSES. Para obtener la constancia que acredita la numeración de CUIL de una persona, se debe llenar y formulario en la web <http://www.anses.gob.ar/constancia-de-cuil/> y se emite en el momento.
- **CUIT:** Significa clave única de identificación tributaria y es un número que emite a las personas humanas o jurídicas la AFIP. En el caso de las personas humanas el número de CUIT es idéntico al de CUIL y es indistinto cual se acredite ante el RNPA. Para obtener la constancia que acredita el número de CUIT se debe ingresar a la web <https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do>
- **CDI:** Significa clave de identificación y es un número que emite la AFIP para la apertura de cuentas bancarias o la adquisición de bienes registrables a todos aquellos contribuyentes que por no existir causales de índole fiscal o provisional no estén obligadas a poseer clave única de identificación tributaria (CUIT) o código único de identificación laboral (CUIL). Para tramitar la constancia que acredita el número de CDI se debe ingresar a la web <https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/VerGuia.aspx?tr=17>

NEGATIVA DE PAGO DEL IMPUESTO A LA PATENTE AUTOMOTOR EN LA TRANSFERENCIA :

LA NEGATIVA DE PAGO O INSCRIPCION POR INSISTENCIA APLICANDO LITERALMENTE EL ART. 9 DEL RJA, SOLO ALUDE A LA TRANSFERENCIA), cuya denominación correcta es inscripción inmediata por insistencia, está regulada en el art. 9 segunda parte del régimen jurídico del automotor , el digesto en su título II, capítulo XVIII, sección 4º, y contemplada en todos los convenios de complementación de servicios entre la DNRPACP y los Estados provinciales o municipios, que tienen competencia para percibir el tributo.

Porqué se puede negar el peticionario del trámite a pagar este impuesto?

En razón que supone una traba administrativa a la petición de inscribir la traslación del derecho de propiedad del automotor, e impedirla por dicha causal, atenta contra la norma específica (el RJA en sus arts. 1, 2, 6, 10, 14 y 15).

¿Qué consecuencias tiene?

El peticionario debe dentro de los 30 días hábiles siguientes, justificar ante el órgano tributario competente porque no pagó, generalmente demostrando que no es el responsable del pago, con un informe histórico de dominio, ya que no era el sujeto contribuyente al momento de generarse la deuda y aunque los códigos fiscales hacen presumir que son obligaciones reales que siguen la suerte del dominio del rodado, en realidad son obligaciones personales del contribuyente que dio lugar al hecho imponible (la propiedad o posesión del auto, al momento en que se liquida el impuesto).

¿Y si no lo hace?

Allí si, por una presunción de los códigos fiscales locales, se le puede reclamar la deuda como titular del vehículo por vía de apremio, pero igualmente podrá excepcionarse de pago, demostrando que no era el responsable del pago, aunque correrá con costas judiciales por no haber justificado ello en la instancia administrativa.

¿Porqué los registros seccionales se niegan a aceptar la negativa de pago o aducen que es improcedente?

Por una errónea interpretación de la norma , o para desalentar la “rebelión fiscal” que en la percepción social importa esta conducta, si bien es excepcional, o por la presión que ejercen los organismos fiscales con los cuales se celebraron los convenios de complementación donde el registro seccional es un ente recaudador, ya despojado de su calidad de registrador de derechos, que es su esencia.

¿Que debe hacer el mandatario?

Simplemente pedir que se cumpla la norma aplicable (aceptar la negativa de pago) ya quien decide y asume la responsabilidad del no pago, es el cliente, por razones que quedan en su esfera de su voluntad y generalmente atendibles (no es quien deba asumir la obligación), pero deslindar su responsabilidad ante el fisco, conforme al art. 10 inc. d) de la sec. 3º cap. XII , t. I del DNTR, atento a su deber de asesorar e informar al cliente, con el asiento de ello en el contrato de mandato civil. Y si el peticionario paga aunque no deba hacerlo?? Puede repetir lo pagado por vía judicial ante quien es el real responsable.

Siguiendo en el mismo orden de ideas para encuadrar dicho trámite y analizar su alcance actual, no es aplicable en el caso de la exigibilidad de multas por infracciones de tránsito, contempladas en el sistema SUGIT y con el F.13 único, que tiene su propio instituto de “inscripción inmediata” por negativa de pago (DN 1444/17), ni con la no presentación del CETA (certificado electrónico de transferencia) que sería objeto del derecho tributario en forma especial –aunque podría argumentarse que es una traba fiscal y por ende no cumplimentarse y ante una observación recurrir a la “insistencia”-, ni con la ausencia de la declaración jurada de licitud de fondos, lo que conlleva el incumplimiento de la ley 25246, con las consecuencias penales que ello puede acarrear por la presunción de una actividad ilícita de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

GraduarteYA



El **alta de carrocería** de un Automotor es otorgada cuando el mismo mantiene sus codificaciones de identificación (número de motor y número de chasis) y que al carecer de carrocería, se le incorporará una en forma permanente. Ejemplo: La incorporación de una carrocería de transporte de pasajeros a un chasis sin cabina. Registralmente, la cabina no tiene carácter de carrocería. Por lo tanto, se la considera como una pieza de recambio no identificable, especialmente cuando se trate de automotores no compactos o no auto portante, en que la cabina sea parte bien diferenciada tanto del chasis o bastidor, como de la carrocería de automotor de transporte que se le hubiere incorporado o se le pudiese incorporar al chasis o bastidor.

- **Legitimado para peticionar:** Titular registral (en caso de condóminos, en forma conjunta todos los condóminos), o adquirente (presentando en forma simultánea la ST08 en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre).
- **Documentación a presentar para solicitar alta de carrocería ST04:** Título de Propiedad (en caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro), Cédula de Identificación (recién al retirarse el trámite), una fotografía del automotor, y esa foto debe estar visada por la autoridad que realice la verificación (**Formulario12 Verificación Policial**). La documentación que expida la fábrica terminal de la carrocería, debiendo tratarse de una fábrica inscripta al efecto en la DNRPA y CP. Cuando la carrocería a dar de alta no proviene de una fábrica terminal de carrocería inscripta en la DNRPA y CP, además de los requisitos mencionados, se deberá acompañar: factura de compra que acredite el origen de la carrocería, firmada por el vendedor y certificada su firma por Escribano Público. Si se tratara de sucesivas ventas de la carrocería o de sus piezas, se deberá presentar las facturas que documenten cada una de ellas. Si se tratara de facturas emitidas conforme a normas impositivas vigentes, no se va a requerir el recaudo de firma en ellas y se deberá exhibir el original junto con una copia, cuya autenticidad certificará el Encargado devolviendo el original al presentante. Certificado policial del domicilio del vendedor de la parte de la pieza de carrocería y la factura de compra tiene que estar acompañada por una certificación expedida por Contador Público Nacional. Si se tratara de carrocerías armadas con piezas de distinto origen, deberán presentarse las correspondientes facturas de compra de los vendedores, con sus firmas certificadas notarialmente.
- **Plazo de procesamiento:** 48 horas.
- **Documentación que entrega el RS al petionario:** Triplicado de la ST04, título de propiedad, cédula de identificación.

- **MOTOS ELÉCTRICAS:**

Desde el 25 de Agosto de 2020

La DNRPA informa que la normativa vigente contempla su patentamiento para circular.

Se entiende por motovehículo a los ciclomotores, motocicletas, motocarro (motocargas y motofurgones), motonetas, triciclos y cuadriciclos con motor, y como tales, todos se tienen que patentar.

De acuerdo con la normativa vigente todos los motovehículos tienen que ser patentados, pero la circulación en la vía pública dependerá de si el fabricante o importador realizó el trámite de homologación ante la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial.

Suele ocurrir que el usuario desconozca que estos vehículos están inhabilitados para circular si el fabricante o importador no realizó previamente el trámite de homologación, por lo que tales productos no pueden ser comercializados para la circulación en la vía pública si no cuentan con la mencionada formalidad.

De acuerdo a lo que indica la normativa vigente, está contemplada certeramente la particularidad de los vehículos eléctricos dentro de la misma.

La recomendación para los compradores es que previo a adquirir un vehículo como las motos eléctricas, corroboren que cuenta con la debida homologación para circular en la vía pública, revisando el certificado de importación o fabricación donde constan las restricciones para transitar en la vía pública.

En aquellos modelos que estén habilitados para circular, dicho certificado aclara que poseen una Licencia de Configuración de Modelo (LCM), que es lo que garantiza que el modelo cumple, entre otras cosas, con las medidas de seguridad necesarias.

Dentro de la ley vigente, está prohibido la circulación de tales vehículos por autopistas, semiautopistas, autovías o rutas.

MOTOS ELÉCTRICAS

Para circular es necesario:

- CHAPA PATENTE
- CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN O CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN PARA AUTORIZADO A CONDUCIR
- LICENCIA DE CONDUCIR
- SEGURO
- CASCO

Sin estos requisitos, la moto será retenida y el conductor sancionado.

Baja de carrocería: Se otorgará cuando un automotor que mantiene sus codificaciones de identificación (número de motor y chasis) se le retire la carrocería en forma permanente.

- **Legitimado para peticionar:** Titular registral (en caso de condominio, en forma conjunta todos los condóminos), o adquirente (presentando en forma simultánea la ST08 en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre).
- **Documentación a presentar:** ST04, título de propiedad, cédula de Identificación (recién al retirarse el trámite). De existir prenda sobre el automotor que el acreedor prendario manifieste su conformidad con el trámite en la ST04 firmada y certificada, o bien, telegrama o carta – documento en que el acreedor prendario exprese su conformidad.
- **Procesamiento:** 48 horas.
- **Documentación que entrega el RS:** Triplicado de ST04, título de propiedad y cédula de identificación.

Cambio de tipo de carrocería: Este trámite se debe realizar cuando sobre un automotor que mantiene sus codificaciones de identificación (números de motor y chasis), se le introduzcan modificaciones sustanciales en las características de la carrocería sin reemplazarla por otra. Ejemplo: modificación de la carrocería de un Sedan 4 puertas en una pick-up, modificación de una pick-up en una rural.

- **Legitimado para peticionar:** Titular registral (en caso de condominio, forma conjunta todos los condóminos), o adquirente (presentando en forma simultánea la ST08 en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre).
- **Documentación a presentar:** ST04, título de propiedad, cédula de identificación (recién al retirarse el trámite), 1 fotografía del automotor con la carrocería modificada (visada por la Planta Verificadora). ST12 (verificación física). De existir prenda sobre el automotor que el acreedor prendario manifieste su conformidad con el trámite en la ST04 firmada y certificada, o bien, telegrama o carta documento en que el acreedor prendario exprese su conformidad.
- **Procesamiento:** 48 horas.
- **Documentación que entrega el RS al petionario:** Triplicado de ST04, Título de Propiedad, Cédula de Identificación.

Denuncia de robo/hurto :

- **Robo:** Se trata de la sustracción del vehículo a su titular registral ejerciendo violencia.
 - **Hurto:** Se trata de la sustracción del vehículo a su titular registral, sin ejercer violencia. Ante estos hechos, se debe realizar la inmediata denuncia registral a los fines de la eventual liberación de responsabilidad por el uso indebido del vehículo a través de la ST04. Así se impedirá además, cualquier intento de disponer del automotor sustraído, ya sea, en su integridad o de alguna de sus partes registralmente identificados como el motor o el chasis en forma también indebida. Los robos o hurtos de automotores inscriptos deberán denunciarse en el registro una vez realizada la denuncia policial o judicial. Es muy común llamarlo **“baja por robo” y es un error**, pues puede confundirse con la Baja del Dominio, siendo este un último trámite muy solicitado por las compañías de seguros.
- Legitimado para peticionar:** Titular registral (en caso de condominio, cualquiera de ellos) o Adquirente (presentando en forma simultánea la XT01 o ST08, en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre).

Documentación a presentar: ST04, Título de Propiedad. Cédula de Identificación. Denuncia

policial o judicial del robo o hurto (original y fotocopia, y deberá constar como mínimo el número de dominio).

- **Si existiere prenda:** Notificación al acreedor en la ST04 firmada y certificada o acreditación de haber realizado la comunicación mediante telegrama o Carta Documento.

Documento que acredite identidad: Argentinos: DNI, LC o LE. Extranjeros: Sin residencia: Pasaporte. Con residencia permanente: DNI, de países limítrofes: DNI, CI, del país de origen o pasaporte.

LA CONSTANCIA DE DOCUMENTO EN TRÁMITE NO ACREDITA IDENTIDAD.

- **Valor:** El trámite es gratuito, lo único que se debe abonar es la certificación de la firma del titular.
- **Plazo de procesamiento:** 48 horas.
Documentación que entrega el RS: Triplicado de la ST04. Denuncia policial o judicial original. Constancia de la propiedad del automotor robado o hurtado, junto con dos fotocopias que tendrá la misma validez que el Título de Propiedad.
- **Comunicación de recupero:** Deberá ser efectuada únicamente con relación a automotores, Respecto de los cuales se hubiere inscripto anteriormente una denuncia de robo o hurto. Si se recuperase sólo el motor o el chasis, puede realizarse el trámite de recupero de la parte que se trata. Se trata de un vehículo que fuera oportunamente robado o hurtado y es recuperado, ya sea por el titular registral, por su adquirente, por un tercero o por la autoridad policial. En este caso, una vez tomada noticia, por parte de la persona legitimada que hubiese efectuado la denuncia, debe comunicar al RS el recupero, presentando constancia judicial del recupero en original y fotocopias simples, y en caso de existir prenda con notificación al acreedor prendario.
- **Legitimado para peticionar:** Titular registral (en caso de condominio, cualquiera de ellos); o Adquirente (presentando en forma simultánea la ST08, en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre), o las entidades aseguradoras que hayan efectuado a su favor la inscripción provisoria de la cesión de derechos o la inscripción del dominio con carácter revocable del automotor (y presenten simultáneamente el correspondiente certificado judicial de tenencia definitiva a su favor).
 - **Documentación a presentar:** ST04, certificado judicial de recupero (original y copia). Esta constancia debe contener el número de dominio del automotor, marca, modelo y las codificaciones de identificación del motor y del chasis. Verificación física del automotor ST12. En caso de existir prenda: notificación del acreedor prendario en la ST04, firmada y certificada, copia emitida por el correo del telegrama colacionado o carta documento por el que se notifica del hecho al acreedor prendario.
 - **Procesamiento:** 48 horas.
 - **Documentación que entrega el RS:** Triplicado de la ST04. Original de la constancia judicial de recupero. Título de Propiedad de Identificación.

Denuncia de venta: Es la comunicación efectuada por el titular de un dominio al haber entregado el rodado a otra persona en carácter de poseedor o tenedor. Una vez efectuada la entrega del automotor al comprador y sea cual fuere el tiempo transcurrido desde ese hecho, el vendedor titular registral podrá comunicar esa circunstancia al registro seccional, donde aquél estuviese

radicado. Este Trámite es totalmente Gratuito. Si necesita la expedición del certificado por denuncia impositiva de venta el Arancel es de ½ unidad Tributaria Actualmente 2022.

Nota: El Artículo 27 del RJA (**Registración Constitutiva de Automotores**). Dispone: “Hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor en su carácter de dueño de la cosa.

No obstante, si con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad, el transmitente hubiere comunicado al registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de éste último, hubiesen recibido el uso, la tendencia o la posesión de aquel, revisen con la relación al transmitente el carácter de terceros por quien él no debe responder y que el automotor fue usado contra su voluntad”.

Por tanto, el **vendedor** tiene que presentarse en el Registro de la Propiedad Automotor (RPA) de la jurisdicción de radicación del vehículo. Para hacer el trámite, deberá conocer los datos personales del comprador: nombre, domicilio y número de DNI y completar la ST11, de denuncia de venta. Finalizado el trámite, el Registro procederá a citar al nuevo dueño del automotor, para que realice la transferencia a su nombre, en el plazo de 30 días hábiles (treinta días hábiles) de presentada la denuncia. Si el **comprador** no se presenta, a partir del día 31, comienza a correr una mora y se le decreta la prohibición de circular. Esto no implica ningún riesgo para el antiguo dueño del auto, ya que gracias a la denuncia de venta, puede despreocuparse de lo que pase con ese auto y con su actual propietario.

- **Legitimado para peticionar:** Titular registral (si la titularidad estuviere en condominio, puede realizarla cualquiera de los condóminos, pero la prohibición de circular y el pedido de secuestro solo podrán dictarse, si todos los condóminos hubieren formulado la comunicación de venta, o si tratándose de la venta de partes indivisas, los titulares condóminos no vendedores prestaren su conformidad con el dictado de tales medidas, en hoja simple con firma certificada).
- **Documentación a presentar:**
- **ST11 certificada por Escribano o por el ER, en la misma se debe colocar:**
 - 1) Nombre y apellido del comprador – la omisión de éste dato no impedirá la toma de razón del trámite.
 - 2) Lugar y fecha en que se efectuó la entrega del automotor – si no recordare ese dato, se consignará la fecha aproximada de la entrega.
 - 3) Cualquier otro dato que a su juicio resultare de interés. Por ejemplo: domicilio del comprador, fotocopia de cualquier constancia que el vendedor posea de la celebración de la venta, si la tuviere, la que se exhibirá junto con el original, si se hubieren expedido cédulas para autorizado a conducir (cédula azul), deberán acompañarse las mismas a los fines que se dejen sin efecto a las autorizaciones, documentado que acredite la identidad:
 - Argentinos:** DNI, LC o LE.
 - **Extranjeros:** Sin residencia: Pasaporte. Con residencia permanente: DNI. De países limítrofes: DNI, CI, CI del país de origen o pasaporte. Pago de aranceles.

LA CONSTANCIA DE DOCUMENTO EN TRÁMITE NO ACREDITA IDENTIDAD. Los trámites se realizan previo pago de los aranceles que a ese efecto fija el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se paga por la petición y no por el resultado favorable de ésta. Los aranceles tienen una validez de 90 días hábiles administrativos.

- **Procesamiento:** 48 horas.

- **Documentación que entrega el RS:** Triplicado de la ST11, devuelve el original de la constancia de venta (si se hubiere exhibido).

Notificación de recupero de un Automotor objeto de una denuncia de venta: Los peticionarios que hubieren efectuado la denuncia de venta y les fuese entregado o recuperasen el automotor objeto de esa comunicación por cualquier título o modo, deberán notificar esa circunstancia al Registro Seccional competente, para su toma razón. La notificación deberá efectuarse mediante la utilización de la ST02 y se abonará por este trámite el arancel que se establezca por resolución ministerial. La notificación deberá ser acompañada por una declaración jurada, formalizada por escritura pública o ante el Registro, en la que se precisarán pormenorizadamente las razones por las cuales le fue entregado o recuperó el automotor y la fecha en que este hecho se produjo.

- **Legitimado para peticionar:** Titular registral.
- **Documentación a presentar:** ST02, declaración jurada, formalizada por escritura pública o ante el RS, en la que se precisarán pormenorizadamente las razones por las cuales le fue entregado y recuperó el automotor, y la fecha en que éste hecho se produjo. En la declaración jurada deberá hacerse constar que el declarante ha notificado que la falsedad de la declaración le hará incurrir en las sanciones previstas en la legislación penal y que asume expresamente la responsabilidad civil y criminal que de su declaración pudiera derivarse.
- **Procesamiento:** 48 horas.
- **Documentación que entrega el RS al peticionario:** Triplicado de la ST02.

Denuncia de compra: Debe hacerse luego de comprar un vehículo del que sólo se tiene el boleto de compra – venta que firmara con el vendedor, pero por distintas razones no se cuenta con el Formulario 08 firmado por éste para inscribir la transferencia a nombre del comprador. Por lo tanto, los adquirentes de automotores que no tengan en su poder la ST08 para inscribir la transferencia a su nombre, podrán presentarse ante el RS, donde se encuentra radicado el automotor y denunciar dicha situación.

- **Legitimado para peticionar:** Adquirente poseedor del automotor.
- **Documentación a presentar:** ST10, ST12 (verificación policial), ST08 en la que se completarán todos los datos y se consignará en el rubro **Observaciones** que falta la firma del titular registral, telegrama o carta documento, para que le firme el ER, para notificar al titular registral el trámite de denuncia de compra y citarlo para que complete el acto de transferencia firmando la ST08 con la conformidad conyugal cuando así corresponda, o para que manifieste las razones por las cuales se niega a hacerlo. Dicho telegrama o carta documento, firmado por el Encargado, le será devuelto en el mismo acto al presentante quien deberá remitirlo al domicilio del titular registral que conste en el Legajo, nombre, apellido y documento de identidad del presentante, N° de dominio, de motor y de chasis o cuadro del automotor y su modelo y marca; circunstancias en que adquirió el automotor, consignando nombre y demás datos que tuviere de quien le otorgó la posesión y fecha de tradición; recibos de patentes, si los tuviere. Todo otro elemento que acredite la adquisición, si lo tuviere. Manifestación de asumir las responsabilidades inherentes al dueño del automotor, por los daños y gastos que se puedan haber causado con aquel desde la fecha de la tradición o que se causaren en el futuro, mientras tenga su posesión.
- **Procesamiento:** 48 horas.
- **Documentación que entrega el RS al peticionario:** Triplicado de la ST10, el peticionario deberá presentar la constancia de haber diligenciado el telegrama o carta documento dentro de los 10 días corridos de iniciado el trámite mediante la presentación de la copia emitida por el correo de ese documento. El no cumplimiento de esta medida no afectará la denuncia de compra. Si el titular registral se presentase y suscribiese la ST08 y la transferencia estuviera en condiciones de ser inscripta, se citará al denunciante de la compra para que una vez que abone

los aranceles correspondientes a la transferencia, el encargado proceda a su procesamiento e inscripción. **Puede ocurrir que el titular registral hubiese formulado o formulare una Denuncia de Venta, y en caso de existir coincidencia entre la persona denunciada por él, y la persona que efectuó la denuncia de compra, se tendrá por formalizada la transferencia y se procederá a su inscripción,** siempre que se hubiere prestado el consentimiento conyugal, se abonaren los aranceles correspondientes y se cumplieren los demás requisitos que la normativa vigente requiere para la inscripción de una transferencia. **La Denuncia de Compra suspenderá la “prohibición de circular y la orden de secuestro” provocados por la denuncia de venta, si es presentada con anterioridad a ella, o si presentada con posterioridad no hubieren sido dispuestas tales medidas.** En caso de haberse presentado la denuncia de Compra con posterioridad a la orden de prohibición de circular, el peticionario deberá abonar un arancel de rehabilitación para circular que la dejará sin efecto, caso contrario, la denuncia de venta seguirá su curso. Si dentro de los 60 días hábiles administrativos de realizada la denuncia de Compra, no se inscribiese el automotor a nombre del presentante o no se acreditase haber iniciado acciones judiciales para ello, caducarán los efectos de la denuncia de compra previstos en los párrafos anteriores, haciéndose efectivo el trámite de denuncia de venta y su consecuente prohibición de circular y secuestro del automotor si aún no se hubieren dispuesto.

Cambio de uso: Entre los usos permitidos al automotor, el Digesto menciona lo siguiente: Uso oficial. Uso privado. Uso público.

- **Legitimado para peticionar:** Titular del dominio. Quien acredite ser el adquirente del automotor.
- **Documentación a presentar:** ST02, Título de Propiedad del Automotor, Cédula automotor (recién al retirarse el trámite), si el cambio de uso lo requiere, certificado de autoridad competente en cada jurisdicción (en la CABA el certificado de SACTA S.A o escritura de transferencia de licencia en el caso de taxímetros). Documentación que acredite identidad:
 - a) **Argentinos:** DNI, LC o LE.
 - b) **Extranjeros:** Sin residencia: pasaporte. Con residencia permanente: DNI.
 - c) **De países limítrofes:** DNI, CI, CI del país de origen o pasaporte.

LA CONSTANCIA DE DOCUMENTO EN TRAMITE NO ACREDITA IDENTIDAD:

- **Procesamiento:** 48 horas.
- **Documentación que entrega el RS al peticionario:** Triplicado de la ST02, Título de Propiedad, Cédula con la nueva denominación (TAXI, REMIS, OFICIAL o PÚBLICO). Presentada la documentación correspondiente y de no mediar Observaciones, se tomará razón del trámite en la Hoja de Registro del respectivo Legajo B y se completará, firmará y sellará en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la ST. En los Registros informatizados, se expedirá nuevo título Automotor, en el que se hará constar el nuevo uso registrado (en el espacio correspondiente a “Observaciones”) y en los Registros no informatizados se asentará en el Título Automotor, presentado con lugar, fecha firma y sello del Encargado, la leyenda que corresponda del siguiente tenor: “Cambio de uso de... a... “. En los supuestos en que se tratare de más de un uso (Ejemplo: transporte de pasajeros interjurisdiccional – público), se deberán consignar ambos. Cuando el nuevo uso registrado fuere “TAXI”, “REMIS”, “SERVICIO DE ALQUILER SIN CONDUCTOR”, “OFICIAL” o “PÚBLICO”, el RS deberá insertar en el reverso de la cédula que expida un sello destacado con tal leyenda, según sea la que corresponda en cada caso. No se colocará sello alguno que indique el uso del automotor, cuando éste fuere “privado” o “particular”.



Se refiere a la totalidad del automotor. Es la partida de defunción del automotor. **La baja definitiva del automotor**, sólo podrán efectuarse por las siguientes causales: Destrucción total (choque o incendio), siniestro, desarme, desgaste o envejecimiento. Exportación definitiva. Los automotores dados de baja no podrán posteriormente ser objeto de inscripción inicial como armados fuera de fábrica (AFF). Robo o hurto.

Cualquiera de las causales enunciadas, no podrán posteriormente ser objeto de inscripción inicial, como armado fuera de fábrica.

Legitimados para peticionar baja del Automotor: Título registral (en caso de condominio, en forma conjunta por todos los condóminos), adquirente (presentando en forma simultánea la ST08, en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre) o las entidades aseguradoras que hayan efectuado a su favor la inscripción provisoria de la cesión de derechos o la inscripción del dominio con carácter revocable del automotor (y presenten simultáneamente el correspondiente certificado judicial de tenencia definitiva a su favor, junto con el trámite de recupero y la documentación para inscribir el dominio a su nombre.

- **Documentación a presentar:** ST04D, la cual es emanada por la empresa aseguradora “Desarmadero Habilitado” para ser presentada en el registro seccional que le compete, si se tratare de un bien ganancial, entonces debe prestarse el asentimiento conyugal, título de propiedad, cédula de identificación, placas de identificación (en caso de haber sido extraviadas, robadas o hurtadas, deberá denunciarse esta situación en el Rubro Observaciones de la ST04D).
- **De existir prenda sobre el autor:** Conformidad del acreedor prendario en la ST04, con su firma certificada, telegrama colacionado o carta documento por el que el acreedor prendario expresa su conformidad.
- **Procesamiento:** 48 horas. El RS deberá comunicar dentro de los (5) días hábiles administrativos de anotada la baja, tal circunstancia a la Oficina de la Delegación Sustracción de Automotores de la Policía Federal, cita en la DNRPA y CP a la Policía del lugar de asiento del RS, indicando el número de dominio del automotor y los datos del titular registral.
- **Documentación que entrega el RS al peticionario:** Si la baja fue por destrucción, siniestro, desarme, desgaste o envejecimiento: Triplicado de la ST04D, con la leyenda en el rubro, observaciones “baja por exportación definitiva” juntos con una constancia para presentar ante la autoridad aduanera.

1. **BAJA DE MOTOR:** El motor es una de las partes del vehículo que recibe identificación.

- **Puede solicitarse la baja del motor por:** Destrucción, siniestro, desgaste o envejecimiento, en grado tal que la parte deje de estar en condiciones para servir como motor y sea irrecuperable. Otras casusas, aun cuando esté en condiciones de posterior utilización que pueden ser consideradas por el ERS y/o la DNRPA y CP.

- **Procesamiento:** 24 a 48 horas.
- **Documentación que entrega el RS al peticionario:** Triplicado de la ST04 (en el que se consignará en el rubro de observaciones el nombre del titular registral. Si se tratara de una baja de motor, cuya causa fuere destrucción, siniestro, desgaste o envejecimiento que no permita que la parte pueda servir como motor y sea irrecuperable, se colocará a su vez que el motor no puede ser reincorporado ni incorporado en otro automotor).

2. **ALTA DE MOTOR:** Debe realizarse cuando se incorpore un motor nuevo a un automotor inscripto, o bien que el motor sea usado, provenga o no de otro automotor inscripto.

- **Legitimado para peticionar:** Titular registral (en caso de condominio, en forma conjunta por todos los condóminos); o Adquirente (presentando en forma simultánea la ST08, en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre).
- **Documentación que acredite el origen del motor:**
 - a) Si el motor nuevo y nacional, se precisa certificado de fábrica.
 - b) Si el motor es nuevo e importado, se precisa el certificado de importación
 - c) Si el motor ha pertenecido a un automotor inscripto: certificado de baja emitido por el Seccional interviniente (Triplicado de ST04).
 - d) Si el motor se armó con piezas de distinto origen: certificado de procedencia de block y factura de compra de las restantes partes esenciales que componen el motor, ejemplo: bomba inyectora, tapa de cilindros, etc., con firma del vendedor certificada.
 - e) Si el motor ha sido subastado por un organismo oficial: constancia o certificado de subasta.
 - f) Si se está cambiando el block: certificado de procedencia del block y declaración jurada, con firma certificada del peticionario en la que conste que en el armado del nuevo motor se han utilizado piezas del motor anterior con excepción del block que se ha reemplazado por uno nuevo.

GraduarteYA

1. VERIFICACIÓN FÍSICA DEL AUTOMOTOR, CON EL MOTOR INCORPORADO (ST12):

De existir prenda sobre el automotor: notificación del acreedor prendario en la Solicitud Tipo 04, firmada y certificada, copia emitida por el correo del telegrama colacionado o carta Documento, por el que se notifica al acreedor prendario del automotor la incorporación del nuevo motor, consignando sus características identificadoras.

- **Procesamiento:** 48 horas.
- **Documentación que entrega el RS al peticionario:** Triplicado de la ST04 (excepto que se hubiere realizado un cambio de block, en cuyo caso quedará retenido en el legajo B del automotor). Título de Propiedad. Cédula de Identificación. Se puede realizar el trámite de cambio de motor, cuando se realice simultáneamente la baja y el alta del motor, pudiendo realizarse la petición en una sola ST04.

Nota aclaratoria: Conforme la modificación introducida por Disposición DN N° 318/2008, si el motor que se incorpora fue armado con piezas de distinto origen, y algunas de ellas provienen de un trámite de Baja del Automotor con Recuperación de Piezas, deberá presentarse la factura emitida por el o los desarmaderos intervinientes. En las mismas deberán surgir los números de los elementos identificatorios de las piezas. Asimismo, en el supuesto de motor semi – armado (block y tapa de cilindros), deberá surgir de dicha factura, además el número grabado en el block; en ese supuesto, la verificación física deberá dejar constancia de que el block del motor se encuentra identificado con su respectivo elemento identificatorio.

Cambio de radicación y de domicilio: **Se produce el cambio de radicación cuando:** Se inscriba una transferencia en el Seccional de radicación del automotor, y el domicilio del nuevo titular o el lugar de la guarda habitual del vehículo correspondan a la jurisdicción de otro Registro, siempre que éste tenga su asiento en otra ciudad y que ésta pertenezca a otra jurisdicción registral. Se inscriba inicialmente el dominio en el Registro con jurisdicción en el domicilio del acreedor prendario. Se inscriba en el Seccional de la actual o en el de la futura radicación el cambio de domicilio del titular o del lugar de la guarda habitual del automotor que hubieren determinado la radicación de éste, siempre que el Registro que corresponda a la nueva radicación tenga su asiento en otra ciudad y que ésta pertenezca a otra jurisdicción registral. El adquirente lo solicite ante el Registro que corresponde a su domicilio, o al de la nueva guarda habitual del automotor, siempre que aquel tenga su asiento en otra ciudad y que ésta pertenezca a otra jurisdicción registral.

- **No podrá operarse el cambio de radicación cuando:** Existan medidas judiciales precautorias que hagan improcedente el cambio de radicación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12 del RJA, sin que obre oficio, orden o testimonio que autorice el trámite. Existan inhibiciones u otras medidas judiciales respecto del titular del automotor, que afecten su capacidad de disposición, sin que obre orden o testimonio que autorice el trámite. El automotor estuviere radicado en una jurisdicción alcanzada por el régimen especial, fiscal y aduanero establecido por la Ley N° 19.640 y fuere a radicarse a otra que no lo estuviere, sin que obre la desafectación a ese régimen emitida por la aduana. Se hubiere registrado la baja del automotor.

Legitimado para peticionar: Titular registral (en caso de condominio, se requerirá la

conformidad del o de los condóminos que individual o conjuntamente fuesen titulares de más del 50% del automotor). Adquirente (presentando en forma simultánea la ST08, en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre). Entidad aseguradora si juntamente con la solicitud de cambio de radicación presentare la ST15, en condiciones de inscribir el dominio con carácter revocable a su favor.

Documentación a presentar: ST04. Título de Propiedad (si se presenta el trámite ante el Seccional de la radicación, debe obligatoriamente presentarse el Título, no pudiendo declararse su extravío, robo o hurto). Cédula de Identificación (si se presenta ante el Seccional de la radicación: al retirar la nueva; si se presenta ante el Seccional de la futura radicación: debe exhibirse junto con una copia al momento del ingreso). Documento que acredite el domicilio o guarda habitual. De existir prenda sobre el automotor: notificación del acreedor prendario en la ST04, con su firma certificada, o copia emitida por el correo del telegrama o carta documento, por el que se notifica el hecho al acreedor. Si el cambio de radicación solicitado fuera de una jurisdicción alcanzada por el régimen especial, fiscal y aduanero, establecido por la Ley N° 19.640 a otra que no lo estuviere, la desafectación a ese régimen emitida por la aduana. En caso de que existan inhibiciones u otras medidas judiciales que afecten la capacidad de disposición del titular del automotor, orden o Testimonio que autorice el trámite.

Procesamiento: 48 horas.

Documentación que entrega el RS al peticionario: Triplicado de la ST04. Título de Propiedad, Cédula de Identificación.

Del chasis y del cuadro

- **Chasis:**

- a) La carrocerías o cascos auto portantes, en el caso de los automotores compactos.
- b) El bastidor, cuando dicho elemento sea parte bien definida de una unidad, cuyo uso normal requieran además una carrocería u otras partes complementarias.

- **El cambio de chasis amparado por garantía de fabricación y siempre que el nuevo chasis reúna los siguientes requisitos:**

- a) Que sea igual al anterior.
- b) Que sea nuevo (0km).
- c) Que se trate de una pieza original de la fábrica terminal, nacional o extranjera, del automotor en que se efectúe el reemplazo.
- d) Que haya sido instalado por la fábrica terminal, el importador o una concesionaria autorizada.
- e) Que se acompañe el certificado de la nueva pieza con el que se acredite su provisión para reemplazar al chasis en garantía de fabricación y además, una constancia de haberse cumplimentado los requisitos de los incisos precedentes, emitida por quien realizó la instalación con firma certificada por Escribano Público.

- **No se consideraran como cambio de chasis los siguientes casos:** Automotores robados o hurtados a los que como consecuencia del trámite de inscripción de recupero, se les asigne una codificación de identificación (R.P.A), de chasis, por las causas y en la forma y condiciones previstas en la Sección 4° e este Capítulo. Chasis con número incompleto o que presentara deficiencias o alguna alteración de sus características originales, que hicieran dudar de su identificación o que carecieran total o parcialmente de identificación, a los que les asigne una codificación de identificación (R.P.A) de chasis, en forma y condiciones previstas en el Título I, Capítulo VII, Secciones 7° y 8°. En el caso de moto – vehículos, todas las referencias hechas respecto del chasis, son aplicables para el cuadro del moto – vehículo.

- **Expedición de duplicado del certificado de baja:** Este trámite tiene por finalidad obtener un duplicado de los certificados de baja del automotor (ya sea del triplicado de la ST04 para inscribir alta de motor o de la fotocopia de este triplicado autenticada para inscribir alta de chasis o de cuadro

en armados fuera de fábrica) o del motor.

- **Legitimado para peticionar:** Quién hubiere sido titular registral que solicitó oportunamente la baja, cuyo duplicado del certificado ahora solicita, o quien acredite ser el adquirente de la pieza y presente factura de venta – o facturas, si hubiere sido objeto de sucesivas ventas, con firma certificada, extendida por aquél que figure como titular registral que anteriormente había realizado la baja.

- **Documentación a presentar:** ST02. En el rubro “E” se consignará la manifestación del petionario de que extravió el certificado de baja de que se trate, y que no lo utilizó para la inscripción de un automotor armado fuera de fábrica (motor o chasis), o de un alta de motor, según corresponda. Asimismo, deberá aclarar si dichos elementos serán incorporados a algún automotor, denunciando en su caso su número de dominio.

- **Procesamiento:** 48 horas.
- **Documentación que entrega el RS al petionario:** Triplicado de la ST02, Fotocopia autenticada por el encargado de la constancia de baja (ST04) obrante en el legajo B.

Expedición de certificado de baja para desguace y destrucción: En ningún caso el RS otorgará duplicado del certificado de “baja del automotor” si en el respectivo Legajo “B” obraren constancias de haber transformado dicha baja en “baja del automotor para su desguace y destrucción” a tenor de lo previsto en el Art. 6 de la Sección 11 de este Capítulo. En el supuesto de encontrarse anotado en el RS que emitió el certificado de baja una comunicación, proveniente de otro RS, de alta efectuada con el original del certificado de baja, o una con el original y otra efectuada con el duplicado de dicho certificado o ambas con dos duplicados, el ER procederá a formalizar la denuncia ante la justicia, y comunicar el hecho a los RS intervinientes en las altas y a la DNRPA y CP.

Baja de Automotor para su desguace y destrucción en centros habilitados:

- a) El titular del dominio. En caso de condominio, en forma conjunta todos los condóminos.
- b) El adquirente de un automotor presentando en forma conjunta la ST08, totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre.
- c) Las entidades aseguradoras, que hayan efectuado a su favor la inscripción provisoria de la cesión de derechos o la inscripción del dominio con carácter revocable del automotor siniestrado, siempre que presenten simultáneamente el correspondiente certificado judicial de tenencia definitiva a su favor, peticionando la inscripción del recupero, así como la documentación pertinente para inscribir definitivamente el dominio a su nombre.

• **Documentación a presentar para solicitar el duplicado del certificado de baja automotor para su desguace y destrucción:**

- a) Título del Automotor. En caso de extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro, dejando constancia de ello en el rubro “Observaciones” de la ST04 – Especial, circunstancia de la cual el Registro tomará nota, asentándola en la Hoja de Registro. En otros casos solo se presenta el 04D emanado por la aseguradora para ser presentado en el RS por parte del desarmadero habilitado.
- b) Cédula de identificación. En caso de extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro, dejando constancia de ello en el rubro “Observaciones” de la ST04- Especial, circunstancia de la cual el RS tomará nota, asentándola en la Hoja de Registro.

- c) Placas de Identificación del Automotor.
- d) En caso de que el automotor se encontrara afectado por una medida judicial el oficio, ordeno testimonio que autorice la baja.
- e) En caso de que la capacidad de disposición del titular del automotor se encontrara afectada por una medida judicial (v. g.: inhibición, declaración de demencia, inhabilitación, etc.) orden o testimonio que autorice la baja, o que otorgue facultades suficientes al curador en su caso.
- f) Si el titular fuera casado, consentimiento conyugal.
- g) En caso de existir prenda: conformidad del acreedor prendario en la ST04 – Especial, con su firma certificada, según lo previsto en el Título I, Capítulo V, telegrama colacionado o carta documento por el que el acreedor prendario expresa su conformidad.

h) Comprobante en original y copia, que acredite el pago del impuesto de emergencia establecido por la Ley N° 23.760, si correspondiere o formula la insistencia, mediante el procedimiento previsto en el Capítulo XVIII, Sección 4, de este Título.

Artículo 4: *A los efectos de la tramitación de solicitudes de baja del automotor en los términos de esta Sección, el Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo II, Sección 1, luego de lo cual procesará el trámite, de acuerdo a lo dispuesto en el mismo Título y Capítulo citado, Sección 2, en especial comprobará: a) Que se refiera al automotor inscrito, y que de acuerdo con las constancias registrales cuente con motor y chasis y cumpla con los requisitos de antigüedad previstos en el Artículo 2, incisos 1 ó 2, según el caso. B) Que el peticionario sea el titular del dominio, según constancia del Legajo y tenga capacidad suficiente para realizar el acto; el adquirente del automotor que presente simultáneamente la ST08 en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre o una entidad aseguradora en l forma y condiciones indicadas en el Artículo 2, inciso c, de ésta Sección. En caso de condominio, que petitionen en forma conjunta, todos los titulares que se hayan prestado el consentimiento conyugal, si correspondiera. Cuando de las constancias obrantes en el Legajo resultare que se han producido rectificaciones en los nombres, apellidos p estado civil del titular, verificará si se encuentran registradas inhibiciones por todos y cada uno de los nombres o apellidos anteriores y posteriores a esa rectificación. c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.*

Artículo 5: *Cumplidos los recaudos anteriormente señalados sin que medien observaciones, el RS procederá a: a) Procesar e inscribir en primer término la transferencia de dominio, si quien peticiona la inscripción de la baja del automotor fuere el adquirente o una entidad aseguradora en las condiciones del artículo 2, inciso “c” de esta Sección. De mediar Convenio de Complementación igualmente se pedirá la correspondiente liquidación de deuda (Capítulo II, Sección 1, Artículo 25 de este Título). No obstante, la falta de pago de dicha deuda no impedirá la inscripción de la transferencia, ni de la baja, ni la consecuente expedición del certificado previsto en el Decreto N° 35/99. b) Anular y destruir el Título y la Cédula, agregando al Legajo la parte de éstos que contenga el número de control, o en su efecto el número de dominio. c) Retener y destruir las placas de identificación. Si se tratara de placas de identificación del modelo previsto en el Anexo I de la Sección 1 del Capítulo IX, Título I de éste Digesto, comunicar su destrucción a la Dirección Nacional (Oficina Central de Fax) para su inclusión en el bando de datos de placas metálicas, del nuevo modelo perdidas, robadas o destruidas. La comunicación deberá efectuarse el mismo día en que se disponga la baja del automotor. d) Completar, firmar y sellar en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la S.T. e) Anotar la baja en la Hoja de Registro, dejando constancia que se trata de la baja del automotor para su desguace y destrucción en los términos del Decreto N° 35/99. f) Entregar a l peticionario el triplicado de la Solicitud Tipo “04 – Especial”, haciendo constar en el rubro “Observaciones” el nombre del titular del automotor. En*

el anverso constarán las siguientes leyendas impresas: **“NO ES APTO PARA DAR DE ALTA A LAS PARTES DEL AUTOMOTOR (MOTOR Y CHASIS), NI PUEDE SER UTILIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN INICIAL DE UN AUTOMOTOR ARMADO FUERA DE FÁBRICA (A.F.F)”. “EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INTEGRIDAD DEL AUTOMOTOR, EXIGIDOS POR LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, SERÁ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PETICIONARIO”.** g) Entregar en forma gratuita al peticionario el original y una fotocopia autenticada del “Certificado de Desguace y Destrucción” – Formulario “110” –, cuyo modelo obra como Anexo I de la presente Sección, el que deberá ser adquirido por los RS en el Ente Cooperados (Ley N° 23.283) – Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) quien podrá suministrarlo exclusivamente a los Encargados de Registro, quedando expresamente prohibida su venta a terceros, y una placa provisoria para circular hasta el concesionario oficial o centro de recepción habilitado, de acuerdo a lo previsto en este Título, Capítulo XVI, Sección 8. h) Consignar en la Hoja de Registro el número de control del “Certificado de Desguace y Destrucción” – Formulario “110” y el número de dominio del automotor, dado de baja a esos fines, fecha en que se inscribió dicha baja y número de recibo de pago del arancel por el trámite. j) Archivar en el Legajo “B” el original de la ST04 – Especial y remitir el duplicado a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3. E el supuesto previsto en el inciso “a” de éste artículo (transferencia con baja simultánea del automotor), no se operará cambio de radicación alguno, aun cuando de las constancias resulte que el domicilio del nuevo titular corresponde a otro Registro y éste tenga su asiento en otra ciudad.

Artículo 6: Quien hubiera sido titular registral de un automotor dado de baja en función del trámite (baja común) y en caso de condominio en forma conjunta, todos los condóminos, podrán peticionar mediante la prestación de la ST04 – Especial que dicha baja sea considerada como baja del automotor para su desguace y destrucción. En este supuesto se deberá acompañar el certificado de baja del automotor (triplicado de la ST04) y su fotocopia, que le fueran entregados en función de lo previsto en el artículo 5 de la mencionada Sección 5 o en su defecto los duplicados de los certificados de baja, si se los hubiere solicitado y extendido (Capítulo III, Sección 10 de éste Título). El trámite a que se refiere este artículo solo podrá ser peticionado respecto de aquellos automotores con motor y chasis cuya baja hubiere sido peticionada desde la fecha de entrada en vigencia del nuevo régimen que se establece en esta Sección, y siempre que el automotor hubiese reunido a la fecha de la baja registrada los requisitos previstos en el Artículo 2.

Artículo 7: A los efectos de la tramitación de las solicitudes mencionadas en el Artículo 6 precedente, el RSI recibirá la documentación de que se le presente dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo II, Sección 1, luego de lo cual procesará el trámite, de acuerdo a lo dispuesto en el mismo Título y Capítulo citados, Sección 2 y en especial comprobará: a) Que de acuerdo a las constancias obrantes en el Legajo, la baja oportunamente registrada, conforme la Sección 5, haya sido peticionada desde la fecha de entrada en vigencia del nuevo régimen que se establece en esta Sección y que según esas mismas constancias el automotor, al ser dado de baja, hubiere contado con motor y chasis, y reunido los requisitos de antigüedad previstos en el Artículo 2, incisos 1 ó 2, según el caso. b) Que los certificados de baja que se acompañen sean, de acuerdo a las constancias obrantes en el legajo, los últimos expedidos por el Registro. c) En los supuestos en que los últimos certificados de baja expedidos sean duplicados de certificados de baja (Capítulo III, Sección 10), que no se haya recibido en el Registro solicitud de constatación, para dar de alta a cualesquiera de las partes componentes (motor y/o chasis) del automotor, de ninguno de los certificados expedidos.

Artículo 8: Cumplidos los recaudos indicados en el artículo 7, sin que medien observaciones el Registro Seccional, procederá a: a) Completar, firmar y sellar en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la ST04 – Especial. b) Dejar constancia en la “Hoja de Registro” de la toma de razón del trámite efectuado, incorporando al Legajo los ejemplares de los certificados de baja, presentados por el peticionario a los fines de estos trámites. c) Entregar al peticionario el triplicado de la ST05 – Especial, haciendo constar en el rubro “Observaciones” el nombre del titular del automotor. En el anverso constarán las siguientes leyendas impresas: **“NO ES APTO PARA DAR DE ALTA A LAS PARTES DEL AUTOMOTOR (MOTOR O CHASIS), NI PUEDE SER UTILIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN INICIAL DE UN AUTOMOTOR ARMADO FUERA DE FÁBRICA (A.F.F)”. “EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INTEGRIDAD DEL AUTOMOTOR, EXIGIDOS POR LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA SERÁ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PETICIONARIO”**. d) Entregar en forma gratuita al peticionario el original y una fotocopia autenticada del “Certificado de Desguace y Destrucción” – formulario “110” – y una placa provisoria para circular hasta el concesionario oficial o centro de recepción habilitado, de acuerdo a lo previsto en este Título Capítulo XVI, Sección 8. e) Consignar en la Hoja de Registro el número de control del “Certificado de Desguace y Destrucción” – Formulario “110” y la fecha de su emisión. f) Asentar en la planilla respectiva la emisión del “Certificado de Desguace y Destrucción”, consignando el número de control del Formulario “110” y el número de dominio del automotor, dado de baja a esos fines, fecha en que se inscribió dicha baja y número de recibo del arancel por el trámite. g) Archivar en el Legajo “B” el original de la Solicitud Tipo “04 – Especial” y remitir el duplicado a la DN en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3.

De la cesión de certificado de desguace y destrucción :

Artículo 9: Las partes (cedente y cesionario) deberán formalizar la cesión del “Certificado de Desguace y Destrucción” en los espacios especialmente previstos para este fin en el reverso de dicho certificado, según se trate de una cesión para adquirir un automotor nuevo (0 km) o uno usado. Las firmas del cedente y del cesionario deberán estar certificadas únicamente por el Encargado de Registro interviniente, no siendo de aplicación las previsiones contenidas en el Título I, Capítulo V, Sección 1. A estos fines resultará competente el Encargado del: a) RS que expidió el Certificado de Desguace y Destrucción. b) RS donde se encuentre radicado el automotor, para cuya adquisición se ceden los derechos emergentes de dicho Certificado. c) RS de la nueva radicación del automotor, así adquirido, siempre que en forma simultánea con la cesión se peticione radicación del automotor así adquirido, siempre que en forma simultánea con la cesión se peticione la inscripción de la transferencia. d) Registro competente para inscribir el automotor 0 km, si la cesión se presenta en forma simultánea con la petición de la inscripción inicial. Cuando el automotor dado de baja hubiere pertenecido en condominio a dos o más personas y en consecuencia el “Certificado de Desguace y Destrucción” se encuentre expedido a favor de tales condóminos, todos ellos deberán suscribir la cesión del certificado. En este supuesto, el segundo y restantes cedentes instrumentarán esa cesión en hoja continuación del Formulario “110”, la que será de libre impresión, de acuerdo al modelo que obra como Anexo II de esta Sección, suscripta por ambas partes (cedente y cesionario), con firmas debidamente certificadas por el ERSante el que se realice el trámite conforme lo previsto en el párrafo anterior, la que será correlacionada con el respectivo “Certificado de Desguace y Destrucción”, completándosele a ese efecto los datos correspondientes al número de control del Formulario “110” y al número de dominio del automotor dado de baja para su desguace y destrucción.

Artículo 10: El registro donde se encuentre radicado el automotor adquiridos con los beneficios del sistema instituido por el Decreto N° 35/99, dejará constancia en el “Certificado de Desguace y Destrucción” de dicha adquisición asentando la fecha de la inscripción inicial o de la transferencia, según el caso, y el número de dominio del automotor. A ese efecto el interesado

presentará al Registro el aludido certificado y una copia simple de él. La presentación de dicho certificado a los fines previstos en el párrafo anterior, podrá ser simultánea o posterior a la solicitud de la inscripción inicial o de la transferencia. Si se lo presentar una vez inscripta la transferencia o la inscripción inicial, el Encargado lo intervendrá en forma inmediata. Cumplido, el RS entregará el original del “Certificado de Desguace y Destrucción” sólo al cesionario o a su apoderado, y archivará una fotocopia en el Legajo dejando constancia de su intervención en la Hoja de Registro.

Motores para sustitución provisoria: Las personas que sean titulares de más de 10 automotores, podrán solicitar la inscripción en el Registro de motores para sustitución provisoria, peticionándolo ante el Departamento Técnico Registral de la DNRPA y CP, mediante la ST04 – M. La inscripción de los motores en ese Registro, autoriza a circular a los automotores de propiedad del beneficiario de la inscripción, llevando físicamente incorporados, en forma indistinta a cualquier de los motores inscriptos, en sustitución provisoria del incorporado registralmente al vehículo.

• **El peticionario deberá acompañar:**

- a) Nómina de motores a inscribir en el Registro al que se refiere esta Sección, indicando su marca, número de identificación y el dominio al cual se encuentran incorporados. Cuando los motores cuya petición de inscripción se solicita y no se encuentren incorporados a un domicilio inscripto, se deberá acreditar su origen, de la misma forma en que se lo acredita para solicitar su alta en un automotor inscripto. Esta documentación quedará retenida en la DNRPA y CP.
- b) Constancia expedida por el o los RS donde se encuentran radicados los automotores beneficiarse con la inscripción, mediante la cual se acredite la titularidad registral de ellos a favor del peticionario, la marca y número de identificación de sus motores.
- c) Una manifestación por cada automotor, cuyo motor registralmente incorporado se pretende inscribir en el Registro de motores para sustitución provisoria, en la que el titular registral acepta los efectos de la inscripción que se mencionan en el artículo siguiente y las obligaciones allí contenidas. Esta manifestación deberá estar certificada por Escribano Público. El titular registral o el adquirente en su caso, en forma previa a peticionar una transferencia o una baja de motor, deberá acompañar el comprobante de haber dado de baja en el Registro de motores para sustitución provisoria, al motor registralmente incorporado al vehículo. El trámite quedará observado, hasta tanto se cumpla con este requisito.

Alta, baja y cambio de cilindro para almacenamiento de GNC: GNC es la sigla en español que indica el combustible de Gas Natural que ha sido comprimido para propulsión de automotor. El GNC es el mismo Gas Natural que consumimos en nuestros hogares y que es transportado a alta presión en “tanque” de almacenamiento (“cilindro de almacenamiento o cilindro como se lo denomina usualmente”), desde donde se alimenta el motor del vehículo. El GNC es el combustible alternativo ideal para sustituir al gasoil en el transporte automotor de pasajeros y carga. Se refiere a la seguridad jurídica en las transacciones, cuya energía de movilidad, es el GNC. Se procura no sólo identificar a su propietario o responsable legal, ante posibles roturas o siniestros, dado no sólo identificar a su propietario o responsable legal, ante posibles roturas o siniestros, dado su alto poder inflamable y por el riesgo que su uso provoca. Estas normas han sido incorporadas por la Disposición 208/03 DNRPA y CP, regulando la incorporación de los cilindros para almacenamiento de gas natural comprimido cuando éstos se incorporen o ya estuvieren incorporados en vehículos que lo utilicen para su propulsión. El Ente Nacional de Regulación del Uso de gas (ENERGAS) estableció la obligatoriedad de la registración de los cilindros, en oportunidad de someterlos a la revisión periódica de los mismos, ya sea que se trate de vehículos 0 km, ya en uso o sea automotor registrado. Se tiene que practicar aquí la registración del cilindro.

Alta de cilindro legitimado para peticionar:

Podrá solicitar el alta de cilindro:

- a) El titular del dominio. En caso de condominio, en forma conjunta por todos los condóminos.
- b) El adquirente de un automotor, presentando en forma conjunta la ST08 totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre.

• **Documentación a presentar:** Para solicitar el alta de cilindro, deberá presentarse:

- a) ST04, a ese efecto, deberá completarse el espacio reservado para el trámite N° 6, testando la palabra “MOTOR” y reemplazándola con el término “CILINDRO”.
- b) Título del Automotor. En caso de extravío se procederá a efectuar su denuncia.
 - c) Original y copia simple de la “Cédula de Identificación de Equipos de Gas Natural Comprimido (Tarjeta Amarilla)”. El Encargado autentificará la copia antes mencionada y devolverá al peticionante su original.
 - d) En el caso de que el cilindro que se incorpore haya pertenecido a un automotor inscripto, además deberá presentarse el certificado de baja emitido por el Registro interviniente (triplicado de la ST04), de acuerdo con lo previsto en esta Sección, el previo a la inscripción del alta debe ser constatado ante el Registro Seccional que lo emitió.
- e) Certificado de la existencia o no de gravamen prendario extendido por el RS con competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial, Industrial o de Créditos Prendarios con su jurisdicción al domicilio del vendedor.
- f) En caso de existir prenda sobre el cilindro: notificación del acreedor en la ST04 con su firma certificada, según lo previsto en el Título I, Capítulo V o copia emitida por el correo del telegrama colacionado o carta documento por el que se le notifica al acreedor prendario del cilindro en qué automotor se lo ha incorporado, consignando su número de dominio y demás características individualizantes.
- g) En caso de existir prenda en el automotor al que se le incorpora un cilindro: notificación del acreedor en la ST04 con su firma certificada según lo previsto en el Título I, Capítulo V o copia emitida por el correo del telegrama colacionado o carta documento por el que se le notifica al acreedor prendario del automotor la incorporación del cilindro.

• **Procesamiento:** 48 horas.

• **Documentación que entrega el seccional al petionario:** Triplicado de la ST04-G, título de propiedad y cédula de identificación con un sello que la cruce con la leyenda GNC.

Baja de Cilindro

Legitimados para peticionar: Podrá solicitar la baja de cilindro:

- a) El titular del dominio. En caso de condominio, en forma conjunta por todos los titulares.
- b) El adquirente de un automotor, presentando en forma conjunta la ST08 totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre.

• **Documentación a presentar:** Para solicitar la baja de cilindro, deberá presentar:

- a) SR04. A este efecto, deberá completarse el espacio reservado para el trámite N° 5m testando la palabra “MOTOR” y reemplazándola con el término “CILINDRO”.
- b) Título del Automotor. En caso de extravío se procederá a efectuar su denuncia.
- c) Si el automotor se encontrara afectado por alguna medida judicial, el oficio, orden o testimonio que autorice la baja.
- d) En caso de que la capacidad de disposición del titular del automotor se encontrara afectada

por una medida judicial (v.g. inhibición, declaración de demencia, inhabilitación, etc.), orden o testimonio que autorice la baja o que otorgue facultades suficientes al curador en su caso.

e) En el caso de que exista prenda sobre el automotor: conformidad del acreedor prendario en la ST04, con su firma certificada, según lo previsto en el Título I, Capítulo V, telegrama colacionado o carta-documento por la cual el acreedor prendario exprese su conformidad.

• **Procesamiento:** 48 horas. Una vez que se hayan cumplido los recaudos mencionados anteriormente sin que medien observaciones de terceros. El registro Seccional procederá con lo siguiente:

a) Si quien realiza la petición de la baja de cilindro fue el adquirente, se procesará e inscribirá en primer término la transferencia de dominio.

b) Anotar la baja de cilindro en la Hoja de Registro y en el Título del Automotor.

c) Completar, firmar y sellar en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la ST.

d) Entregar al presentante el triplicado de la ST, haciendo constar en el rubro “Observaciones” el nombre del titular del automotor.

e) Archivar el original de la ST en el Legajo B.

f) Remitir el duplicado de la ST a la DNRPA y CP, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3.

g) En el caso de que el cilindro hubiese estado prendado al momento de su alta en el dominio, se comunicará la baja al RS con competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial, Industrial o de Créditos Prendarios que hubiese extendido oportunamente el certificado de existencia o no de gravamen prendario.

• **Documentación que entrega el seccional al peticionario:**

- Triplicado de la ST04-G.
- Título de Propiedad.
- Nueva cédula de identificación.

Se entenderá que “por baja de cilindro” se refiere a la baja y alta de forma simultánea de un cilindro con relación a un mismo automotor, de hecho ambas peticiones se pueden presentar en una misma ST04-G.

Registro Único de Desarmaderes: Se refiere a precisar la acción de poder comercializar las Piezas del automotor dado de baja, sabiendo que conforme a la Ley 25761 sancionada el 16/07/03 fue creado el Registro Único de Desarmadero y Actividades Conexas (RUDAC).

Ley 25.761 Desarmadero de Automotores y Autopartes: Es el régimen legal para todas aquellas personas tanto físicas como jurídicas, que procedan al desarmado de un automotor que sea de su propiedad o de un tercero, que cuya finalidad principal, secundaria o accesorio sea el comercializar las piezas como repuestos, obtenidos de dichos automotores. A tales efectos el decreto reglamentario de la ley mencionada N° 744/04 estableció la obligatoriedad de la inscripción ante DNRPA y CP de todos aquellos sujetos interesados a realizar las actividades mencionadas. Esta reglamentación está dirigida a las fuerzas de seguridad y demás autoridades competentes como mecanismo de control de dichas actividades, como así también establece un sistema eficiente de control de la información accidental, además de desarrollar una política de Estado tendiente a enfrentar las prácticas delictivas vinculadas a la sustracción del automotor. El usuario que quiera dar de baja su automotor y que además desee comercializar sus partes, deberá solicitar conjuntamente con el desarmadero interesado en su compra, la baja y desarme del automotor. Una vez que haya sido procesada dicha petición por el Registro Seccional, éste entregará al peticionante el correspondiente certificado de baja y desarme según la ley 25.761 y la cantidad de stickers necesaria de acuerdo a la cantidad de piezas que se quieran comercializar.

Régimen legal para el desarmado de automotores y venta de sus “autopartes”: Para mantener la seguridad jurídica en el tráfico del comercio inmobiliario, se dictó la ley nacional 25.761 que estableció el régimen legal para todas las personas físicas o jurídicas que procedan al desarmado de un automotor de su propiedad o de un tercero y para aquella cuya actividad principal o accesoria sea la comercialización de repuestos usados para automotores. La finalidad que tiene esta ley es responder a la necesidad de desarrollar políticas de Estado tendientes a enfrentar las prácticas delictivas que se encuentran vinculadas con la sustracción de automotores.

Para ello fue establecido un régimen que tiende a impedir el comercio de repuestos obtenidos de automotores robados o hurtados, al cual debe ajustarse la actividad relacionada con el desarmado de automotores y la venta de sus autopartes. Los registros seccionales de la DNRPA y CP, dependientes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, o el organismo que lo sustituya en futuro, deberán realizar la emisión de un certificado de baja y desarme, donde constará de lo siguiente:

- Identificación del automotor, como lo son la marca, modelo, patente, número de motor, número de VIN y color.
 - Fecha de baja.
 - Identificación del propietario.
 - Identificación del desarmadero responsable.
 - Listado de autopartes no reutilizables.

Los RS para confeccionar el legajo deberán:

1. Retener la documentación de identificación y registro del vehículo.
2. Solicitar la entrega de una foto a color del vehículo al momento de la entrega, la cual no podrá ser digital. Las compañías o empresas de seguros en el caso de ser titulares o poseedoras de un rodado que califique en la categoría de “destrucción total” estarán obligadas a inscribirlo en el RS, acompañando un acta de inspección que así lo acredite y solicitando el certificado de baja. Una vez que haya sido emitido dicho certificado de baja, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 3, queda autorizado el desarme. A las autopartes que no posean número de identificación y que estén incluidas en el listado que elabore la secretaría de industria, comercio y minería, se les debe incorporar el número identificatorio con la metodología que ésta disponga. Para elaborar el listado, deberá tenerse en cuenta el valor y la frecuencia de reemplazo. Toda persona física o jurídica cuya actividad principal, secundaria o accesoria sea el comercio de repuestos usados o su transporte, deberá cumplir con los siguientes recaudos:
 - a) La factura, remito o documento equivalente, que deberá tener número identificatorio de la pieza cuando se trate de un repuesto usado.
 - b) Abstenerse de ofrecer a la venta o mantener en stock repuestos que carezcan de la identificación correspondiente. Toda persona física o jurídica cuya actividad principal, secundaria o accesoria sea el comercio o almacenamiento de repuestos usados, deberá presentar una declaración jurada, en la oportunidad y en la forma que fije la autoridad de aplicación. La declaración debe describir el stock de piezas en su poder a la fecha de presentación. En el caso de las autopartes que posean número de identificación, éste debe ser incluido junto con la marca. En el

caso de las puertas, deberá especificar modelo, lado y color; y en el caso de los techos, deberá especificar modelo y color. Por cada automotor que sea ingresado para su desarme, deberán registrar: marca, modelo, tipo de combustible utilizado, fecha de fabricación, país y establecimiento de fabricación, certificado de baja, desarme y destino de las autopartes extraídas con sus correspondientes números de identificación. Las piezas no aptas para su reciclaje, deberán ser destruidas. Se deberá conservar etadocumentación por un plazo de diez años a partir del ingreso del vehículo y presentarla ante la autoridad de control cuando les fuera requerida.

c) Facúltese a las autoridades policiales y a las fuerzas de seguridad para que por intermedio de las divisiones correspondientes, realicen las inspecciones de la documentación pertinente de todas las personas físicas o jurídicas, cuya actividad principal, secundaria o accesorio, sea el desarmado de automotores y/o el comercio y/o almacenamiento de repuestos usados para automotores, con la metodología y formalidades que disponga la reglamentación de la presente ley. El que procediere al desarmado de un automotor con el objeto de utilizar sus autopartes, sin la autorización que establece la presente ley, será penado con multa. Si se hiciere de ello una actividad habitual, la pena será de prisión de 15 días a 3 meses y multa. En el ámbito de la DNRPA y CP, se organizará un servicio gratuito de recepción de denuncia relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, que actuará en coordinación con las autoridades judiciales y policiales, las fuerza de seguridad y las policías provinciales, previa adhesión de las jurisdicciones correspondientes.

Asimismo la circular emitida por el DNRPA el 07 de Enero del 2.019 establece en su Artículo 20 : Que la norma citada reglamenta el trámite de Baja del Automotor con Recuperación de Piezas, en el marco de lo establecido por la Ley No 25.761 y su Decreto reglamentario No 744/04.

Fue modificada por conducto de las Disposiciones, puesto que si bien la norma anteriormente vigente establecía un plazo aún más corto -DIEZ (10) días- para esa presentación, su incumplimiento no implicaba la inhabilitación de las piezas.

Establece que :“Esta planilla deberá ser remitida al Registro Seccional de la Propiedad del Automotor donde se hubiere inscripto el trámite dentro del plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos contados desde su toma de razón. Vencido ese plazo sin que el Desarmadero hubiere presentado la planilla correspondiente, caducará la vigencia de los elementos de seguridad asignados, lo que importará la inhabilitación para comercializar las piezas recuperadas. Esa circunstancia se hará constar en el sistema informático”.

Los trámites similares, en su nombre y en algunos casos se peticiona con la misma ST, pero tienen efectos distintos.



Informe de Estado de Dominio y Gravámenes: El RS detalla las condiciones en las que se encuentre el automotor en cuestión y su titular, sobre: dominio, gravámenes e inhibiciones que pudieran pesar sobre uno u otro respectivamente. Puede ser solicitado por cualquier persona ante cualquier RS del país o DNRPA, - ST02, 57 y 58 -.

- **Utilidad:** Es la información obtenida, pero no nos garantiza la permanencia de esas condiciones en el tiempo. Se constata el dominio a través de un pedido de informe. Lo puede solicitar cualquier persona que acredite un interés legítimo, donde además señale el por qué y en qué carácter lo solicita. Si es el MN el que lo solicita “en carácter de MN por posible compra-venta”.
- **No bloquea al legajo:** Pueden entrar embargos, inhibiciones u otra MC. No ofrece prioridad alguna para la realización de cualquier trámite. De hecho el RS informara exactamente los mismos datos que aparecen en el Certificado.
- **Procesamiento:** 24 horas, en el caso de que se peticione con ST02 ante el RS donde está radicado el automotor. **Si se llega a peticionar con la ST58 Informe de dominio ante la DNRPA el procesamiento sería de 1 semana.**
- **En el caso de que se solicite un informe urgente:** ST99 y ST02, debe realizarse dentro de las primeras 2 horas del RS y se entrega dentro de las 2 últimas.

Certificado de estado de dominio: Artículo 16RJA “Reserva de prioridad”, si bien prácticamente se informa lo mismo que el IED, se otorga la garantía de que esas condiciones no serán alteradas por 15 DHA, desde el momento de la expedición del mismo. El dominio estará bloqueado para cualquier otro trámite que no sea presentado con el triplicado de la ST02 que se recibiría en el momento que se realice el retiro. Solo podrá ser solicitado por el titular registral, condómino o autoridad judicial ante el RS donde se encuentra radicado el automotor. Los trámites que sean presentados en el transcurso de ese período de tiempo o bloqueo, serán ingresados y quedarán esperando, se reservará prioridad sobre la inscripción de un nuevo certificado. Constata la situación jurídica del automotor, si existen MC y cualquier otro dato que obre el legajo y de su titular registral.

Motivos: Transferencia, baja por robo/hurto, prenda, rubro de observaciones. Luego será descontado el pago del arancel al momento de realizar el trámite.

Los registros que se encuentren informatizados, deben expedir el certificado, para hacer constar que los datos los imprime el sistema de forma automática, además deben agregar la constancia de dicho acto por el cual se emite, en el caso de que correspondiere.

Informes Dominiales El RS informa sobre la situación jurídica del automotor. Datos del automotor, titular, gravámenes y afectaciones registrales.

Informes Nominales: Se entrega con nombre y apellido, CUIT/CUIL de quien se desea saber. Se encarga de informar respecto a la cantidad, los números de dominio del automotor que tenga una persona determinada o las anotaciones personales de aquella persona, bien sea física o jurídica. Se debe presentar ante la DNRPA y CP con la ST58 o ante el RS con ST02. Solo se informará en éste último, en el caso de que la persona tenga automotores en el RS, en el cual se realiza el trámite y no en todos los RS del país.

Informe Histórico: Se encarga de comunicar todos aquellos datos personales de cada uno de los titulares registrales que han adquirido el automotor desde su II, hasta la fecha de expedición del informe, así como también la fecha durante las que cada uno fue titular del dominio.

- **Peticiona:** Cualquier persona con interés valido: con ST02, ST57 y ST58.
- **Procesamiento:** 24 horas.
- **Documentación que entregarán:** Informe con la leyenda “el presente informe fue producido por el RS”.
- **Consulta de legajo:** Se peticiona con ST02. Cualquier persona que tenga un interés valido, puede tomar vista directa, lo que quiere decir, ver el legajo de todas aquellas notas y constancias registrales incorporadas al legajo B con ST02 en presencia de un responsable del RS. No recibirá información por escrito. Los abogados, procuradores, escribanos públicos, contadores, mandatarios, etc., solo pagarán el arancel correspondiente y exhibirán su credencial o matrícula.

Expedición de constancias registrales: Cualquier persona con interés valido, puede obtener fotocopias de constancias registrales, se peticiona con la ST02, informándose sobre cuál es la pieza registral que se necesita, la cual solo puede solicitarse donde está radicado el automotor.

- **Procesamiento:** 24 horas.

Rectificación de datos:

- **Nombre y apellido del peticionante:** se realiza la petición con ST02 casillero 20 “otros trámites” más la documentación original y copias que acredite la correcta identidad del peticionante. Cuando por error u omisión se hubiese inscripto de forma equivocada o incompleta el nombre y el apellido de alguna de sus partes, solo podrá solicitar la rectificación. Cabe destacar que se dará siempre y cuando coincida con el N° DNI con el cual figura en el legajo.
- **Nombre y apellido del cónyuge del peticionante:** Deberá presentar su DNI más el acta de matrimonio. Si se trata de una modificación de la denominación de la persona jurídica, el estatuto o contrato social. En el caso de que se trate de una modificación en el nombre y/o apellido de la persona posterior a su favor, se debe acompañar con el testimonio judicial que lo aclare o el acta original con anotación marginal.
- **Estado civil:** Se peticiona con ST02, casillero 20 “otros trámites”.
- **Matrimonio celebrado en el país:** Debe tener el acta de matrimonio, original y copia.
- **Matrimonio celebrado en el extranjero:** Debe tener el acta de matrimonio legalizada por el consulado argentino y por el ministerio de relaciones exteriores y culto. Se dará curso siempre y cuando la fecha sea anterior a la inscripción de dominio al nombre del titular peticionante.
- **Pedidos de rectificación:** Lo realiza el titular registral adquirente en condiciones de inscribir transferencias a su favor.

Disponibilidad del bien: Cuando se haya realizado la inscripción, asentando erróneamente datos que se refieran a la capacidad del titular o sus facultades para disponer del bien, como por ejemplo: error en la edad, que aparezca como menor cuando realmente es mayor o que el error sea en cuanto al carácter del bien, que aparezca como ganancial cuando realmente es propio. Se peticiona ST02, casillero 20 “otros trámites” y la documentación que se acredite u orden judicial.

- **Rectificación referida al motor, chasis o cuadro:** Titular o adquirente que presente la ST08, deberá justificar con ST12 u oficio judicial que fundamente la rectificación. El RS entrega el triplicado de la ST12, título y cédula.

- **Procesamiento:** 24 horas.





La DNRPA y CP se encarga de administrar el Registro de Comerciantes Habitualistas en el que constan todas aquellas personas humanas o jurídicas, habilitadas a integrarlos. Los CH pueden revestir el carácter de concesionario, representante, distribuidor y/o importador habitualista. La firma del solicitante o de su representante debe encontrarse certificada y en este caso, la personería acreditada por escribano público o por el RS con jurisdicción sobre el domicilio del comerciante habitualista. Para inscribirse en más de una de las categorías de comerciante habitualista previstas, deberá presentarse tantas ST85 como categorías en las que el comerciante solicite ser inscripto, además de la documentación que, según sea el caso corresponda. De igual modo, se deberá proceder en el caso de que un comerciante revistiere el carácter de concesionario de más de una fábrica terminal, representante, distribuidor de marca extranjera, importador habitualista, en el caso de que una misma persona revistiere el carácter de representante o distribuidor de más de una fábrica extranjera.

En tales supuestos y de requerirse para las distintas inscripciones, la presentación de la misma documentación, será suficiente con que se presenten los originales en una de las presentaciones y en las otras fotocopias simples de ésta, las que serán autenticadas por esta DN, referenciando dónde obran los originales.

El DNRPA y CP, una vez inscripto el comerciante y asignado el código correspondiente, entregará a éste el duplicado de la ST85 debidamente intervenido y archivará el original de ésta y la documentación que se hubiese presentando en un legajo personal del comerciante. En dicho legajo se agregará también las restantes actuaciones o informaciones relativas a ese comerciante y a esa inscripción. Si un comerciante contare con más de una inscripción se conformarán tantos legajos como inscripciones y se correlacionarán estos. Dichos datos son periódicamente informados a los RS, así como las suspensiones o cancelaciones que se operan en dicho RS. La DNRPA y CP deja a disposición de sus usuarios un sistema, a través de su sitio web, el cual permite determinar ingresando el número de CUIT de un comerciante si está incluido en el registro.

- **Certificación de firmas por CH:** De acuerdo a la normativa vigente, los CH inscriptos en el registro se encuentran facultados a certificar firmas o autenticar documentos en los casos previstos (la inscripción para dicho fin, será petitionado mediante el uso de la ST86). Inscripción de los certificantes e firmas del comerciante habitualista, la cual deberá ser adquirida en el Ente Cooperador Ley 23.283 ACARA.
- **Beneficio arancelario para transferencias:** Para gozar del beneficio arancelario en la inscripción de las transferencias a su nombre, los comerciantes habitualistas deberán comunicar a la DNRPA y CP, su decisión de incorporarse a ese régimen especial completando el efecto el rubro C de la ST85, por la que solicitan su inscripción.
- **Modificación de datos de los CH:** Los comerciantes habitualistas inscriptos en el registro

de comerciantes habitualistas deberán informar a esa dirección cualquier tipo de modificación en cuanto a los datos consignados en la ST85 en oportunidad de su inscripción o en la ST86 por la que hubieren inscripto a las personas habilitadas para las certificaciones de firmas o autenticación de documentos. A ese efecto deberán presentar una ST87 – Modificación de todos aquellos datos en los Registros que lleva la DNRPA, la cual deberá ser adquirida en el Ente Cooperador Ley 23.283 ACARA y será completado siguiendo las instrucciones que constan en su texto, siendo aplicable a ella lo establecido respecto de la ST85 en lo que a su presentación, certificación de firmas y procedimiento de inscripción se refiere. Si esa comunicación se efectuara con posterioridad a la inscripción del comerciante en la categoría en que la hubiese solicitado, deberá instrumentarse en la forma dispuesta en el artículo siguiente y luego de la incorporación a ese régimen especial, la DNRPA y CP modificará el código oportunamente otorgado al comerciante.

- **Control de CH, faltas:** Sin perjuicio de las inspecciones que pudiese efectuar la DNRPA y CP, los RS podrán controlar que los CH cumplan con las obligaciones establecidas en este Capítulo. El incumplimiento de las obligaciones establecidas, hará pasible al infractor de ser suspendido en el registro pertinente, según su categoría de CH, la DNRPA y CP dispondrá la suspensión y fijará su lapso, teniendo en cuenta la naturaleza del incumplimiento y los antecedentes del comerciante. El comerciante que haya sido suspendido y que incurriere en nuevo incumplimiento que pueda calificarse como grave, será dado de baja como habitualista, cancelándose su inscripción.
- **Concesionario oficial:** El concesionario actúa a nombre y por cuenta propia frente a terceros. Debe adquirir la propiedad de los productos para la concesión.
- **Concesión para la venta:** Es el contrato por el cual un fabricante delega en una persona o empres la facultad de vender sus productos con exclusividad en una zona determinada.

Los concesionarios tienen derechos y obligaciones:

Derechos

- Certificar firmas y copia de documentos.
- Verificar unidades 0 km.
- Adquirir ST01 y suscribirlas una vez completas.
- Extender a los fines de la II (inscripción inicial), facturas de venta y gozar del beneficio arancelario, efectuar transferencias con la ST17 y adquirir placas provisorias para concesionarios.

Obligaciones

- Cumplir con los recaudos del DNTR en materia de certificaciones y verificación.
- Inscribir en el RCH a los habilitados para ello.
- Seguridad y libros de requerimientos.
- Mantener actualizados los datos en la ST85 y ST86.
- Cumplir con normas de uso de placas provisorias para concesionarias. Cumplir con las normas para el régimen de beneficio arancelario.
- Cumplir con las normas de uso y rendición de consumo con ST01, folio de seguridad y libros de requerimientos.

Representantes y distribuidores oficiales de fábricas extranjeras: Quienes hayan recibido esa condición de alguna fábrica de automotores extranjera. Gozarán de los mismos derechos que los concesionarios solo pueden adquirir la ST01 para uso exclusivo de importados. De igual forma respecto de las obligaciones.

Concesionario de representantes y distribuidores oficiales de fábricas extranjeras: Ídem de fábricas terminales, solo que puedan adquirir la ST01 para automotores importados.

Comerciantes en la compraventa:

- **Requisitos para su inscripción:** Local habilitado de ventas para el comercio. Matriculado en el registro público de comercio. CUIT inscribir la transferencia de los automotores que adquieran dentro del plazo establecido en el Artículo 15RJA. Se petitiona con ST02 ante el RS con jurisdicción donde esté el local.
- **Obligaciones:** Inscribir transferencia de los automotores que adquieran o cuando actúen como apoderados o que se hagan cargo de gestionar el trámite, dentro del plazo del Artículo 15RJA (10 días), llevar el registro de todas aquellas operaciones que se realicen, efectuar las denuncias de venta ST11, pagar el arancel de transferencia ante el supuesto del Artículo 9 RJA, petitionar la baja temporal de los automotores que adquieran.

Importadores habituales: Compradores declarados en despacho que durante el año calendario anterior a su pedido de inscripción importaron como mínimo 500 automotores o moto vehículos. Se acredita con copia de los despachos de importación.

Concesionarios de importadores habituales: Sólo los inscriptos autorizados por la DNRPA y CP para contar con una red de comercialización. Similares derechos y obligaciones con relación a las demás categorías. Es el contrato por medio del cual una de las partes se obliga a adquirir de la otra mercaderías de esta fábrica, para colocarlas masivamente por cuenta y riesgo propios, a cambio de un descuento sobre el precio de las mercaderías y también ventajas para abonarlas. Al fabricante o distribuidor le conviene, porque así sus productos pueden llegar a lugares lejanos, sin tener que montar un local allí.

- **Distribuidor:** Adquiere los bienes del fabricante para colocarlos en el mercado en nombre propio.
- **Distribuido:** Productor, mayorista, fabricante, importador que produce, fabrica los bienes que le provee al distribuidor y fija su precio de reventa.

Documentación identificadora de los automotores:

- **Título de propiedad dl automotor:** Es un instrumento público que podríamos incluirlo en el Artículo 979 CC, inc. 2. El Artículo 6 RJAB establece la obligatoriedad de la inscripción del dominio de todos los automotores comprendidos en el Artículo 5, en el Registro de la Propiedad Automotor. Agrega que a todo automotor se le asignará al incluirlo por primera vez, un Documento individualizante que se denominará “Título del Automotor”. Este título acreditará las condiciones de dominio y los gravámenes que afecten al automotor.

Asimismo de acuerdo a lo dispuesto: En el Digesto de Normas Técnico Registrales, cuando en cumplimiento de normas contenidas en los convenios de complementación los RS deben retener en forma temporaria el título de propiedad automotor, entregarán en su lugar una copia autenticada de este, no siendo apto para la realización de trámites en el Registro, excepto la petición de la reconstrucción del legajo o de la denuncia de robo o hurto del automotor. En la fotocopia antes mencionada se dejará constancia de las razones que motivaron la retención del título.

- **Datos incluidos en el título automotor:** Lugar y fecha de expedición, número de dominio asignado.
- **Elementos que individualizan al vehículo:** Marca de fábrica, modelo, número de chasis y/o motor, tipo de carrocería, peso del vehículo, etc.
- **Personas físicas:** Se requiere: Nombre, apellido, nacionalidad, estado civil, DNI, CUIL o CUIT.

- **Personas jurídicas:** Se requiere: Razón social, inscripción en órgano de contralor – inspección de personas jurídicas, Registro Público de PJ, IGJ –, CUIT, domicilio, cualquier modificación que se haya realizado al vehículo y que por ende altere su individualización. Por otra parte debe consignarse, si corresponde, la inscripción de prenda, locación, transferencia de dominio, etc., con absolutamente todos los datos personales, tales como: nombre, apellido, domicilio, documento de identidad, CUIT o CUIL del acreedor prendario, del locatario o del adquirente. En el caso de robo/hurto, extravío, deterioro total o parcial, y si el título queda en condiciones ilegibles o motiva dudas acerca de su legitimidad: El RS expedirá un duplicado con indicación de la causa y de su carácter de duplicado.

Informática: La utilización de los medios informáticos en el RPA para la expedición de los títulos ha sido objeto de reglamentación por parte de la DNRPA y CP, incluyendo en el Digesto, para una mayor seguridad registral, atenta a que eviten adulteraciones. Los registros Informatizados que se encuentran autorizados por la DNRPA y CP para operar en el sistema denominado INFOAUTO, se encargan de expedir un ejemplar del Título Automotor ante cada transferencia de dominio. Dicho título incluye un fondo de seguridad y un número de control como en el caso del dinero reflejado en billetes. Es de una sola foja. Dicho ejemplar informatizado consigna como mínimo:

- Número de dominio.
- Datos del automotor.
- Datos del titular.
- Modelo/año.
- Fecha de II (inscripción inicial).
- Uso al cual afecta el automotor.
- Fecha de la última transferencia.
- Domicilio del titular.
- Lugar y fecha d expedición.
- Código del Registro.
- Firma y sello del ER.

Duplicado del título: Al expedirse nuevo título, se anula el anterior, el cual se debe presentar al iniciar el trámite, se destruirá en el RS a excepción de la parte que contenga el número de dominio, el cual deberá agregarse al legajo, salvo en los casos de robo/hurto o extravío. En estos últimos casos deberá cumplirse de forma obligatoria con la verificación física del automotor, la cual también será exigida en el caso de que sea ilegible el número de control, de dominio o de deterioro Total. El digesto autoriza al ER asentar en el Título los datos tributarios relacionados con el convenio de complementación firmado por autoridades locales o bien al expedir un certificado respecto al asiento de dichos datos. En el caso de ser retenido temporalmente el título, por no pagar impuestos, por ejemplo la patente del automotor – como la radicación del vehículo – el RS entrega en su lugar una fotocopia autenticada del título que comprobará la titularidad registral, pero no será útil para trámites registrales. No obstante el peticionario puede pedir la inmediata inscripción de la transferencia, de acuerdo al Artículo 9 del RJA, mediante la ST02 que se encargará de acompañar a la ST08 con su firma certificada. El ER dejará constancia en el título del automotor que se inscribe ante la insistencia del adquirente.

En el caso de robo/hurto del automotor, el Título se retiene y es destruido por el RS, entregándose al Titular Registral una constancia de propiedad del automotor robado o hurtado y 2 fotocopias. La destrucción del título será, con excepción del número de control, el cual deberá ser agregado al legajo.

- **Puede solicitar el duplicado de título:** El titular registral; en caso de condóminos,

cualquiera de ellos. El adquirente con la ST08 firmada a su favor que peticione simultáneamente la transferencia. En este caso se extenderá el duplicado del título, el cual deberá ser consignado con los datos de su nuevo titular y se peticiona con ST02. En el caso de robo/hurto o extravío del título de propiedad del automotor no se requiere de denuncia policial para solicitar el duplicado, debido a que el RS se encargará de formular la comunicación correspondiente dentro de los 5 DHA a la DN y a la policía del lugar del asiento del RS.

Cédula de identificación: Contiene los datos identificatorios del automotor y del titular registral, la fecha de expedición, la fecha de vencimiento y la firma del ER. Encontrándose en poder del titular registral, tiene una validez por tiempo indeterminado y sólo por un año corrido a partir de la fecha de su expedición para cualquier otra persona que utilice un vehículo. Ningún otro instrumento debe reemplazar a la cédula como habilitante para la circulación del vehículo, careciendo de validez cualquier otra autorización, aunque fuera otorgada ante escribano público. Dichas cédulas deberán ser devueltas por el enajenante del automotor, expidiéndose nuevas para el adquirente. Su tenencia acredita el derecho a usar el automotor, pero no exime de la obligación de justificar la habilitación personal para conducir.

- **Elementos a exigir para conducir:** Cédula de identificación del automotor, licencia de conducir, comprobante de pago de patente, revisión técnica obligatoria en los lugares donde se exija el trámite, exhibición del comprobante del seguro. En los casos que para la radicación del automotor se hubiese invocado una GH, al expedir la cédula de identificación del automotor, el RS deberá agregar en el espacio en que se consigna el domicilio la sigla GH.

Si el domicilio tiene registrado el uso de TAXI, REMIS o PÚBLICO, el RS deberá insertar en el reverso de la cédula un sello con esa leyenda. Es obligatorio el exhibir dichos documentos a la autoridad competente que lo exija, mas no podrán ser retenidos, a menos que exista alguna denuncia de robo/hurto del automotor, denuncia de venta u orden de autoridad judicial o administrativa.

Por Decreto del PE 692/92, se empezó a exigir la exhibición del comprobante de seguro, el cual deberá tener la posibilidad de cubrir eventuales daños a terceros y contar con una cobertura vigente. La DNRPA y CP reglamentó la instrumentación de la cédula de identificación. Las cédulas pueden ser originales y adicionales.

1. Cédulas originales: Una vez que se haya producido una modificación de la situación registral Vinculada con la titularidad del dominio o la identificación del automotor, debe extenderse una nueva cédula de identificación, previa entrega de la anterior al RS. Cabe destacar que es obligatorio el extenderlas al practicar la II (inscripción inicial) de los automotores.

- Inscripción de transferencia.
- Comunicación de recupero.
- Cambio de motor o chasis.
- Rectificación de nombre y apellido del titular o cualquier otro dato.

- Cambio de denominación de las personas jurídicas, cuando son titulares registrales.
- Cambio de uso.

- Reposición de placas metálicas.
- Inscripción a nombre de una sociedad en formación.
- Inscripción a nombre de una persona jurídica una vez constituida o inscrita a la sociedad.
- Cambio de radicación.
- Cambio de domicilio.

1. Cédulas adicionales: Si bien es cierto el hecho de que, cuando la titularidad es en condominio, la cédula se extiende a nombre del primero de los titulares, a continuación la frase “y otros”, además se puede solicitar cédulas adicionales a nombre de los otros condóminos, consignando misma frase, mediante la presentación de una ST02 o en rubro de observaciones de la ST correspondiente al trámite que origine la expedición de la cédula, por ejemplo ST01, 05II, ST08 de transferencia o ST04 de alta de motor. En estos casos será abonado el arancel por la cédula adicional, pero no será necesaria la presentación de la ST al efecto.

- **Duplicado de cédula:** Los RS se encargarán de expedir la cédula en los siguientes casos: Extravío, robo/hurto del original.

➤ Deterioro parcial o total del original, **siempre y cuando dicho deterioro no permita verificar correctamente su autenticidad.** En este caso se deberá acompañar la cédula deteriorada.

- **No se puede expedir cédula de identificación en los siguientes casos:**

- Si se ha recibido denuncia de robo/hurto y no se haya recuperado.
- Si existe alguna denuncia de venta y no se ha efectuado la transferencia.
- Si hay alguna orden judicial o administrativa competente, que impida la circulación del automotor o la expedición de cédulas.
- Si se ha dado de baja al motor y no se hubiese inscripto un alta posterior.

- **Plazo de vigencia:** Un año a partir de la fecha de expedición.

• **Excepciones:** Que el vehículo se encuentre en poder del titular registral. Cuando se trate de automotores destinados y habilitados por autoridad competente, como por ejemplo, por la secretaría de transporte a nivel nacional o direcciones de transporte en orden provincial, al transporte de pasajeros o carga. No tiene plazo de vencimiento. Tampoco tiene plazo de vencimiento cuando se trate de vehículos habilitados al uso de taxi, remis o cuando el titular registral sea al Estado Nacional, Provincia o Municipal. Las cédulas de identificación de moto vehículos vencerán también al año, partiendo desde la fecha de expedición, a excepción del poder del titular, en cuyo caso no tendrán plazo de vencimientos. El ER deberá encargarse de consignar en la cédula la fecha de vencimiento.

Para solicitar una nueva cédula, se puede realizar el requerimiento dentro de los 30 días anteriores a dicho vencimiento por parte del titular registral, mediante la ST02. Los duplicados de las cédulas también se extenderán con una vigencia de un año, exceptuando cuando las normas vigentes fijen un plazo menor. Dichos plazos serán computados a partir de la fecha de expedición de su duplicado. Antes las cédulas eran de cartulina, color verde, escritas a manos y de menor calidad, pero en la

Actualidad su expedición tiene iguales requisitos que los que se señalaron con relación al título. Si se tratase de una cédula de identificación del moto-vehículo también tendrán una vigencia de un año. Se confecciona por el sistema INFOAUTO, en un papel muy fino, no tiene la firma del titular registral, la someten a lo que comúnmente son llamados plastificado, pero no es tal, sino un sellado que tiene elementos de seguridad, los cuales se hacen visibles a la exposición de rayos ultravioletas. Todos aquellos datos contenidos deben ser consignados con total claridad, por ende, cuando los Registros deban completarlas en forma manual, deberán hacerlo a máquina o con letra imprenta y tinta negra.

1. **Cédula del autorizado a conducir:** La DNRPA y CP el 25/01/2006 dictó la Disposición 61, la cual entró en vigencia el 06/06 de ese mismo año y modificó el plazo de vigencia de la cédula de identificación – cédula verde – y se reguló el trámite de expedición de la cédula de identificación del automotor del autorizado a conducir – cédula azul –. En las consideraciones de la Disposición manifestó que la medida beneficiaba a los titulares registrales, que ya no tendrían que renovar la cédula cuando una persona por razones de parentesco, por ser su dependiente o por su relación jurídica o con el titular usara el automotor en forma permanente. A partir del 2010 también se aplica para moto vehículos.

- **Peticionante:** El titular podrá solicitar al RS una o más cédulas de identificación para el Autorizado a conducir – se autoriza el uso del automotor a un tercero debidamente identificado –, en el caso de condóminos, podrá solicitarlo cualquiera de ellos.

- **Formas de peticionarla:** Con ST02, en el rubro “Observaciones cédula de identificación para el autorizado a conducir”, nombre y apellido, tipo y número de documento autorizado – no es necesario el adjuntar DNI del autorizado a conducir –. En todas las ST en que se realice cualquier petición para cualquier trámite que dé lugar a la expedición de una cédula de identificación. Por ejemplo ST01, ST08, ST04, entre otros... Siempre se deberá consignar en el casillero de Observaciones los datos antes indicados. En el caso de que el espacio sea insuficiente se puede peticionar mediante nota simple, con firma certificada, que se relacionará con el trámite.

- **Documentación que se debe acompañar:** Se debe tener una nota con carácter de DDJJ, con firma del peticionante certificada por escribano público o por el ER, quién no podrá cobrar ningún arancel. En la nota el titular manifestará que está en conocimiento de:

- La expedición de la cédula de autorización a conducir no exime de responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen con el rodado.
- Que la cédula de identificación para el autorizado le permite circular con el vehículo dentro del país, así como el egreso temporario del mismo.

Revocación de la autorización: El titular podrá comunicar al RS cuando así lo considere conveniente, mediante el uso de la ST02, que se deje sin efecto la o las cédulas de identificación para el autorizado que fueran oportunamente expedidos, debiendo acompañarlas si las tuviera en su poder y aplicándose en caso de robo/hurto o extravío las mismas disposiciones que para la cédula de identificación. Si el autorizado no se las da, deberá dejar constancia en el rubro observaciones e igualmente caducará en derecho de uso. En caso de transferencia o denuncia de venta, cuyo titular hubiera pedido una o más cédulas de identificación para el autorizado a conducir, las autorizaciones caducan automáticamente.

- **Vencimiento:** Las cédulas de identificación para el autorizado a conducir no tienen fecha de vencimiento.
- **Vigencia de las cédulas emitidas con anterioridad:** Antes de esta normativa, quedan vigentes.
- **Placas de identificación de automotores:** El N°, código o matrícula de dominio que se le asigna al automotor con la II (Inscripción Inicial) en el RS, es un elemento identificatorio del automotor. Además, de asentarse en los legajos respectivos, el título de propiedad y en la cédula de identificación del automotor, se imprime en las placas de identificación, es decir, en las chapas patentes. Los RS las provee en el trámite de II) Inscripción Inicial). En caso de pérdida, robo/hurto o deterioro, se deben peticionar mediante ST02. Las peticiona el titular registral o cualquiera de los condóminos o adquirente con la ST08, siempre que las peticione simultáneamente con la transferencia. Se coloca dos por vehículo, en la parte delantera y trasera, en moto vehículos solo en la trasera. Permite la identificación visual rápida del vehículo. Las placas tienen 3 letras y 3 números. Moto vehículos igual y maquinaria agrícola dos letras y 3 números.

Automotores no inscriptos de fabricación nacional o importados por fábricas terminales y automotores no inscriptos importados por los representantes y distribuidores oficiales de fábricas extranjeras: Las placas provisorias serán de papel y asignadas por representantes y distribuidores oficiales o fábricas terminales. El uso será limitado exclusivamente para trasladarse desde la fábrica Terminal o Aduana, hasta su depósito o desde estas a las concesionarias o viceversa o para ensayos de prueba. Se llevará un libro de control de placas provisorias. Solo pueden llevarse para el automotor para el que fueron habilitados vigencia máxima de 7 días para automóviles y pick-ups y de 15 días para camiones y vehículos de transporte. La fecha de vencimiento es improrrogable. Deben ser retiradas y destruidas al vencimiento.

Automotores no inscriptos de fabricación nacional o importados por fábricas terminales y automotores no inscriptos importados por los representantes y distribuidores oficiales de fábricas extranjeras: Las placas provisorias serán de papel y asignadas por representantes y distribuidores oficiales o fábricas terminales. El uso será limitado exclusivamente para trasladarse desde la fábrica Terminal o Aduana, hasta su depósito o desde éstas a las concesionarias o viceversa o para los ensayos de prueba. Se llevará un libro de control de placas provisorias. Solo pueden llevarse para el automotor, para el que fueron habilitados vigencia máxima de 7 días corridos para automóviles y pick-ups y de 15 días para camiones y vehículos de transporte. La fecha de Vencimiento es improrrogable. Deben ser retiradas y destruidas al vencimiento.

Automotores no inscriptos de fabricación nacional o importados por fábricas terminales y automotores no inscriptos, importados por los representantes y distribuidores oficiales de fábrica extranjeras: Las placas provisorias serán de papel y asignadas por representante y distribuidores oficiales o fábricas terminales. El uso será limitado exclusivamente para trasladarse desde la fábrica Terminal o Aduana, hasta su depósito o desde éstas a las concesionarias o viceversa o para ensayos de prueba. Se llevará un libro de control de placas provisorias. Solo pueden llevarse para el automotor, para el que fueron habilitados y vigencia máxima de 7 días corridos para automóviles y pick up y de 15 días para camiones y vehículos de transporte. La fecha de vencimiento es improrrogable. Deben ser retiradas y destruirlas al vencimiento.

Automotores que introduzcan al país los importadores para comercializarlos y los usuarios que los importan en forma directa, exclusivamente para rodar entre la aduana y el domicilio del importador o sus depósitos o de esto a las concesiones o viceversa:

Estas placas provisorias son de papel, las entregará RS, correspondiente al domicilio del importador. Vigencia máxima de 7 días corridos para automóviles y pick ups, y de 15 días para camiones y vehículos de transporte. La fecha de vencimiento es improrrogable y copia.

Concesionario oficial de automotores 0km de fabricación nacional o importados que se hallen inscriptos como comerciantes habitualistas en la SNRPA y CP, los cuales podrán solicitar al RS que corresponda a su domicilio:

Estas placas provisorias son de plástico: fondo rojo, letras blanca, llevarán la palabra concesionaria y la sigla es RNPA con cuatro dígitos. Se peticiona con ST02, rubro “observaciones” placas provisorias para uso exclusivo de concesionarios.

- **Vigencia:** Se otorgará concesionaria una o dos placas. Si se solicitan más de dos placas y hasta un máximo de seis, el RS se encargará de entregar teniendo en cuenta el promedio mensual de venta. Se entrega un certificado de placa provisorio para el uso exclusivo de concesionarias, acreditará su derecho a circular, a cargo de las personas autorizadas expresamente. Se pueden renovar antes del 31 de diciembre, caso contrario caducan automáticamente y deberán devolverlas.

Automotores subastados por organismos públicos, armados fuera de fábrica y 0 km de fabricación nacional:

Posee una vigencia máxima de 7 días para automóviles y pick ups y de 15 días para camiones y vehículos de transporte. No pueden ser retiradas por las plantas verificadoras. Deben ser devueltas por el peticionante al RS, siendo condición para continuar con la inscripción inicial. Se asignará gratuitamente por el RS correspondiente al domicilio del adquirente.

Automotores nacionales o importados que hubiesen sido adquiridos en una ciudad distinta a aquellas en la cual deba practicarse la inscripción inicial siempre que haya una distancia superior a 100 km:

Vigencia máxima de 7 días para automóviles y pick ups y de 15 días para camiones y vehículos de transporte. La entrega el RS del lugar de compra con ST02 y devueltos al RS, donde realice la inscripción inicial.

Cuando la placa original se extravió, fue deteriorada o por robo/hurto:

Posee una validez de 30 días, los cuales serán prorrogables mientras el RS no entregue las placas definidas.

Automotores importados en tránsito en la República Argentina:

Son de uso exclusivo para esos automotores importados que transitan por el territorio nacional, desde el país de origen, hasta su destino. Se peticiona con ST02, con firma certificada ante el RS con competencia sobre la Aduana por donde ingresa el automotor. Se acompaña de documentación aduanera que acredite ingreso legítimo del automotor al país. Las placas son de papel; posee una vigencia máxima de 7 días para automóviles y pick ups y de 15 días corridos para camiones de transporte.

Grabado de cristales: Los automotores se identifican con números y letras, es decir, el número de dominio; deberán tener grabado el mismo en todos sus cristales: 6 cristales, los automotores que tengan más de 6 cristales, por ejemplo transporte de pasajero: en palabras delantero, luneta trasera, primera y última ventanilla de cristales laterales. El grabado de cristales es de carácter obligatorio, tanto en la inscripción inicial como en la transferencia, aun cuando su incumplimiento no afecte la circulación, las plantas verificadoras no podrían realizar la verificación, sino se da cumplimiento a los grabados de cristales. También las concesionarias suelen realizar el grabado al momento de la entrega del 0 km.



La persona natural: Se refiere a todo ente susceptible de adquirir derecho y contraer obligaciones con signos de humanidad, en este caso deben ser mayores de edad o menores emancipados.

La personas jurídica: También se refiere a entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que no sean persona de existencia visible. Por ejemplo en el caso de las sociedades comerciales o civiles para poder realizar la petición, lo harán mediante sus Representante Legales, debiendo acreditar su personería con el contrato social o estatuto social. Por lo tanto deben acreditar su identidad o existencia legal con la personería de su representante legal con un contrato social o estatuto social, el cual debe estar inscripto en el organismo de contralor; por ejemplo Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, Registro Público de las Personas Jurídicas, etc.

Sociedades: Cuando dos o más personas en forma organizada y conforme a uno de los tipos previstos por la ley de sociedades (ley 19.550). Se obligan a la realización de aportes para la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de lo beneficio y soportando las pérdidas.

- **Tipos de sociedades:** Por ejemplo se pueden encontrar: SRL, SA, SCA, SH. Las personas jurídicas deben acreditar su existencia legal y la personería de su representante con un contacto o estatuto social, el cual debe estar inscripto en algún organismo de contralor, por ejemplo IGJ Registro público de comercio o de personas jurídicas.
- **Estatuto o contrato social:** Determina la organización y funcionamiento de la sociedad con un nombre o razón social, nombre de fantasía o de uno o más socios con I sigla SA, SRL, SH, CA. Están a cargo del directorio o gerencia. Con el estatuto o contrato social, debe ir al organismo de contralor, éstos me dan un N° de inscripción, tomo, folio y fecha. Se debe acompañar el original y copia del E o CS, y desde que entra, hasta su inscripción se dice que “la sociedad está en formación”, reconociéndose algunos derechos.

Características de SA: Está compuesta por 2 o más socios, sin límites. El capital está compuesto por acciones. Los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Denominación o nombre fantasía de alguno de los socios, con la sigla SA. La constitución puede utilizarse por medio de instrumentos públicos o privados e inscribirse en organismo de contralor. La administración de la sociedad está a cargo del Directorio, el cual puede durar de 1 a 3 años, debiendo inscri

birse en el organismo de contralor, cada vez que se renueve. Está a cargo del presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, éstos últimos duran en su cargo 2 años, pudiendo renovarse, no así el presidente que solo dura 2 años. Hablamos de las PJ para poder peticionar, loharán por

medio de sus Representantes Legales, en el caso de la SA, surge del E o CS, el cual determina si el presidente o vicepresidente tiene facultades para disponer de un automotor de la

Sociedad. Se exige además, el Acta de Asamblea de Designación de Directorio, distribución de cargos del cual surge quien es el presidente y demás integrantes y si tiene o no facultades para disponer del patrimonio de la sociedad o en su defecto se autoriza para dar un poder a un representante de la sociedad que será otorgado por escribano público.

Características SRL: Compuesta por dos o más personas, hasta un máximo de 20 socios; el capital se divide en cuotas; los socios limitan su responsabilidad al monto de las cuotas aportadas; la denominación o nombre fantasía de alguno de los socios, con la sigla SRL; la constitución puede utilizarse por medio de instrumentos públicos o privados e inscribirse en el organismo de contralor; la administración y fiscalización de la sociedad está a cargo de la Gerencia, la cual puede estar a cargo de uno o más gerentes, los cuales pueden ser socios o no, es decir, estar a cargo de un tercero, por un tiempo determinado o indeterminado, debiendo inscribir en el Organismo de Contralor cualquier modificación en la gerencia. Cada vez que se renueve; al igual que en la SA para la compra de un vehículo 0 km se debe presentar: E o CS (estatuto o contrato social) inscripto; factura de compra a nombre de la sociedad, CUIT, fotocopia del libro de actas, donde conste la persona autorizada, acreditar domicilio que deberá estar en el E o CS o en su defecto una declaración jurada del Gerente que declara el domicilio de la sociedad fiscal o legal por impuestos, para acreditar donde tiene asiento la sociedad. Se otorga título y cédula a nombre de la sociedad y puede circular cualquier persona por el lapso de un año renovar cédula azul. En caso de automotor, si se adquiere para transporte público, con esa finalidad la cédula verde no tiene vencimiento, si está destinado a taxi sí.

GraduarteYA

Sociedades de hecho: Sociedades irregularmente constituidas, con un objeto social. Pueden o no tener nombre de fantasía. Pueden o no tener E o CS. No están inscriptas en organismo de contralor. El Registro Automotor par reconocerlos, les pide un principio de prueba por escrito, por ejemplo contrato entre las partes, CUIT a nombre de la sociedad.

Cambio de denominación:

- **Transformación de una sociedad:** Cuando cambia la denominación, por ejemplo “cambio de tipo social Juan Pérez SA, pasa a ser Juan Pérez e hijos SA”. Cuando se produzcan simples cambios de destino de los automotores pertenecientes al patrimonio del Estado (nacional, provincial o municipal). En estos casos, sin salir del patrimonio del ente u organismo a nombre del cual está inscripto, fuera afectado al uso de otra dependencia de la misma jurisdicción.
- **Ejemplo:** Dentro de un ministerio, cualquier cambio de destino que se produzca entre dependencias de la misma Administración, *en el caso que pase de ser utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a ser utilizado por la Cámara Federal Civil y Comercial con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, etc.).* En el caso de que su utilización pase de un organismo del estado nacional a otro de la provincia de Bs. As. Deberá hacerse la transferencia de dominio con ST08. Pero en el caso anterior, se utilizará el mecanismo del cambio de denominación sub-examine.
- **El trámite:** Es sumamente sencillo, ya que solo se pide el cambio de denominación, mediante la ST02 y se acompañan la documentación pertinente, según acredite la constitución. En el tercer caso decreto, ordenanza o resolución dictada por la correspondiente autoridad oficial por la que se dispone el cambio de destino del automotor.
 - **El RS:** Da el triplicado de ST02, nuevo título de propiedad y nueva cédula.
 - **¿Quiénes pueden peticionar?:** La sociedad creada o incorporante.
 - **Documentación a presentar:** ST08 Testimonio de la escritura pública de fusión inscripta ante organismo de contralor, título y cédula. Verificación física, *de 1985 en adelante*, DNI con cambio de domicilio CUIT, CETA.

- **Inscripción preventiva:** Se da solo en los siguientes 3 casos de:

Sociedad en formación estipulación a favor de terceros, cesión de derechos a entidades aseguradas:

1. **Sociedad en formación:** Para inscribir un automotor a nombre de este tipo de sociedades, según ley 19.550, se deben dar dos requisitos: donde el primero es que debe estar inscripto a nombre de uno de los que integran la sociedad; y la segunda es que dicho integrante entregue el bien con aporte del capital social, el cual se acredita con él, bien sea con estatuto o contrato social.

- **Legitimado para peticionar:** El Transmitente (dueño original del automotor), el adquirente (autorizado por la sociedad para actuar en su representación). Se adjunta a la ST08 en original y copia. Título de propiedad del automotor y cédula de identificación (verde o azul) del automotor, para así retirar la transferencia). Copia del contrato o estatuto del que surja el aporte en especie del automotor, efectuado por el titular registral e integrante de la sociedad. Se anotará en hoja de registro del legajo y en el título que se trata de una sociedad en formación. Demás requisitos para una transferencia común. Con esta documentación la sociedad NO puede disponer del automotor, hasta que el estatuto o contrato no esté inscripto. El costo de esta transferencia especial es el mismo que en la transferencia común.

1. **Constituida la sociedad:** Se peticona con ST02 Cas. 20, en el rubro observaciones: “Acreditación de la Sociedad”, la inscripción complementaria, acompañado del estatuto o contrato social, con la correspondiente inscripción, en original y copia o solo copia certificada, más el título u la cédula del automotor. El RS toma nota de la inscripción de la sociedad y hará constar la

titularidad definitiva en el título del automotor y expedirá nueva cédula y la sociedad puede disponer libremente del bien.

- **Si la sociedad no se constituyó:** Se debe peticionar con ST02 Cas. 20, rubro Observaciones: “Acreditación de la no formación de la sociedad”, que se deje sin efecto la inscripción preventiva, acompañando la constancia emanada por el organismo de contralor. Quien realice la petición será el socio que aportó el automotor y la firma será certificada. El ER dejará sin efecto la inscripción preventiva a nombre de la sociedad, y anotará el dominio a favor del socio y deberá entregar nuevo título y cédula a su favor.

1. **Estipulación a favor de terceros:** Cláusula o condición de inscripción a nombre de la persona que compró el automotor, pero a favor de otros. Esta estipulación deberá hacerse en el momento de la adquisición del automotor, bien sea 0 km o usado. El adquirente en la ST01 o ST20, en el rubro Observaciones estipula el derecho a favor de un tercero: nombre y apellido del beneficiario, puede ser una persona física, jurídica o sociedad en formación.

- **El dominio:** Se mantiene en cabeza del adquirente, con todos los derechos y obligaciones que esto signifique, hasta tanto el beneficiario acepte, éste no tiene plazo para aceptar, sin embargo antes de la aceptación, el comprador puede revocar esa estipulación a favor de un tercero y disponer libremente del bien. En el caso de que el tercero acepte, deberá presentar lo siguiente: ST02 Cas.20, rubro Declaraciones “aceptación de derecho estipulado a mi favor”. Con firma certificada, ST08, que entra como minuta y la firma solo el tercero; más los requisitos para transferencia en común. Cuando el tercero acepta los derechos estipulados a su favor, si el titular registral es casado, aunque el bien sea ganancial, no se exige consentimiento conyugal.

Estipulación a favor de terceros: cláusula o condición de inscripción a nombre de la persona que compró el automotor, pero a favor de otros. Esta estipulación deberá hacerse en el momento de la adquisición del automotor, bien sea 0 km o usado. El adquirente en la ST01 o ST02, en el rubro Observaciones, estipula el derecho a favor de un tercero: nombre y apellido del beneficiario, puede ser una persona física, jurídica o sociedad en formación.

- **Dominio:** Se mantiene en cabeza del adquirente, con todos los derechos y obligaciones que eso significa, hasta tanto el beneficiario acepte, éste no tiene plazo para aceptar, sin embargo antes de la aceptación, el comprador puede revocar esa estipulación a favor de un tercero y disponer libremente del bien.
- **Si el tercero acepta:** Deberá presentar ST02 Cas. 20, rubro Declaraciones “aceptación de derecho estipulado a mi favor”. Con firma certificada, ST08, que entra como minuta y la firma solo el tercero; más los requisitos para transferencia común. Cuando el tercero acepta los derechos estipulados a su favor, en el caso de que el titular registral sea casado, aunque el bien sea ganancial, no se exige consentimiento conyugal.

Cesión a entidades aseguradoras: Cuando un vehículo asegurado es robado/hurtado, las compañías aseguradoras podrán pedir antes del recupero, que se inscriba el dominio a su nombre, es decir, que se realice una cesión preventiva de derechos.

- **Para realizar la petición se necesita:** ST15, la cual viene en 4 ejemplares: Titular Registral: Cedente de Compañía Aseguradora: Cesionaria si el titular registral es casado; se necesita el consentimiento conyugal. Durante los primeros 180 días a partir de la inscripción de la ST15, esta cesión puede ser revocada, es decir, si una vez recuperado el vehículo, el titular registral quiere continuar ejerciendo su derecho de propiedad, puede revocar la cesión, debiendo devolver la indemnización a la compañía de seguros con ST16, debiendo el titular devolver la indemnización, vencido el plazo de 180 días sin pedir revocación de dominio, éste quedará exclusivamente a nombre

del asegurador.

- **Cap. XI, Sección N° 3, Entidades aseguradoras:** En el caso de robo/hurto de un automotor asegurado, la compañía o ente asegurador del vehículo, podrá petitionar antes del recupero la inscripción del dominio de aquel a su nombre, en las condiciones y previo cumplimiento de los recaudos establecidos se peticiona con: ST15, en sus cuatro (4) elementos (original, duplicado, triplicado y cuadruplicado), simultáneamente. La solicitud deberá contener el consentimiento conyugal, cuando de las constancias registrales resultare que el titular es casado y el bien no revistiere el carácter de propio. La denuncia de robo/hurto.

Revocación: Durante 180 días, los cuales serán contados desde el momento de la inscripción, el dominio a favor del Ente Asegurador, será revocable. Se petitionará con ST16 en 4 elementos, los cuales son el original, duplicado, triplicado y cuadruplicado, en la que se instrumentará el correspondiente pedido, suscribiendo el anterior titular cedente y el ente asegurador, cuando el cedente optare por recibir el automotor recuperado y reintegrar la indemnización. Dicha petición se presentará simultáneamente o con posterioridad a la comunicación de recupero. Vencido el plazo de 180 días antes mencionado, sin que se peticione la revocación del dominio, éste quedará definitivamente consolidado a nombre del Ente Asegurador. Idéntico efecto se operará si antes del vencimiento de dicho plazo el ente Asegurador así lo solicita mediante la presentación de la ST08 totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre, a la que deberá adjuntar:

- a) ST04 de inscripción de recupero, si no se hubiere presentado con anterioridad.
- b) El certificado judicial de tenencia definitiva a favor del ente petionario, si no se hubiere presentado con anterioridad.

- **ELRS:** Presentada a petición de inscripción preventiva a favor de la aseguradora el RS comprobará, además de todos los recaudos propios de una transferencia común que el cedente sea el titular registral y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto. Cumplidos los recaudos sin que medien observaciones el ER procederá a:

- a) Procesar e inscribir la denuncia de robo/hurto, si ésta no se hubiere inscripto con anterioridad.
- b) Inscribir el dominio a nombre del Ente Asegurador.
- c) Dejar constancia de la inscripción y de su carácter de revocable en la Hoja de Registro y en la constancia de la propiedad del automotor robado/hurtado, se debe tener en cuenta el plazo para revocación.
- d) Dar cumplimiento a los restantes trámites propios de una transferencia.
- e) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B.
- f) Entregar el cuadruplicado de la Solicitud Tipo al petionario, junto con el triplicado, para su presentación ante el Tribunal interviniente.
- g) Remitir el duplicado de la ST, a la Dirección Nacional en caso de revocación el RS comprobará:
 - Que los peticionarios sean el anterior titular cedente y el Ente Asegurador (actual titular del dominio con carácter revocable).
 - Que se refiera al automotor inscripto.
 - Que los datos hayan sido consignados correctamente.

Si no media observación el ER se procederá a:

- a) Procesar e inscribir en primer término el recupero si no se lo hubiere inscripto con anterioridad.
- b) Comprobar que no existan medidas judiciales que impidan la inscripción de la revocación, de existir medidas judiciales el registro no inscribirá la revocación sin previa conformidad del Tribunal.
- c) Inscribir la revocación y en consecuencia registrar el dominio nuevamente a nombre del anterior titular, dejando constancia de ello en la Hoja de Registro y en el nuevo Título del Automotor, el cual expedirá el Registro.
- d) Entregar el Título del Automotor y la nueva Cédula de Identificación que expedirá el Registro,

excepto que mediere por ejemplo: deuda de Rentas en virtud de cual no debe entregarse cédula.

- e) Archivar el original de la ST en el Legajo B, remitir el duplicado a la DN y entregar el triplicado y cuadruplicado al peticionario.

• **Presentada la petición de inscripción definitiva a favor del Ente Asegurador, adjuntando la documentación, el RS comprobará lo siguiente:**

- a) Que el peticionario sea el titular del dominio con carácter revocable y cuente con la capacidad suficiente para realizar el acto.
- b) Que se refiera al automotor inscripto.
- c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.
- d) Que se haya cumplido, en oportunidad de procesarse la inscripción de dominio con carácter revocable, todo lo relativo a la transferencia. De no ser así, no podrá procesarse definitiva sin el cumplimiento previo de esos requisitos.

• **Si no media observación el ER se procederá a:**

- a) Procesar e inscribir el recuperó, si no se lo hubiere inscripto con anterioridad.
- b) Inscribir definitivamente el dominio a nombre del Ente Asegurador, consignando esa circunstancia en la Hoja de Registro y en el nuevo Título del Automotor, que expedirá el Registro.
- c) Entregar el Título del Automotor y expedir nueva Cédula de Identificación. Si transcurriere el plazo de 180 días, los cuales se cuentan a partir del momento de inscripción del dominio revocable a favor del Ente Asegurador, sin que se hubiese producido el pedido de inscripción de revocación, entonces el encargado procederá a inscribir definitivamente el dominio a nombre del Ente Asegurador, consignando dicha circunstancia en la Hoja de Registro. Asimismo y a requerimiento de éste, consignará en la constancia de la propiedad del automotor robado/hurtado que se expidió, la circunstancia de que el dominio ha quedado definitivamente inscripto a nombre del Ente Asegurador.

La compañía o ente asegurador del vehículo hurtado/robado, podrá peticionar la inscripción de aquél a su favor, una vez operado el recuperó, siempre y cuando presente la documentación que se muestra a continuación:

GraduarteYA

- a) ST04 de inscripción de recupero, suscripta por el representante legal o apoderado de la aseguradora.
- b) Certificado judicial de tenencia definitiva a favor del peticionario.
- c) Cesión de derechos respecto al automotor, celebrada por escritura pública o con firma certificada por las personas autorizadas a certificar firmas en las ST, en la que deberá constar el consentimiento conyugal si el bien revistiera el carácter de ganancial. Si no se pudiere presentar el original de la cesión de derechos, por encontrarse agregado a la causa judicial, deberá presentarse una fotocopia autenticada por el Tribunal.
- d) ST08 como minuta, suscripta por el representante legal o apoderado de la aseguradora.
- e) ST12 la constancia de la verificación del automotor en planta habilitada.

Contratos de prenda sobre Automotores: Es el contrato celebrado por el acreedor y el deudor, mediante el cual, el deudor otorga al acreedor un privilegio especial sobre el automotor (en realidad sobre el producido de la venta en subasta del automotor) en garantía del cumplimiento de una o varias obligaciones previamente asumidas con éste. Actualmente, el instituto de la prenda es regulado por el decreto ley 15348/46, ratificado por ley 12962 y sus modificatorias, texto ordenado por el dto. Ley 897/95.

Los contratos deben ajustarse a los siguientes recaudos:

a) Bienes que pueden prendarse: Sólo podrán inscribirse los contratos de prenda constituidos sobre los bienes detallados en el artículo 5° del Régimen Jurídico del Automotor. Previo a su inscripción, debe haberse inscripto el automotor sobre el que recayera el contrato de prenda. Los elementos de identificación del automotor a preñar deberán coincidir en cuanto a marca, modelo, chasis y motor, con la documentación original del automotor inscripto.

b) Fecha de los contratos de prenda, de las cuotas y de los pagarés: No será motivo de observación el que la fecha de éstos fuere anterior o posterior a la de adquisición del dominio por parte del constituyente de la prenda.

c) Instrumentación de la prenda:

Las prendas deberán instrumentarse mediante alguna de las siguientes formas:

a) contrato celebrado por escritura o instrumento público;

b) contrato celebrado mediante el uso del formulario oficial;

c) orden judicial. d) Sellado del contrato y/o de los pagarés prendarios: Se dará cumplimiento a lo dispuesto en este Título, Capítulo XVIII, Sección 1ª.

e) Lugar de celebración de los contratos prendarios: Se deberá consignar la ciudad o localidad en la que se haya firmado el contrato, el que puede o no coincidir con la jurisdicción del Registro donde deba presentarse para su inscripción.

f) **Asentimiento conyugal:** Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo VIII.

g) Firma de las partes y su certificación: La firma de las partes deberá certificarse dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo V.

- **Excepciones:** Cuando el acreedor prendario sea el Estado, sus reparticiones autárquicas y los bancos y demás entidades financieras autorizadas por el BCRA, las instituciones financieras de carácter internacional de las que la República de Argentina sea miembro y las sociedades cooperativas.

Artículo 2º.- Requisitos formales que deben reunir los contratos otorgados en formulario oficial:

- a) Los originales, las copias no negociables y las hojas continuación deben ser llenadas en todos los casos con letra tipo imprenta perfectamente legible.
- b) El texto del original y las copias deben ser idénticos. Las copias no negociables deben ser nítidas.
- c) Los espacios en blanco deben ser cerrados en el original y en las copias para evitar agregados.
- d) Las raspaduras, correcciones o testados que afecten al contrato deben ser salvados en el cuerpo del contrato y si no hubiere lugar en él, en hoja continuación del contrato. En los casos de contratos devueltos por observaciones, sólo se admitirán enmiendas salvadas en hoja continuación de contrato y no en el cuerpo del mismo.
- e) La cantidad de la obligación garantizada debe constar en números y letras. En caso de estar consignada en moneda extranjera debe fijarse la estimación en moneda de curso legal en la República, excepto en los casos en que no deba tributarse el correspondiente impuesto de sellos, en cuyo supuesto no será necesario fijar dicha estimación.

Registro competente para la presentación de prenda.- Será competente para la inscripción de la prenda el Registro Seccional donde se encuentre radicado el automotor o donde éste deba radicarse si se presentara simultáneamente con una inscripción inicial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la solicitud de inscripción inicial de un automotor en forma simultánea con la solicitud de una inscripción de prenda podrá presentarse ante el Registro Seccional con jurisdicción en el domicilio del acreedor prendario, siempre que éste se encuentre a una distancia mayor de DOSCIENTOS (200) Km. en línea recta del Registro Seccional correspondiente al domicilio del constituyente de la prenda o al de la guarda habitual del automotor cuya inscripción inicial se presentare simultáneamente con la de la prenda y siempre que el monto del contrato prendario equivalga, como mínimo, al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de mercado del automotor.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PRENDA.- Para su inscripción, la presentación de la prenda deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

a) Contratos de prenda instrumentados mediante escritura o instrumento público:

- 1. Instrumento público o testimonio de la escritura en original y DOS (2) copias autenticadas por el funcionario o escribano interviniente.
- 2. Solicitud Tipo “03” como minuta, suscripta por el escribano interviniente.
- 3. Constancia de inscripción en la clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.) o en el código único de identificación laboral (C.U.I.L.) del acreedor prendario en la forma establecida en el Título I, Capítulo I, Sección 2ª, artículo 13.

b) Contratos de prenda instrumentados en formulario oficial:

- 1. Original del formulario oficial y DOS (2) copias no negociables.
- 2. Solicitud Tipo “03” suscripta, además del acreedor, por -indistintamente-, el deudor o el constituyente de la prenda, (siendo la firma de todas las partes, así como la del cónyuge del titular registral prestando su asentimiento, requisito esencial del contrato de prenda). En el supuesto de existir más de un deudor o más de un constituyente de prenda (en caso de condominio) bastará indistintamente con la firma de uno solo de ellos (uno de los deudores o uno de los condóminos constituyentes de la prenda), por las mismas razones indicadas en el párrafo anterior. No será necesario completar datos del cónyuge en la Solicitud Tipo 03. No obstante, si en ella se consignaran los del cónyuge del deudor o los del cónyuge del constituyente de la prenda, ello no impedirá dar curso al trámite.
- 3. Constancia de inscripción en la clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.) o en el código único de identificación laboral (C.U.I.L.) del acreedor prendario en la forma establecida en el Título I, Capítulo I, Sección 2ª, artículo 13.

c) Oficio o testimonio mediante el cual se ordena la inscripción de la prenda:

- 1) Original del oficio o testimonio y DOS (2) copias simples.
- 2) Solicitud Tipo “03”, como minuta.

Trámite de inscripción de los contratos de prenda sobre Automotores:

- **Legitimados para peticionar:** Acreedor prendario, deudor prendario o sus representantes.
- **Documentación a presentar:** ST03, instrumentación de la prenda (contrato de prenda), celebrado de algunas de las formas que autoriza la legislación. Es importante saber:
 - a) Escritura pública o instrumento público, en tal caso se acompañará el instrumento público o el testimonio de la escritura notarial en original y dos copias autenticadas. Si la prenda se celebrara por escritura pública, la ST03 se acompañará como minuta firmada únicamente por el escribano o funcionario interviniente.
 - b) Instrumento privado, formulario oficial de prenda con registro. Ley 12.962. Consta de un original y dos copias no negociables. Pueden ver el ejemplo entre los formularios del material que se les entregó desde el curso.

- **Documentación a retirar del RS:** Original de la ST03 y contrato original, intervenidos por el ER (de tratarse de orden judicial, el original queda en el legajo, retirándose una copia).

Trámite de inscripción del endoso del contrato de prenda: La prenda se transmite por endoso entre acreedores. Lo que se transmite son los derechos emergentes del contrato de prenda. El acreedor transmitente será el “endosante” y quien adquiere la prenda será “endosatario”.

- **Legitimado para peticionar:** Endosante o endosatario en forma indistinta.
- **Documentación a presentar:** ST02, puede firmar indistintamente el endosante o el endosatario.

Certificado de prenda, (*se llama certificado de prenda a la ST03 y el contrato de prenda, el cual también puede contener anexos*), que el seccional entrega al petionario en el trámite de inscripción de prenda. Este certificado de prenda será presentado en todos los trámites posteriores, hasta la cancelación de la inscripción prendaria. También será el único elemento hábil para el inicio de la acción judicial de ejecución prendaria o secuestro prendario. Este certificado de prenda, para el endoso, debe estar firmado por endosante y endosatario en el casillero correspondiente de la ST03 y el contrato. Constancia de CUIL o CUIT del acreedor endosatario. o en la clave de identificación (C.D.I.) del acreedor prendario, en la forma establecida en el Título I, Capítulo I, Sección 2ª, artículo 13;

Notificación del endoso al deudor prendario: Esta notificación podrá realizarse en hoja simple con la firma del deudor certificada o adjuntar copia emitida por el correo, del telegrama colacionado o carta- documento dirigida por parte del endosante al deudor, en su domicilio denunciado en el contrato (domicilio del deudor). Declaración jurada sobre el origen lícito de los fondos (acreedor) en caso de corresponder (firmada ante escribano) , documentación que acredite el origen lícito de dicho fondos.

- **En el caso de segundos o ulteriores endosos:** Una nueva ST03 y una hoja a continuación del contrato de prenda, firmados por endosante y endosatario.
- **Procesamiento:** 48 horas.

- **Documentación que entregará el RS:** Triplicado de la ST02 correlacionado con el certificado de prenda original. Todo intervenido por parte del ER.
- **Inscripción de la cancelación del endoso:** La cancelación del endoso se solicitará al Registro mediante el uso de la Solicitud Tipo “TP”, “TPM” (o la Solicitud Tipo “02”), suscripta indistintamente por el endosante o el endosatario, a la que se adjuntará el certificado de prenda -Solicitud Tipo “03”-, el contrato original de prenda y una Hoja continuación en original y DOS (2) copias, en la que ambas partes -endosante y endosatario- manifiesten su voluntad de cancelar el endoso, con las firmas certificadas cuando así correspondiere. Asimismo deberá presentarse una notificación de la cancelación del endoso al deudor prendario, la que podrá instrumentarse o bien en hoja simple con la firma de este último certificada, o bien adjuntando copia emitida por el Correo del telegrama colacionado o carta documento dirigidos por el endosatario al domicilio constituido en el contrato.
- **Legitimados para solicitar:** Endosante y endosatario en forma indistinta.
- **Documentación a presentar:** ST02 (nueva) a ser suscripta por endosante o endosatario, en forma indistinta. Certificado prendario, el cual va a incluir ahora la ST02, con la que se anotó el endoso. Hoja continuación en original y dos copias en las que ambas partes (endosante y endosatario) manifiestan la voluntad de cancelar el endoso. Notificación de la cancelación del endoso, cursada al deudor en la misma forma que en el punto anterior (cuando se inscribió el endoso).
- **Plazo de procesamiento:** 48 horas.
- **Documentación que da el RS:** Triplicado de la ST02, junto con la hoja continuación original con el certificado de prenda.

Trámite de la inscripción de modificación del contrato de prenda: Toda modificación al contrato de prenda inscripto deberá instrumentarse en Hoja Continuación del contrato, escritura pública u orden judicial. La Hoja continuación se presentará en original y DOS (2) copias con las firmas certificadas de las partes cuando así correspondiere. El testimonio de la escritura se presentará con DOS (2) copias autenticadas por el escribano interviniente. A la orden judicial se adjuntarán DOS (2) copias simples

- **Legitimado para peticionar:** Acreedor, deudor prendario.
- **Documentación a presentar:** ST02 firmada por acreedor o deudor prendario. Certificado prendario Modificación: que podrá instrumentarse por:
 - a) Hoja continuación en original y dos copias.
 - b) Testimonio de la escritura con dos copia autenticadas por el escribano.
 - c) Orden judicial donde conste la modificación que se presente inscribir.
- **Procesamiento:** 48 horas.
 - **Documentación a retirar del RS:** Triplicado de la ST02 junto con el instrumento de la modificación, correlacionado con el certificado prendario.
 - **Caducidad de la inscripción prendaria – reinscripción del contrato de prenda:** La inscripción del contrato de prenda caduca a los 5 años contados desde la fecha de su inscripción. Si bien el privilegio del acreedor se extenderá mientras la obligación garantizada por el contrato de prenda no haya sido completamente satisfecha, no se extenderá más allá de los 5 años. Sin embargo, la prenda puede ser re-inscripta por el acreedor, antes del cumplimiento del plazo de caducidad y por término de 5 años más, por una sola vez. El Estado, sus reparticiones autárquicas y los bancos y demás entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina y las instituciones de carácter internacional de las que la República Argentina sea parte podrán peticionar segundas y ulteriores reinscripciones por igual término del contrato no cancelado y antes de caducar la inscripción, sin necesidad de orden judicial, una vez acompañada copia simple del aviso de remate previsto en el artículo 2229 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Trámite de Reinscripción de Prenda:

- **Legitimado para peticionar:** Acreedor prendario.
- **Documentación a presentar:** ST02, certificado prendario ST03, contrato original. En los casos en que solicite la reinscripción del Estado, entidades autárquicas, etc. Constancia de inscripción en la clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.) o en el código único de identificación laboral (C.U.I.L.) del acreedor prendario en la forma establecida en el Título I, Capítulo I, Sección 2ª, artículo 13.
- **Procesamiento:** 48 horas.
- **Documentación a retirar del RS:** ST02 (triplicado) correlacionado con el certificado prendario.

Trámite de Cancelación de la Inscripción del Contrato de Prenda: Artículo 25 del Dto. 15348/46.

- Inciso A: “cuando así lo disponga una orden judicial”, en tal caso, la documentación a presentar será la siguiente: ST02 como minuta, orden judicial (original y dos copias).
- Inciso B: “cuando el acreedor o el dueño de la cosa prendada lo solicite, adjuntando certificado de prenda endosado por su legítimo tenedor”, legitimado para peticionar acreedor, titular registral o mandatario matriculado en la DNRPA y CP o adquirente del bien prendado, adjuntando en forma simultánea la ST08 en condiciones de adquirir la titularidad del bien.
 - **Documentación a presentar:** ST02, certificado de prenda: firmado por el último acreedor en el casillero correspondiente a cancelaciones, al dorso de la ST03 y contrato de prenda.
 - **Tiempo de procesamiento por el RS:** 48 horas.
 - **Documentación a retirar:** Triplicado de la ST02 intervenida por el ER.
- Inciso C: “el dueño de la casa prendada puede pedir al registro la cancelación de la garantía inscripta, adjuntando el comprobante de haber depositado el importe de la deuda...”, esto significa que el titular registral del bien prendado, mediante depósito bancario al Banco de la Nación Argentina, puede depositar el importe adecuado al acreedor y pedir la cancelación, con el comprobante respectivo, de la inscripción prendaria.
- **Legitimado para peticionar:** Titular registral.
 - **Documentación a presentar:** ST02, comprobante del depósito bancario a la orden del acreedor prendario, efectuando en la sucursal del Banco Nación que corresponda al domicilio del RS, donde está radicado el automotor prendado.
 - **Procesamiento:** El RS deberá notificar la consignación de los fondos al acreedor prendario mediante carta certificada, dirigida al domicilio denunciado en el contrato. Si el acreedor manifestara su conformidad o guardara silencio durante el término de 10 días, los cuales cuentan a partir de la fecha en el cual fue recibido la notificación, el RS procederá a tomar razón de la cancelación de la prenda en el legajo y entregará al legitimado el triplicado de la ST02 con la firma respectiva del encargado. En caso de que el acreedor se oponga o manifieste observación, el RS deberá comunicar esta situación al legitimado y al Banco Nación y no podrá tomar razón de la inscripción. El legitimado podrá retirar los fondos depositados en el Banco Nación, con la constancia emanada y notificada por el ER.
- **Posesión o tenencia:** Legitimado para peticionar: titular registra al poseedor o tenedor.
 - **Documentación a presentar:** ST20, título de propiedad.
 - **Documentación que entrega el seccional al petionario:** Triplicado de la ST20 y título de propiedad.
 - **Digesto:** Título II, Capítulo XVII, Sección 1.
- **Reintegro de la posesión o tenencia legitimado para peticionar:** Titular registral.
 - **Documentación a presentar:** ST20 título de propiedad.
 - **Documentación que da el RS:** ST20 (triplicado) título de propiedad.

INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRENDA DIGITALES (CPD) MEDIANTE SOLICITUD TIPO 03-D

- La presente Sección regula lo atinente a la inscripción registral del Contrato de Prenda Digital (CPD) suscriptos en los términos del artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La inscripción de un Contrato de Prenda Digital: podrá peticionarse a través de la carga de datos en el Sistema de Trámites Electrónicos (S.I.T.E.). Esta tramitación se instrumentará mediante la utilización de las Solicitudes Tipo "03-D" Auto y "03-D" Moto, según corresponda.

Será condición obligatoria: tanto el acreedor prendario como el deudor, su cónyuge en caso de corresponder, y demás personas intervinientes cuenten con firma digital en los términos de la Ley N° 25.506 y su Decreto reglamentario N° 2628/02.

De corresponder una observación al trámite, el Encargado la efectuará en el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) y la suscribirá con firma digital en los términos y condiciones antes señalados, acto que será remitido automáticamente por el sistema a la casilla de correo indicada por el acreedor prendario. Las observaciones así notificadas estarán sujetas a las previsiones del Decreto reglamentario N° 335/88.

El condicionamiento de un trámite de inscripción inicial o transferencia a la inscripción de un Contrato de Prenda Digital se peticionará con firma digital impuesta por el adquirente del dominio en la “Petición de Condicionamiento Digital” que surge del Anexo I de la presente Sección. En ese supuesto, el Registro Seccional imprimirá la Solicitud Tipo “TP” o “TPM”, según corresponda.

Petición de Condicionamiento Digital

SEÑOR ENCARGADO:

Quien suscribe con su firma digital solicita que la registraci3n del tr3mite de inscripci3n inicial/transferencia del automotor/motoveh3culo/maquinaria de su propiedad, objeto del presente Contrato de Prenda Digital, se encuentre condicionada a la inscripci3n de dicho contrato.

Saludo a Ud. atentamente.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	

INSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE PRENDA DIGITAL

DE LOS ACREEDORES PRENDARIOS DEBERAN:

1. En forma previa a la celebración del contrato solicitar número de Código de Prenda Digital (CPD) necesario para la interrelación entre el Certificado de Fabricación/Nacionalización/Dominio y el Contrato de Prenda Digital. Este “CPD” se solicitará a través del Web Service disponible, o en su defecto por medios de los servicios disponibles en la página pública de la DNRPA.

2. Ingresar al Sistema Integral de Trámite Electrónicos. Cuando se reúnan las condiciones técnicas operativas el ingreso se hará por el sistema TAD.

3. Cargar por medio del sistema informático enunciado el Contrato de Prenda Digital con la totalidad de las firmas insertas de manera digital de conformidad a las previsiones de la Ley 25.506.

4. Determinar y completar el Anexo de Condicionamiento si esto fuera pactado con el deudor.

5. Efectuar por medio del referido sistema, la solicitud de inscripción del Contrato de Prenda previamente digitalizado, completando cada uno de los datos requeridos por éste, en especial los referidos al/los correos electrónicos a los efectos de efectuar las notificaciones pertinentes.

6. Abonar por los medios electrónicos habilitados los Aranceles registrales y el Impuesto de Sellos respectivo.

7. El sistema emitirá y remitirá al correo electrónico declarado, la constancia de solicitud de Inscripción con el respectivo pago de los Aranceles Registrales y el Impuesto de Sellos.

IMPORTANTE: Debe tenerse en cuenta que, al optarse por la realización del Contrato de Prenda Digital, se está aceptando que los correos electrónicos que se declaren en el sistema correspondiente provisto serán válido para todo tipo de notificaciones que se deba cursar en el marco del trámite así como de trámites y actos posteriores que se relacionen al Contrato de Prenda Digital de que se trate.

TRÁMITES POSTERIORES DE CONTRATOS DE PRENDA DIGITAL (CPD)

A) ENDOSO Y CANCELACIÓN DE ENDOSO DE CONTRATO DE PRENDA DIGITAL

- Para la inscripción del endoso, deberá presentarse el Endoso de Prenda Digital - cuyo texto obra como Anexo I de la presente Sección-, que contendrá como archivos embebidos el Contrato de Prenda Digital y el Certificado de Prenda Digital. El Endoso de Prenda Digital deberá ser suscripto digitalmente por ambas partes (endosante y endosatario) en los términos del artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación.
- Hasta tanto se encuentre disponible el trámite en las plataformas del Sistema de Trámites Electrónicos (SITE) o de Trámites a Distancia (TAD), esta petición se instrumentará en la sede del Registro Seccional, mediante el uso de la Solicitud Tipo TP, suscripta indistintamente por el endosante o el endosatario. La misma deberá acompañarse de la notificación del endoso al deudor prendario, la que podrá instrumentarse de alguno de los siguientes modos:
 - en hoja simple, con la firma de este último certificada;
 - Con copia emitida por el Correo del telegrama colacionado o carta documento dirigidos por el endosante al domicilio constituido en el contrato;
 - Mediante un correo electrónico dirigido por el endosante al deudor desde y hacia las casillas de correo electrónico indicadas en el Contrato de Prenda Digital, con copia al Registro Seccional interviniente.

Una vez inscripto el trámite, el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) remitirá

automáticamente la comunicación de inscripción al endosatario a la casilla de correo indicada al momento de iniciar el trámite, junto con un enlace para el acceso y descarga del Endoso de Prenda Digital, que contendrá como archivos embebidos el Certificado de Prenda Digital y el Contrato de Prenda Digital.

La cancelación del endoso digital se solicitará mediante la presentación de la Cancelación de Endoso de Prenda Digital cuyo texto obra como Anexo II de la presente Sección, que contendrá como archivos embebidos el Contrato de Prenda Digital, el Certificado de Prenda Digital y el Endoso de Prenda Digital. La Cancelación de Endoso de Prenda Digital deberá ser suscripta digitalmente por ambas partes (endosante y endosatario) en los términos del artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo demás, se aplicará lo establecido en los artículos 2º, 4º y 5º de la presente Sección.

B) MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE PRENDA DIGITAL INSCRIPTO

Que deberá contener ; La Hoja Continuación Digital del contrato deberá contener, además del número de CPD oportunamente asignado, como archivos embebidos el Certificado de Prenda Digital y el Contrato de Prenda Digital, y será suscripta digitalmente por ambas partes (acreedor y deudor) en los términos de la Ley N° 25.506 y su Decreto reglamentario N° 2628/02.

Hasta tanto se encuentre disponible en las plataformas del Sistema de Trámites Electrónicos (SITE) o de Trámites a Distancia (TAD), esta petición se instrumentará en la sede del Registro Seccional, por lo que además del instrumento correspondiente mencionado en el artículo anterior, se deberá presentar:

- a) Solicitud Tipo “TP”;
- b) Solicitud Tipo “03-D” en caso de que el acreedor la hubiere retirado.

C) REINSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE PRENDA DIGITAL Y SU CADUCIDAD

Hasta tanto se encuentre disponible en las plataformas del Sistema de Trámites Electrónicos (SITE) o de Trámites a Distancia (TAD), la reinscripción de un Contrato de Prenda Digital se instrumentará en la sede del Registro Seccional, para lo cual se deberá presentar:

- a) Solicitud Tipo “TP”;
- b) Reinscripción de Prenda Digital cuyo texto obra como Anexo III de la presente Sección, que contendrá como archivos embebidos el Contrato de Prenda Digital y el Certificado de Prenda Digital. La reinscripción deberá ser suscripta digitalmente por el acreedor en los términos del artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ello, con excepción del supuesto en que la reinscripción fuere ordenada judicialmente.

D) CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO DE PRENDA DIGITAL

Para la cancelación por petición del titular registral mediante depósito bancario del importe de la deuda, en los términos del artículo 25, inciso c), de la Ley de Prenda con Registro, se deberá estar a lo dispuesto en este Capítulo, Sección 6º, artículo 4º. En este supuesto, la notificación al acreedor prendario prevista en el artículo 6º de la Sección mencionada en el párrafo anterior, podrá efectuarse por correo electrónico conforme surge de este Capítulo, Sección 7ª, artículo 3º, apartado 1.a).

CONTRATO DE LEASING

Se trata de un contrato, en el cual una de las partes, llamada “el dador”, otorga, llamada “el tomador”, la posesión de un bien (en nuestro caso automotor), al efecto de que el tomador haga uso del mismo, durante el período determinado de tiempo, generalmente de dos años, abonando un canon por dicho uso. El tomador tendrá la opción de compra del bien, una vez concluido el plazo del uso del bien, procediendo a transformar dicho canon en cuota de pago de saldo del precio del Mismo o en su caso cancelar el citado saldo de precio.

La inscripción de un contrato de leasing se petitionará mediante el uso de la Solicitud Tipo "24", a la que se deberá acompañar el contrato respectivo y una copia simple de este para ser agregada al Legajo "B", una vez cotejada su autenticidad por el Encargado, de lo cual dejará constancia en cada hoja con su sello y firma. Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, el tomador y el dador podrán declarar bajo su exclusiva responsabilidad que el contrato de leasing cuya inscripción se solicita está comprendido en los términos del artículo 1227 y siguientes del Código Civil y Comercial. En este último supuesto consignarán en el rubro "Observaciones" de la Solicitud Tipo "24" la leyenda: "Leasing artículo 1227 y siguientes del Código Civil y Comercial". La inscripción de este contrato no importa el reconocimiento por parte del Registro del cumplimiento de los requisitos que exige la ley.

- **Plazo máximo de constitución del leasing:** - La inscripción del contrato de leasing corresponderá siempre que el dador sea el titular registral y se mantendrá por un plazo de DIEZ (10) años contados desde su inscripción. Antes de su vencimiento podrá renovarse la inscripción a solicitud del dador mediante el uso de una Solicitud Tipo “TP”, “TPM” (o ST “02”) o por orden judicial. Si el contrato prevé su prórroga a opción del tomador, éste podrá solicitar su inscripción, también mediante el uso de alguna de las Solicitudes Tipo mencionadas en el párrafo anterior, en la que se indicará la fecha hasta la que se lo prorroga

Trámite de Inscripción del leasing sobre Automotores

- **Legitimado para peticionar:** El dador (titular del automotor) o el tomador (en el caso de que se encuentre autorizados por el contrato de leasing).
- **Documentación a presentar:** ST24, contrato de leasing (con una copia), título de propiedad. Si el automotor estuviera prendado, constancia de haberse comunicado ese contrato al acreedor prendario, mediante la presentación de la copia emitida por el correo de la carta-documento por la que se le comunica el hecho.
- **Documentación que entrega el RS al petionario:** Triplicado de la ST24 correlacionada con el contrato de leasing original. Título de propiedad.
- **Digesto:** Título II, Capítulo XVII, Sección 2. En el caso de que el tomador opte por hacer uso de la opción de compra, deberá presentar la documentación necesaria para formalizar la transferencia.

Reinscripción del Contrato de Leasing: A inscripción del contrato de leasing se mantendrá por un plazo de 10 años contados desde su inscripción. Antes de su vencimiento, podrá renovarse la inscripción a solicitud del dado, mediante el uso de una ST02 o por parte de una orden judicial. Si el contrato provee la prórroga a opción del tomador, este estará legitimado a peticionar la reinscripción.

- **Documentación a presentar:** ST02, título de propiedad.
- **RS:** ST02 (triplicado) y título.

Cancelación del Contrato de Leasing:

- **Legitimado para peticionar:** - La cancelación de la inscripción deberá peticionarse mediante el uso de una Solicitud Tipo “TP”, “TPM” (o ST “02”) suscripta, según el caso, por:

- a) quien esté facultado para ello en el contrato. Si de éste no surgiere quién puede efectuar esta petición, la Solicitud Tipo deberá ser suscripta en forma conjunta por el tomador y el dador del leasing.
- b) indistintamente por el dador o el tomador siempre que presente, en original y copia:
- c) 1.- documentación que acredite que ha quedado resuelto el contrato por haberse producido el secuestro del automotor en los términos del inciso a) del artículo 1249 del Código Civil y Comercial,
- d) 2.- acta notarial por la que se instrumente la restitución voluntaria del automotor por parte del tomador, con anterioridad al plazo fijado en el contrato.

Peticionada la cancelación de la inscripción del contrato de leasing se tomará razón de ella y se Anotará esa circunstancia en la Hoja de Registro y en el Título del Automotor si éste se hubiere Presentado. En los supuestos contemplados en el precedente inciso b) se devolverá al presentante la Documentación original presentada agregándose al Legajo su copia, previa comprobación por parte del Registro de su concordancia con el original, lo que así se hará constar con la firma y sello del Encargado

- **Documentación a presentar:** ST02, título de propiedad.
- **Digesto:** Título II, Capítulo XVII, Sección 2.

Impuesto de Sellos: Impuestos provinciales que consisten en el cobro de una alícuota porcentual que se calcula sobre el monto de los contratos celebrados o a ejecutarse en cada jurisdicción. En general, están vigente en todas las jurisdicciones provinciales y reguladas en los distintos códigos fiscales de dichas provincias. Entre Ríos, la alícuota general es de 1% sobre el monto de los contratos y alcanza a las transferencias, contratos de prendas, etc. Por supuesto que existen regímenes de exención previstos en los respectivos códigos fiscales, atendiendo a cuestiones relativas a actividades, cuya promoción es deseada por los distintos estados provinciales. En algunas provincias, el sellado sobre contratos de automotores es cobrado por el RS, en otras, debe ser abonado en Rentas o los bancos provinciales, y acreditado conjuntamente con el resto de la documentación en el RS que actúa como Organismo, no ya recaudatorio, pero sí de control.

REGISTRÓ DE AUTOMORES CLASICOS

- El Registro de Automotores Clásicos tendrá las siguientes funciones:

- a) Calificar a los automotores como clásicos, teniendo en cuenta para ello que por sus características y/o antecedentes históricos constituyan una reserva para la defensa y el mantenimiento del patrimonio cultural de la Nación y tengan como mínimo TREINTA (30) años de antigüedad.
- b) Inscribir en este Registro el automotor calificado como clásico y emitir un “Certificado de Automotor Clásico” que acreditará esta circunstancia y cuyo modelo obra como Anexo I de este Capítulo.
- c) Otorgar la “Constancia de Origen y Titularidad” cuyo modelo obra como Anexo II de este Capítulo, en las condiciones y a los fines establecidos en este régimen.
- d) Entregar los distintivos identificatorios del vehículo incorporado a este Registro, cuyo modelo obra como Anexo III de este Capítulo.
- e) Realizar la Revisión Técnica Obligatoria Especial, certificando que el vehículo mantiene las características y condiciones originales de fabricación y se encuentra en funcionamiento y emitir la respectiva constancia, cuyo modelo obra como Anexo IV de este Capítulo, en los términos y a los fines establecidos en su artículo 7º.

Para solicitar la inscripción en el Registro de Automotores Clásicos, tanto de los automotores inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor como de los no inscriptos, se deberá contar con el dictamen previo de alguna de las entidades habilitadas al efecto por la Dirección Nacional, las que evaluarán a estos fines si el automotor reúne los requisitos previstos en el artículo 1º, inciso a) de este Capítulo. El dictamen sobre el origen –para automotores inscriptos y no inscriptos- deberá referir, en forma detallada como mínimo:

- a) las características y breve historia del automotor, acompañadas de fotografía de este;
- b) año aproximado de fabricación del automotor, que determine su antigüedad;
- c) si el automotor mantiene sus partes originales, con excepción de aquellas que por natural desgaste hubieren debido ser cambiadas para su normal mantenimiento y no fueren esenciales para determinar la originalidad del vehículo, tales como neumáticos, baterías, tapizados, pintura, etc., enunciándoselas en ambos casos.

La entidad habilitada actuante deberá archivar el ejemplar original y enviar a la Dirección Nacional el ejemplar duplicado de la Solicitud Tipo “Automotores Clásicos (CL)” una vez concluida su intervención, acompañando el dictamen que hubiere recaído en la correspondiente petición, y los documentos presentados, en los casos en que no se hubiere requerido el análisis de antecedentes sobre origen y titularidad.

-La Dirección Nacional, sobre la base del o los dictámenes y antecedentes remitidos por la entidad actuante y recibida la documentación original aludida en el artículo 3º, último párrafo, según el caso, determinará si el automotor reúne las condiciones para su calificación como clásico y de así corresponder procederá en la forma que se establece a continuación:

- a) Lo inscribirá en el Registro de Automotores Clásicos.
- b) Emitirá el “Certificado de Automotor Clásico”, en el que constará la leyenda: “NO VÁLIDO PARA PETICIONAR LA INSCRIPCIÓN INICIAL DEL AUTOMOTOR”.
- c) Otorgará los respectivos distintivos identificatorios.
- d) Si se tratare de un automotor ya inscripto en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor respecto del cual se hubiere solicitado y aprobado la Revisión Técnica Obligatoria Especial en los términos del artículo 7º de este Capítulo, entregará la respectiva constancia para ser presentada ante la autoridad local, a fin de solicitar el otorgamiento de las franquicias que pudieran corresponder. Además, comunicará al Registro Seccional donde se encuentra radicado el automotor acerca de su inscripción en el Registro de Automotores Clásicos, a los fines de la anotación de dicha circunstancia en el respectivo Legajo “B”.
- e) Si se tratare de un automotor aún no inscripto en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor expedirá la “Constancia de Origen y Titularidad” para ser presentada ante el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor que resulte competente, a los fines de su inscripción inicial en los términos del Capítulo I, Sección 9ª, de este Título. Cuando el origen y titularidad se hubiere acreditado mediante alguno de los documentos indicados en los incisos a), b) o c) del artículo 3º, la “Constancia de Origen y Titularidad” se integrará con el documento correspondiente y sólo se procederá a la inscripción inicial del automotor en el respectivo Registro si la referida constancia se presenta junto con aquél.

Revisión Técnica Obligatoria Especial: La Revisión Técnica Obligatoria Especial a la que se refiere la reglamentación aprobada por Decreto N° 779/95 (artículo 63, inciso d.1.) o la norma que el futuro la reemplace, deberá realizarse en alguna de las entidades habilitadas por la Dirección Nacional a tal efecto. Dichas entidades percibirán en forma directa del usuario el arancel que por esa tarea fije la Dirección Nacional. La solicitud de dicha revisión se petitionará mediante el uso de la Solicitud Tipo “Automotores Clásicos (CL)” La Revisión Técnica Obligatoria Especial tendrá una vigencia de TRES (3) años.



Esperamos que nuestro Libro les haya sido de mucha ayuda para ingresar a este fascinante Mundo Registral Automotor.

Los invitamos a visitar nuestra web GRADUARTEYA.NET donde encontrara asistencia, cursos, capacitaciones de calidad y mucho Mas!!!

Sin más los saluda Atte Team de GraduarteYA!!!

Nuestras REDES SOCIALES



@GraduarteYA



GraduarteYA